Constitución Comunidad Consuetudinaria.

Xochitlamapan

CONSTITUCIÓN COMUNIDAD AUTOSUSTENTABLE INDÍGENA XOCHITLAMAPAN

CODIFICACIÓN CONSTITUCIÓN COMUNIDAD AUTOSUSTENTABLE INDÍGENA XOCHITLAMAPAN

Preámbulo

En Veracruz, a los 18 Días del es de Marzo de 2024

Nosotras y nosotros, integrantes de la Comunidad Xochitlamapan, en pleno ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación, la autonomía, el autogobierno y la preservación de nuestra cultura ancestral, proclamamos esta Constitución Interna.

Con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los instrumentos internacionales de derechos humanos aplicables y en la jurisprudencia nacional que reconoce el pluralismo jurídico, afirmamos que nuestra personalidad jurídica colectiva emana directamente del orden constitucional. Nos reconocemos, ante todo, como seres humanos y como sujeto colectivo de derecho, con capacidades políticas y jurídicas propias. Cualquier registro tendrá carácter estrictamente declarativo e instrumental, nunca constitutivo. Nuestra relación con las instituciones del Estado es de cooperación libremente convenida, horizontal y no subordinada.

Reconocemos en la Madre Tierra el fundamento sagrado de nuestra cosmovisión. La permacultura y el equilibrio con el entorno natural guían nuestra organización y constituyen pilares de nuestra identidad, aunque con resiliencia a avances de progreso moderno.

Afirmamos que una comunidad es, ante todo, un tejido de voluntades y una memoria compartida, no un mero asentamiento geográfico. Esta es la esencia del derecho de los pueblos, reconocido por el Convenio 169 de la OIT, que establece la "conciencia de la identidad" como el criterio fundamental por encima de cualquier situación territorial. Conscientes de nuestra historia, marcada por un largo periodo de dispersión forzada por el asedio de sistemas ajenos, declaramos que nuestra comunidad nunca dejó de existir. Mantuvimos vivos nuestros lazos, nuestra cosmovisión Tolteca y Olmeca, y nuestras leyes consuetudinarias a través de la memoria, la palabra e incluso hasta medios digitales que nos fueron impuestos. Por ello, nuestro establecimiento actual en estas tierras de profunda herencia ancestral no es la construcción de una comunidad nueva, sino el acto soberano de la reunificación física de un pueblo que siempre permaneció unido en espíritu. Es nuestro retorno a un hogar en la Madre Tierra para continuar la cultura que, por derecho ancestral y constitucional, nos pertenece

Sabemos que el derecho positivo estatal y nuestro derecho consuetudinario son ámbitos distintos que deben armonizarse. **Cuando existan tensiones, se resolverán mediante interpretación intercultural, aplicando el principio pro homine y privilegiando la regla que proteja la dignidad y los derechos de los seres humanos.** A efectos de esta Constitución, “ser humano” designa a la entidad viva ancestral; “persona” se emplea como categoría del derecho positivo (ficción o máscara jurídica).

Reconocemos que los tribunales federales han frenado medidas administrativas que, sin base legal o proporcionalidad, imponían cargas indebidas, confirmando que el Poder Ejecutivo está sujeto al parámetro constitucional y convencional.

Nuestra justicia comunitaria es la conjunción de la sabiduría ancestral y la participación democrática, ejercida mediante el diálogo, la mediación y la reparación del daño, en interlocución no subordinada con las autoridades competentes y con pleno respeto a los derechos humanos.

Aunque muchas de nuestras normas han sido transmitidas oralmente, su codificación fortalece la organización y la convivencia. Esta Constitución no suprime dichas normas; las sistematiza y complementa.

Sostenemos que toda medida legislativa o administrativa susceptible de afectarnos directamente —especialmente respecto a nuestras tierras, recursos, lugares sagrados, instituciones, la libertad individual del ser humano y nuestras formas de organización— deberá ser consultada de manera previa, libre, informada y culturalmente adecuada, requiriendo, cuando proceda, nuestro consentimiento.

Ninguna autoridad podrá condicionar nuestros derechos a la adopción de figuras jurídicas ajenas a nuestra naturaleza ni a exigencias “formales” que desconozcan esta Constitución.

Esta Constitución es también un instrumento educativo para preservar nuestra identidad y fortalecer nuestra autonomía.

La Comunidad Xochitlamapan se compromete irrevocablemente a defender sus derechos y su autonomía, privilegiando siempre el respeto, la justicia y el diálogo.

La pertenencia a la Comunidad se define por autoadscripción, sin discriminación por nacionalidad u origen, conforme al principio pro homine. Estas garantías son irrenunciables, no retroactivas y no sujetas a regresión. Toda relación externa se rige por el bloque de constitucionalidad y esta Constitución Interna, bajo cooperación libremente convenida, sin prórroga de jurisdicción y con reserva de derechos.

Finalmente, la Comunidad Xochitlamapan reivindica la Realidad Jurídica Histórica plasmada en las Declaraciones de Derechos de 1776 y 1789, las cuales reconocen facultades inherentes al Ser Humano, anteriores y superiores a cualquier estructura estatal. Nos distanciamos de la visión positivista condicionada de la Declaración Universal de 1948, la cual, bajo la ficción de la "persona" y mediante cláusulas restrictivas como su Artículo 29, párrafo 3, subordina las libertades fundamentales a los propósitos de organismos internacionales. Para nosotros, la dignidad y los derechos del Ser Humano **son absolutos, inalienables e imprescriptibles, y jamás podrán ser coartados por intereses políticos o supranacionales.**

ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES

ARTÍCULO 1. Fundamento, soberanía comunitaria y derecho consuetudinario

1.1. Naturaleza y soberanía comunitaria

La Comunidad Xochitlamapan es un sujeto colectivo de derecho, integrado por gentes con cultura y cosmovisión propias, que se reconoce como organismo autónomo y soberano en su ámbito interno. Por soberanía comunitaria se entiende la autoridad originaria y suprema para normar su vida colectiva y ejercer autogobierno sobre su población y su ámbito territorial de asentamiento —incluidas las tierras legítimamente adquiridas para fines comunitarios— conforme a sus sistemas normativos y cosmovisión, con respeto irrestricto a los derechos humanos. Esta soberanía comunitaria no equivale a

la soberanía de un Estado-Nación ni implica una pretensión de serlo, pero sí se ejerce en el marco del reconocimiento que el Derecho Internacional Público (DIP), otorga a los pueblos indígenas como sujetos de derecho con personalidad jurídica propia. Nuestra personalidad jurídica emanada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene una carácter regulado por tratados y los derechos humanos y se ejerce en armonía con el orden constitucional y convencional aplicable. La relación con autoridades del Estado mexicano será siempre de cooperación libremente convenida, horizontal y no subordinada, y no condicionará la vigencia de nuestra personalidad ni decisiones internas.

1.2. De la Verdad Jurídica, la Interpretación Obligatoria y la Relación Inter-jurisdiccional

a) Principio de la Verdad Jurídica frente a la Narrativa. Esta Constitución, como codificación de un derecho preexistente, se fundamenta en la Verdad Jurídica emanada del bloque de constitucionalidad y de la historia, en oposición a las narrativas históricamente imprecisas que, a menudo utilizadas por estructuras de poder, han servido para justificar la subordinación de los pueblos originarios.

b) De la Paridad Constitucional y la Demostración Irrefutable de las Jurisdicciones Hermanas. Se establece, como principio interpretativo fundamental, que la relación entre nuestra jurisdicción y las jurisdicciones del Estado es de paridad y articulación, no de subordinación. Esta afirmación no es una aspiración, sino una demostración jurídica que se sustenta en la evidencia concatenada del bloque de constitucionalidad, la jurisprudencia vinculante y el reconocimiento fáctico del propio Estado. La prueba se construye en tres niveles irrefutables:

I. La Prueba por Mandato Internacional y Constitucional (El Origen de la Paridad):

La estructura del Estado Mexicano como Nación Pluricultural (Art. 2º, CPEUM) no es una declaración simbólica, sino el fundamento del pluralismo jurídico. El sistema jurídico mexicano "se integra por el derecho indígena y el derecho formalmente legislado", los cuales coexisten "al mismo nivel" (Tesis LII/2016, TEPJF). Este reconocimiento emana de la obligación ineludible del Estado de respetar el derecho a la libre determinación, consagrado en tratados internacionales con jerarquía constitucional, como el Convenio 169 de la OIT.

II. La Prueba por Jurisprudencia Vinculante (La Paridad Reconocida por las Cortes):

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha traducido estos mandatos internacionales en jurisprudencia obligatoria. No ha reconocido nuestros sistemas normativos como "usos folclóricos", sino como fuentes de derecho válidas (Tesis 1a. CCCLII/2018). Ha ordenado a todo juez y autoridad realizar una "interpretación intercultural" que supere la visión de un Estado monocultural. La obligación de interpretar de esta manera no es una opción; es un mandato que sólo puede existir entre entidades cuya validez jurídica es reconocida como paralela, no inferior.

III. La Prueba por Reconocimiento Fáctico (La Paridad en Acción):

La manifestación más clara de esta paridad se constata en la realidad. El caso de la comunidad hermana de Cherán, cuyo derecho a la autodefensa a través de su propia policía ("Ronda Comunitaria"), ha sido no sólo tolerado sino coordinado con las fuerzas del Estado, es la prueba viviente. Este no es un acto de subordinación; es un acto de articulación entre dos fuerzas jurisdiccionales que coexisten en el territorio. Es el reconocimiento fáctico de que, en ciertos ámbitos, la autoridad y la competencia de la comunidad son primarias.

Síntesis Jurídica Irrefutable:

Cuando un mandato internacional obliga a la articulación; cuando la corte suprema nacional valida un

sistema de derecho paralelo; y cuando el propio Estado reconoce de facto una autoridad comunitaria con poder coercitivo, la única descripción jurídicamente precisa para esta relación es la de JURISDICCIONES HERMANAS. No es una conclusión, es la constatación de un hecho jurídico. Cualquier intento de imponer una subordinación a organismos administrativos como el INPI es una tergiversación de esta realidad constitucional. Dichos institutos son, por naturaleza, instrumentos para el diálogo y la cooperación, no autoridades jerárquicas sobre nuestra soberanía.

c) El Deber Agravado de Armonización del Estado. En consecuencia, la obligación de armonizar no es una carga unilateral de la Comunidad. Por el contrario, recae de manera agravada sobre los órganos del Estado, y en especial sobre el Poder Ejecutivo, el deber de adaptar sus acciones, procedimientos y reglamentos para respetar nuestra cosmovisión, cultura y sistema normativo, en cumplimiento estricto del Artículo 1º y 2º de la Constitución Federal, el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia vinculante.

d) La Soberanía como Ejercicio de Responsabilidad. Lejos de ser un acto de confrontación, el ejercicio de nuestra soberanía es un acto de profunda responsabilidad. Es el cumplimiento de nuestro deber de proteger a nuestros integrantes, de cuidar nuestro territorio y de contribuir, desde nuestra identidad, a la verdadera pluriculturalidad que define a la Nación Mexicana, de la cual somos parte fundacional e indisoluble.

1.3. Fundamento constitucional e internacional

Esta Constitución Interna se funda y se interpreta conforme a:

a) La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce la libre determinación, la autonomía, el autogobierno y los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas, así como el parámetro de derechos humanos.

b) Los instrumentos internacionales de derechos humanos aplicables —incluidos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas—.

c) La jurisprudencia nacional que valida la vigencia de los sistemas normativos internos en su ámbito propio, con respeto a los derechos humanos y al orden constitucional.

d) Los principios y valores ancestrales de la Comunidad, expresados en su derecho consuetudinario y su cosmovisión.

1.4. Principio Pro Homine, Terminología y Reivindicación del Pacto Originario de 1917

a) La Regla de Máxima Protección: Rige el principio *pro homine* —entendido como la aplicación más elevada y protectora del principio *pro persona* reconocido en el Artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ante varias normas o interpretaciones, se aplicará siempre la que brinde mayor protección a la vida, dignidad, libertad, integridad, cultura y derechos de los seres humanos que integran la Comunidad.

b) Distinción Ontológica: A efectos de esta Constitución: i) “Ser Humano” designa a la entidad biológica, viva y ancestral, titular originaria de derechos inalienables; ii) “Persona” se emplea exclusivamente como categoría del derecho positivo, en su acepción de ficción, máscara o instrumento jurídico.

c) El Rechazo a la Mutación Lingüística sin Consentimiento (La Verdad Histórica): Se asienta como Verdad Jurídica que la reforma constitucional de 2011, la cual sustituyó los conceptos originarios de "individuo" y "hombre" por la categoría de "persona", jamás abrogó ni pudo derogar los derechos inalienables e imprescriptibles consagrados en el pacto constitucional original de 1917. Dicha modificación, orientada a alinear al Estado con los parámetros condicionados de la Declaración de la ONU de 1948, se realizó sin el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos originarios para alterar o disminuir su estatus.

d) Coexistencia Pluricultural de Derechos: En consecuencia, siendo México una Nación Pluricultural, la Comunidad Xochitlamapan establece que las "personas" (ficciones jurídicas) operan bajo el sistema positivo moderno en nuestra opinion fuera de la esencia real de nuestra constritucion; sin embargo, los integrantes de nuestra Comunidad, al ser preexistentes, **reclamamos y ejercemos los derechos absolutos del Ser Humano vivo amparados por el espíritu originario de la Constitución de 1917 y las declaraciones históricas inalienables (1776/1789)**. Ningún cambio terminológico del Estado puede actuar en detrimento de la imprescriptibilidad de nuestros derechos naturales. La "persona" es una herramienta que utilizamos, pero jamás el límite de nuestra libertad.

1.5. Armonización e interlocución no subordinada

El derecho positivo estatal y nuestro derecho consuetudinario son ámbitos distintos llamados a armonizarse. Cuando existan tensiones o antinomias aparentes entre normas estatales de carácter general y nuestras normas consuetudinarias, se resolverán mediante armonización e interpretación intercultural, aplicando el principio pro homine. La relación con las instituciones del Estado es de cooperación libremente convenida, horizontal y no subordinada, con respeto mutuo; ninguna autoridad podrá imponer condiciones “formales” o materiales que desconozcan esta Constitución, nuestra identidad y derechos recogidos en la CPEUM, cosmovisión o derechos colectivos.

1.6. Cláusula de continuidad y supervivencia

La existencia, dignidad y continuidad histórica y jurídica de la Comunidad no dependen de coyunturas políticas. Aun en escenarios extraordinarios de ruptura o inoperancia del orden constitucional, la Comunidad afirma su continuidad institucional y su capacidad de autogobierno, preservando su población, su ámbito territorial de asentamiento, su gobierno y su capacidad de relacionarse con otros sujetos y autoridades. En tales supuestos, se tomarán como criterios orientadores los principios reconocidos en el derecho internacional general, incluidos los de la Convención de Montevideo sobre Derechos y Deberes de los Estados (1933), sin que ello suponga en el presente una pretensión de separación del Estado mexicano, sino un mandato de autoprotección, guía, permanencia y preservación de nuestra identidad ancestral.

1.7. Autoadscripción, pertenencia abierta y prohibición de discriminación por nacionalidad

La pertenencia a la Comunidad Xochitlamapan nace de la autoadscripción libre e informada del ser humano y del reconocimiento de la Asamblea, conforme a nuestros usos y costumbres y ésta constitución. No se discriminará por nacionalidad, origen, lugar de nacimiento, idioma o situación migratoria. La Comunidad puede integrar mexicanas, mexicanos y también seres humanos de otras nacionalidades que compartan nuestra cosmovisión, asuman nuestros valores y obligaciones y sean aceptados por el autogobierno y la Comunidad por haber demostrado ese compromiso y cosmovisión; la pertenencia comunitaria es cultural y política y no confiere ni requiere ciudadanía estatal. En todo

caso regirá el principio pro homine y la interpretación intercultural y deberá armonizarse en casos de requerirse.

1.8. Irretroactividad y no regresividad (cláusula pétrea)
Ninguna reforma, acuerdo o práctica —interna o externa— podrá tener efectos retroactivos en perjuicio de los seres humanos integrantes, ni restringir, suprimir o desnaturalizar el núcleo de los derechos de igualdad, no discriminación, autoadscripción y pertenencia aquí reconocidos. Rige el principio de progresividad de los derechos humanos: toda modificación deberá ampliar su protección, nunca disminuirla. Cualquier acto en contrario es nulo en el ámbito comunitario. Ante duda interpretativa, se aplicará la regla más protectora conforme al principio pro homine.

1.9. Ley aplicable y jurisdicción
Toda relación externa se rige por la Constitución mexicana, los tratados de derechos humanos y Los instrumentos internacionales aplicables, así como esta Constitución Interna. No hay sumisión o subordinación a legislación extranjera ni prórroga de jurisdicción sin acuerdo expreso de la Asamblea mediante Procedimiento de Reformas Trascendentes (P.R.T.).

Referencias normativas y jurisprudenciales extractadas (uso interno)
[Nota terminológica: en las citas textuales que emplean "personas", se mantiene la redacción oficial; en esta Constitución se entiende como "seres humanos", conforme a nuestra terminología.]
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 1
Texto relevante:
"En los Estados Unidos Mexicanos todas las 'personas' gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte… Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales… favoreciendo en todo tiempo a las 'personas' la protección más amplia."
"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana…"
(En nuestra Constitución interna, el principio pro persona se entiende y aplica como pro homine).
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 2
Texto relevante:
"La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas…"
"El derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía…"
"…para aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales y los derechos humanos…"
• Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales
Art. 1(2), texto: "La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá ser criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio."
Art. 6, idea central: consulta previa, libre e informada, de buena fe, cuando medidas puedan afectarles directamente.
Art. 8(1), texto: "Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse

debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.”
Arts. 13–14, idea central: respeto a la relación especial con tierras/territorios; reconocimiento de derechos sobre tierras tradicionalmente ocupadas.
• Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
Art. 3, texto: “Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación…”
Art. 9, texto: “Los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a pertenecer a una comunidad o nación indígena, de conformidad con las tradiciones y costumbres de la comunidad o nación de que se trate.”
Art. 33(1), texto: “Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia con arreglo a sus costumbres y tradiciones.”
• Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, Varios 912/2010 (Caso Radilla Pacheco)
Criterio central: todas las autoridades están obligadas a ejercer control de convencionalidad ex officio; el parámetro de regularidad incluye la Constitución y los tratados; se debe preferir la interpretación más favorable a la ‘persona’ cuando se trate de derechos humanos (principio pro persona/pro homine).
• Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, Tesis 1a. CCCLII/2018
Criterio central: los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas son válidos en su ámbito propio, siempre que respeten los derechos humanos y el orden constitucional; los órganos jurisdiccionales deben realizar interpretación intercultural y evitar estereotipos al valorar instituciones y prácticas comunitarias.
• Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), SUP-JDC-9167/2011 y acumulados (Caso Cherán)
Criterio central: reconocimiento del derecho a elegir autoridades por sistemas normativos propios; la autoadscripción calificada se sustenta en elementos objetivos de pertenencia y participación comunitaria; el ejercicio de la libre determinación no se condiciona a regímenes agrarios específicos.
• Suprema Corte de Justicia de la Nación, Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren pueblos y comunidades indígenas (ediciones vigentes)
Criterios-guía: interpretación intercultural; reconocimiento de la autoadscripción como elemento fundamental; deber de evitar estereotipos y discriminación; aplicación del estándar de máxima protección.
• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED)
Art. 1 y 4, idea y texto relevante: define discriminación como toda distinción que anule o menoscabe derechos por, entre otros, “origen étnico o nacional”, “idioma” y “situación migratoria”. Prohíbe explícitamente la discriminación por nacionalidad y situación migratoria.

ARTÍCULO 2. Derechos humanos, auto adscripción y alineamiento con valores comunitarios

2.1. Derechos humanos y principio pro homine

La Comunidad garantiza respeto absoluto a los derechos humanos de todo ser humano, dentro de las declaraciones de los derechos humanos tanto de 1776, 1789, como aquellas de la carta de los derechos Humanos de 1948, entendiendo no ostante que éstas son mas paa las “personas” y no para nuestra auto determincacion como Seres Humanos. Nuestras decisiones se guían por nuestras costumbres y por el principio pro homine: ante varias normas o interpretaciones, se aplicará la que brinde mayor protección

a la vida, dignidad, libertad, integridad, cultura y derechos de quienes integran la Comunidad y del sujeto colectivo que la conforma. Ninguna autoridad externa podrá condicionar la pertenencia o los derechos internos de las y los integrantes a registros, padrones o figuras ajenas a esta Constitución.

2.2. Igualdad y no discriminación

No habrá trato desigual, exclusión ni rechazo por motivos ajenos a la convivencia y a esta Constitución. En especial, queda prohibida cualquier discriminación por origen o nacionalidad, lengua o cultura, color de piel, sexo, género, edad, orientación o preferencia sexual, identidad o expresión de género, estado civil o familiar, condición de salud o discapacidad, condición social o económica, religión o convicciones espirituales, opiniones o filiación política, antecedentes penales o cualquier otra condición análoga.

2.3. Autoadscripción e integración

La pertenencia a la Comunidad nace de la autoadscripción libre e informada del ser humano y es validada mediante reconocimiento recíproco con la Asamblea, previa guía y orientación del Consejo de Sabios. La Comunidad está abierta a seres humanos que, de modo voluntario, comprendan, respeten y se alineen con nuestros valores, cosmovisión y normas ancestrales, comprometiéndose con la vida comunitaria, el tequio y el cuidado de la Madre Tierra.

2.4. Consejo de Sabios (guía y custodia)

Habrá un Consejo de Sabios elegido por la Comunidad. Su palabra guarda y guía: vela por la ética, la moral, la justicia y las costumbres; orienta y media en los procesos de integración, permanencia y convivencia. La decisión final corresponde a la Asamblea, escuchada la voz del Consejo de Sabios.

2.5. Educación comunitaria

Para preservar la continuidad cultural y el sentido de pertenencia, la Comunidad promoverá la educación comunitaria desde la infancia, con empatía y disciplina, transmitiendo lengua, permacultura, oficios, historia y valores, sin violencias y cuidando el interés superior de niñas y niños.

2.6. Permanencia y “no expulsión”

La permanencia se sostiene en el respeto y alineamiento con nuestras normas internas. Ante incumplimientos reiterados se seguirá este camino:

a) consejo y diálogo;

b) acuerdos de corrección y reparación, con acompañamiento;

c) si nada de ello funciona, la Asamblea, a propuesta del Consejo de Sabios, podrá aplicar la figura de “no expulsión”: solicitar al integrante que, de común acuerdo, se retire voluntariamente por un tiempo o de manera definitiva, dentro de un plazo razonable.

Todo se hará con respeto a su dignidad, a sus bienes y a su seguridad, se asentará en acta y nunca procederá por motivos prohibidos de discriminación ni mediante coacción o tratos degradantes. La o el integrante podrá pedir su reincorporación cuando cumpla lo acordado y la Asamblea así lo decida.

Artículo 3. Organización y Gobernanza Comunitaria

La estructura organizativa combina la participación democrática con la sabiduría ancestral, el derecho consuetudinario, el autogobierno y la soberanía interna, en armonía con los principios morales y la cosmovisión de la Comunidad.

3.1. Órganos de gobierno

a) Comité Ejecutivo Comunitario Democrático: con rotación periódica obligatoria y participación plena y transparente, administra, gestiona y representa a la colectividad.

b) Consejo de Sabios (Consejo de Ancianos): integrado por al menos tres (3) e idealmente cinco (5) miembros o mas impares, electos democráticamente. La edad no es requisito; lo esencial es la sabiduría demostrada, la experiencia, el compromiso con la cosmovisión, el conocimiento de valores y tradiciones ancestrales, el entendimiento del derecho consuetudinario (interno, nacional e internacional) y una profunda visión de humanismo y justicia.

3.2. Voto ponderado del Consejo de Sabios

a) El Consejo ejerce un voto colectivo ponderado. En su deliberación interna, cada sabio cuenta con un voto ponderado por 7 (siete) y el Sabio Mayor por 8 (ocho), para un total de treinta y seis (36) cuando el Consejo está integrado por cinco (5) sabios.

b) Si, de forma transitoria por no más de un (1) año, el Consejo opera con tres (3) sabios, los dos sabios contarán por 11 (once) y el Sabio Mayor por 14 (catorce), para mantener el total de 36.

c) Si, por vacancia temporal, el Consejo opera con cuatro (4) sabios, podrá hacerlo de forma excepcional por hasta ciento ochenta (180) días. Su voto de bloque seguirá representando el 40% de la votación ponderada comunitaria y la decisión interna requerirá al menos tres (3) votos.

3.3. Mayoría interna del Consejo y reserva de unidad

Para emitir su voto como bloque, el Consejo debe alcanzar una mayoría calificada interna mínima del 60% de sus integrantes (al menos 3 de 5, o 3 de 4 si estuviera incompleto). La decisión colectiva es vinculante para todas y todos sus integrantes, quienes actuarán en unidad, con discreción y responsabilidad ética, asentando en acta los fundamentos de su decisión.

3.4. Reglas de Decisión en Asamblea: La Confianza como Fundamento de la Legitimidad

a) Principio de Participación, Confianza Tácita y Unión Comunitaria.

El honor dicta que el deber de un Xochítla es participar activamente en el cuidado del destino colectivo. En nuestro sistema, la existencia del Consejo de Sabios —garante de la cosmovisión y el bien común— actúa como la salvaguarda fundamental. Históricamente, quien no asiste a una Asamblea no está abdicando de su responsabilidad, sino emitiendo un voto de confianza tácito, confiando en que el Consejo y los presentes velarán por el interés de todos.

Por tanto, no se establecerán requisitos de quórum para las Asambleas ordinarias, pues la legitimidad está garantizada por la estructura misma de nuestro autogobierno. No obstante, y en honor a la Palabra Dada que nos une, esta Constitución insta a la máxima participación, pues entendemos que el acto de reunirse, debatir y decidir juntos no es sólo un deber, sino la práctica sagrada que más fortalece nuestros lazos comunitarios.

b) Cómputo de Mayorías sobre los Presentes.

En consecuencia, y honrando a quienes asumen la responsabilidad de participar activamente, se decreta

que todas las mayorías requeridas en esta Constitución se calcularán siempre sobre la base de los integrantes presentes y votantes en la Asamblea correspondiente, y no sobre el censo total de la Comunidad.
c) Aprobación Normativa.
Para la aprobación de asuntos normativos o fundamentales, se requerirá una mayoría calificada del 70% de la votación ponderada total emitida en la sesión, contando el 60% correspondiente a los votos emitidos por los asambleístas presentes y el 40% correspondiente al voto colectivo del Consejo de Sabios, cuya participación es indispensable para la validez del acto.

3.5. Voto suspensivo del Consejo
El Consejo de Sabios podrá emitir un veto suspensivo cuando, de buena fe, considere que una norma aprobada afecta gravemente valores esenciales o derechos humanos. El veto abre un periodo de reflexión y educación comunitaria de hasta noventa (90) días, con información clara y deliberación en círculos de palabra. Concluido el periodo, la Asamblea podrá confirmar la norma con la mayoría calificada indicada; al confirmarse, el veto se levanta.

3.6. Veto definitivo en materias vitales
En asuntos vitales de identidad, lugares sagrados, lengua, calendario ritual, justicia consuetudinaria, Madre Tierra y principios éticos fundamentales, el Consejo podrá ejercer veto definitivo, únicamente por unanimidad de sus integrantes y mediante resolución motivada y asentada en acta. Este veto se sujeta a mecanismos de cuidado: publicidad interna de las razones, posibilidad de solicitud de reapertura por al menos el 40% de la Asamblea tras un nuevo periodo de diálogo y aprendizaje de ciento ochenta (180) días, y evaluación por la Comisión de Honor y Justicia. Mientras subsista el veto definitivo, no se aplicará la norma impugnada.

3.7. Organización y extensión de estructura
(El detalle de esta organización se desarrolla en los apartados siguientes).

3.8. Estructura del Gobierno Comunitario
a) Asamblea Comunitaria: cuerpo supremo compuesto por todos los miembros plenos, con derechos políticos de participación, consulta y voto. Puede ratificar, modificar o rechazar propuestas del Consejo y del Comité, dentro de los límites aceptados por la Comunidad.
b) Consejo de Sabios Fundacional: órgano rector de guía ética, cultural y política; garante de la cosmovisión ancestral, valores comunitarios e identidad histórica.
c) Comité Ejecutivo: órgano de gestión diaria, coordinación administrativa y ejecución de políticas aprobadas por la Asamblea y, cuando corresponda, por el Consejo de Sabios.

3.9. La Asamblea Comunitaria
a) Integra a quienes sean reconocidos como miembros plenos de la Comunidad Xochitlamapan, sin discriminación.
b) Participa en asambleas ordinarias y extraordinarias, con voz y voto en elecciones, reformas y políticas.
c) Es el órgano supremo en la toma de decisiones democráticas; es la Comunidad, el Pueblo.
d) La Asamblea y el Consejo de Sabios ejercen conjuntamente la autoridad normativa comunitaria, con votación ponderada: Asamblea 60%, Consejo 40%.

3.10. El Comité Ejecutivo

a) Estará constituido idealmente por mínimo cinco (5), ampliándose conforme crezcan las necesidades. En la etapa formativa, el Consejo de Sabios podrá realizar designaciones directas y los cargos serán voluntarios. Con la madurez comunitaria, se podrán establecer beneficios o remuneraciones, conforme lo proponga el Consejo y lo apruebe la Asamblea.

b) La renovación y elección serán rotativas y democráticas, mediante procesos organizados por la Asamblea, que podrán ajustarse según necesidades para garantizar transparencia y mejora continua.

c) Sus integrantes deberán mostrar compromiso con valores comunitarios, ética, conocimiento de derecho consuetudinario y transparencia.

d) Gestiona la administración cotidiana y ejecuta las decisiones comunitarias, sirviendo de puente entre órganos de gobierno y miembros.

e) Promueve la participación activa, la rendición de cuentas y la transparencia.

f) Podrá ampliarse o redefinirse según necesidades, respetando principios democráticos y proporcionalidad.

g) Junto con el Consejo de Sabios, impulsa la elaboración de normativas derivadas de esta Constitución.

h) Lleva registros, contabilidad, tesorería y relaciones con entidades externas.

i) Funciones y Responsabilidades Internas. Para garantizar su operatividad, el Comité Ejecutivo distribuirá entre sus miembros, como mínimo, las siguientes funciones o responsabilidades fundamentales: un Coordinador-Portavoz, encargado de la coordinación interna y de ser el principal enlace de comunicación; un Responsable de Archivo y Actas, para la gestión documental; y un Tesorero, para la custodia de la Arca Comunal. En la etapa fundacional, un mismo integrante podrá asumir más de una de estas funciones. Conforme a las necesidades, la Asamblea podrá crear nuevas responsabilidades específicas dentro del Comité, integrando a los Agentes que se designen (como el de Vigilancia, de Catastro, etc.) a esta estructura ejecutiva.

3.11. Del Cuerpo de Agentes Comunitarios y su Integración al Comité Ejecutivo

a) Naturaleza. El Comité Ejecutivo se amplía y se nutre con un Cuerpo de Agentes Comunitarios, quienes son integrantes con responsabilidades específicas y forman parte plena del órgano ejecutivo. Cuando esta Constitución se refiere al "Comité Ejecutivo", se entiende que incluye a los responsables de funciones (Coordinador-Portavoz, etc.) y a todos los Agentes Comunitarios designados.

b) Composición del Cuerpo de Agentes. La Asamblea designará, por votación, como mínimo a los siguientes Agentes Comunitarios, con mandatos renovables de dos (2) años:

1. Un Agente de Vigilancia.
2. Un Agente de Resolución de Conflictos, que actuará en un tándem de justicia con:
3. Un Agente de Apoyo a la Resolución de Conflictos, procurando siempre el equilibrio y la perspectiva de género en este tándem.
4. Un Agente de Catastro y Ordenamiento Territorial.

c) Flexibilidad y Crecimiento. En la etapa fundacional, un mismo integrante podrá asumir más de una función o cargo de Agente. La Asamblea podrá crear nuevos cargos de Agentes conforme a las necesidades de la Comunidad, los cuales se integrarán plenamente al Comité Ejecutivo.

3.12. De los Delegados de Fase y la Cohesión Territorial

a) Naturaleza y Misión: Para garantizar la cohesión, la comunicación fluida y la gestión eficaz a nivel

local, cada una de las Fases territoriales de la Comunidad elegirá, de entre sus residentes y mediante asamblea de Fase, a un Delegado de Fase. Su misión es ser el enlace principal entre los integrantes de su Fase y el Comité Ejecutivo, y coordinar la implementación de los tequios y acuerdos comunitarios en su ámbito territorial.
b) Subordinación y Coordinación: Los Delegados de Fase actúan en coordinación con el Comité Ejecutivo y bajo la guía de los principios establecidos por la Asamblea y el Consejo de Sabios. No constituyen un nivel de gobierno autónomo, sino el brazo ejecutivo y de cuidado mutuo de la Comunidad en el territorio.
c) Elección y Mandato: Serán electos por un periodo de dos (2) años, pudiendo ser reelegidos, y su nombramiento será ratificado por el Comité Ejecutivo y asentado en el Archivo Comunitario.

3.13. De los Secretarios Ejecutivos y la Continuidad Operativa
Para garantizar que la administración, la justicia y la defensa de la Comunidad nunca se paralicen por vacancias temporales, exceso de carga comunitaria o situaciones de emergencia, se instituye la figura de los Secretarios Ejecutivos.
a) Naturaleza y Función: Son miembros de la Comunidad designados como personal de apoyo táctico, técnico u operativo, adscritos al Comité Ejecutivo o al Consejo de Sabios, con facultades delegadas específicas para asistir en las labores de gobierno.
b) Nombramiento Ágil: En reconocimiento a su papel de guardianes de la estabilidad, el Consejo de Sabios tiene la facultad soberana de nombrar de manera directa y provisoria a los Secretarios Ejecutivos, seleccionando preferentemente a integrantes que ya brinden servicio destacado o, en su defecto, a cualquier integrante de la Asamblea con probada capacidad y honorabilidad.
c) Duración: Estos nombramientos provisorios tendrán la duración que la necesidad exija. Para que un Secretario Ejecutivo adquiera carácter permanente, su nombramiento deberá ser ratificado posteriormente por la Asamblea.

3.14. Relaciones y firma comunitaria
a) Relación exterior comunitaria, interna e internacional. El Comité Ejecutivo, con mandato de la Asamblea y guía del Consejo de Sabios, podrá sostener relaciones diplomáticas comunitarias —internas e internacionales— con pueblos, comunidades, ciudades, municipalidades, organismos internacionales, Estados y sus entidades, y con seres humanos, colectividades e instituciones de buena fe. Estas relaciones pueden ser culturales, espirituales, humanitarias, técnicas, académicas, ambientales, económicas solidarias, sanitarias, de protección civil, de paz y seguridad humanas, y otras de interés comunitario. Se rigen por esta Constitución, por la armonización de libertades y por el respeto mutuo, sin pretensión de suplantar la personalidad internacional estatal ni de invadir competencias federales.
b) Instrumentos de cooperación y acuerdos. La Comunidad puede celebrar acuerdos, protocolos, cartas de hermandad, memorandos, convenios de asistencia y cooperación, pactos de paz y neutralidad, acuerdos de ayuda en desastres, de intercambio cultural y educativo, de comercio justo, de protección de lugares sagrados, de reconocimiento mutuo, y otros instrumentos de naturaleza comunitaria o consuetudinaria, presentes o futuros. Estos instrumentos expresan la voluntad del sujeto colectivo.
c) Firma y acreditación comunitaria. Los actos y comunicaciones externas se suscribirán a nombre de la Comunidad Xochitlamapan. El Presidente y el Vocal —o quienes designe la Asamblea— firmarán con su nombre de pila y/o denominación tradicional del cargo. La acreditación se realiza mediante sello físico y/o digital de la Comunidad y la clave del acta de designación resguardada en el archivo

comunitario. La identidad civil completa de las y los firmantes es información interna y no se entrega a terceros.
d) Confidencialidad e identidad: ser humano y “persona”. Es principio de la Comunidad la confidencialidad del ser humano y la distinción entre ser humano y “persona” como ficción jurídica del derecho positivo. Ninguna autoridad o tercero podrá exigir la revelación de nombres civiles completos, apellidos, números oficiales o documentos de identidad de quienes representen a la Comunidad para la validez de actos comunitarios. Bastará la constancia de mandato comunitario, el sello y la firma por cargo o nombre tradicional. La Comunidad podrá, si lo estima necesario, emitir constancias de legitimación con sistemas de verificación propios (códigos, libros de registro, validación criptográfica o similar) sin revelar datos personales. Lo anterior es sin perjuicio de lo previsto en el apartado 3.20 de este artículo respecto de advertencias comunitarias proporcionales para proteger a la Comunidad cuando exista riesgo cierto.

3.15. Garantías y límites en relaciones externas

a) Prohibición de registros fiscales o mercantiles y uso del nombre
La Comunidad no se inscribirá ante el SAT ni en registros fiscales o mercantiles como sujeto distinto; su personalidad jurídica es originaria, constitucional y consuetudinaria. La denominación “Comunidad Autosustentable Xochitlamapan” no podrá usarse para obtener RFC, razones sociales, padrones, claves o identificadores externos. Cualquier intento de terceros carece de reconocimiento comunitario y constituye falta grave.
b) Consentimiento libre, informado y sin coacción
Ningún trámite o registro externo se realizará sin acuerdo previo de la Asamblea, información completa de fines, alcances, riesgos y alternativas, y consentimiento libre e informado de los seres humanos directamente involucrados. Es nulo en el ámbito comunitario cualquier “consentimiento” obtenido mediante coacción, condicionamiento de apoyos o desinformación, en particular cuando provenga de autoridades del Poder Ejecutivo.
c) No condicionamiento de apoyos
Se rechazan apoyos o convenios que condicionen la adopción de registros fiscales o mercantiles, la incorporación a padrones o la entrega de datos sensibles. Toda relación deberá adecuarse a esta Constitución y a nuestra cosmovisión.
d) Llave ejecutiva (candado específico)
Quedan prohibidas las relaciones con autoridades del Poder Ejecutivo que impliquen padrones, altas o registros que afecten la soberanía interna o la confidencialidad del ser humano. Sólo mediante P.R.T. podrá autorizarse, de forma excepcional y delimitada, una relación instrumental que no altere la personalidad de la Comunidad ni permita uso de su nombre en registros externos, con cláusulas de no subordinación y revocación en cualquier momento por interés comunitario.

3.16. De los Comités de Apoyo Estratégico

Para fortalecer la defensa de la soberanía y la vitalidad de la cosmovisión, se establecen los siguientes comités de carácter consultivo y operativo, que actuarán siempre en coordinación y armonía con los órganos de gobierno:
a) Del Comité Jurídico:
1. Naturaleza y Misión: Se instituye el Comité Jurídico como un órgano permanente de consulta, análisis y defensa. Su misión es reunir las capacidades y conocimientos de los integrantes con

formación o experiencia en derecho para vigilar, interpretar y defender el sistema normativo de la Comunidad. Actuará como el principal escudo intelectual frente a las tergiversaciones y presiones externas, en especial las provenientes del poder ejecutivo y sus organismos.
2. Funciones: Sus funciones principales son: analizar la legislación y las políticas externas que puedan afectar a la Comunidad; preparar argumentarios y estrategias de defensa; y, en coordinación con el Consejo de Sabios, promover entre todos los integrantes el conocimiento profundo y correcto de nuestra Constitución y Código Civil Comunitario codificados.
3. Integración: Estará integrado por todos aquellos Seres Humanos de la Comunidad que voluntariamente ofrezcan sus conocimientos y capacidades en la materia, y será coordinado por quien el propio comité designe.
b) Del Comité Espiritual, Ancestral y Cultural:
1. Naturaleza y Misión: Se instituye el Comité Espiritual, Ancestral y Cultural como el órgano custodio y promotor de la cosmovisión, la identidad y las prácticas ancestrales de la Comunidad. Su misión sagrada es garantizar que la cultura Olmeca y Tolteca no sólo se preserve, sino que se viva, se transmita y florezca en las nuevas generaciones.
2. Funciones: Sus funciones principales son: guiar y organizar rituales, ceremonias y costumbres; enseñar los valores éticos y morales de nuestra cosmovisión a los jóvenes; y promover activamente espacios de aprendizaje como mesas de diálogo, juegos con niños, retiros y temazcales.
3. Estructura y Liderazgo: El Comité estará liderado por dos portavoces principales, denominados Guía Maestro (a) y Guía Adjunto (a), quienes serán los guías de las actividades. El comité podrá tener tantos integrantes como sea necesario para cumplir su misión.
4. Armonía con el Consejo de Sabios: Toda actividad, ceremonia o enseñanza impulsada por este comité deberá ser planificada y ejecutada en estrecha armonía y con el visto bueno del Consejo de Sabios, garantizando la coherencia y el respeto a la tradición.
5. Elección: Los Guías principales serán designados fundacionalmente por el Consejo de Sabios. En los ciclos posteriores, serán electos por la Asamblea General, reconociendo la importancia de que toda la comunidad valide a sus guías espirituales.

3.17. Cláusula de continuidad y contingencia exterior

Continuidad y reconocimiento.
La Comunidad afirma su continuidad institucional y su capacidad de relación exterior aun en escenarios extraordinarios de colapso, ocupación o inoperancia del Estado mexicano. En tales supuestos, ejercerá su personalidad y capacidad plena para proteger a su población, su ámbito territorial, su gobierno y su cultura, pudiendo buscar reconocimiento y celebrar acuerdos con sujetos externos, incluidos Estados y organismos internacionales, guiándose por principios del derecho internacional general —entre ellos los criterios de la Convención de Montevideo—, sin que ello implique hoy renuncia a su identidad mexicana ni acto de secesión. El ejercicio de estas facultades será siempre pacífico, no violento y orientado a la preservación de la vida, la dignidad y la Madre Tierra.

3.18. Consejo de Sabios Fundacional

a) Estará integrado por mínimo tres (3) sabios fundacionales y, de forma ideal, por cinco (5). Estará encabezado por un Sabio Mayor, elegido tomando en cuenta legado ancestral, cosmovisión, valores éticos y compromiso comunitario.
b) El Sabio Mayor es Guardián y Símbolo de la Sabiduría; en la deliberación interna del Consejo, su

voto pondera 8.
c) En procesos relativos a su propia elección o a la designación de nuevos sabios, el Sabio Mayor tiene voto doble dentro del Consejo.
d) La permanencia es renovable; la reelección es posible, honrando que la sabiduría se profundiza con el tiempo.
e) Del Sabio Secretario y la Sucesión Interna. El Consejo de Sabios, en su primera sesión o cuando lo considere necesario, elegirá de entre sus miembros (excluyendo al Sabio Mayor) a un Sabio Secretario. Su elección requerirá la mayoría de los votos internos del Consejo. El Sabio Secretario actuará como segundo al mando, asistirá al Sabio Mayor y será su sustituto natural e inmediato en caso de ausencia temporal, incapacidad o recusación, asumiendo todas sus funciones, incluyendo el ejercicio del voto reforzado. Esta figura garantiza la continuidad y la estabilidad de la guía del Consejo en todo momento.

3.19. Vacancias, Incapacidad, Sucesión y Renovación del Consejo de Sabios

a) Causas de Vacancia. La vacancia de un asiento en el Consejo puede darse por deceso, incapacidad permanente, renuncia aceptada, revocación por causa grave o ausencia prolongada injustificada. Se entenderá por ausencia prolongada: i) la inasistencia a tres (3) sesiones consecutivas del Consejo sin causa justificada; o ii) la inasistencia por más de noventa (90) días naturales continuos.
b) Procedimiento para Declarar la Incapacidad.
1. Definiciones: Se entiende por incapacidad temporal la que impide ejercer el cargo por más de 30 y hasta 180 días, y por incapacidad permanente la que previsiblemente superará los 180 días.
2. Proceso de Diálogo y Cuidado: El procedimiento puede iniciarse a solicitud del propio Sabio, del Consejo o de su clan. Se basará en el diálogo, la escucha y podrá incluir opiniones de medicina tradicional o externa. El Consejo, con base en ello y aplicando el principio pro homine, decidirá por mayoría.
3. Efectos: La incapacidad temporal dará lugar a una suplencia. La incapacidad permanente declarará la vacancia del cargo.
4. Confidencialidad: Los motivos de salud son estrictamente confidenciales y se resguardarán en el Archivo con acceso restringido.
c) Procedimiento para Cubrir una Vacante de Sabio.
1. Plazo: Toda vacante deberá ser cubierta en un plazo máximo de ciento ochenta (180) días.
2. Propuesta Exclusiva de Candidatos: La facultad para proponer candidatos a un nuevo Sabio reside exclusivamente en el Consejo de Sabios. Los Sabios restantes propondrán a la Asamblea a una o más personas que consideren de conducta intachable, honor y convicción.
3. Ratificación por la Asamblea: La candidatura propuesta será presentada a la Asamblea General. Para ser ratificado como nuevo Sabio, el candidato deberá obtener la mayoría calificada del 70% de la votación ponderada tradicional.
d) Procedimiento Especial para la Sucesión del Sabio Mayor (en caso de vacancia permanente).
1. Fase Interina: Tras la vacancia permanente del Sabio Mayor, el Sabio Secretario asumirá de inmediato el cargo como Sabio Mayor Interino. Simultáneamente, se iniciará el proceso para cubrir el asiento de Sabio que ha quedado vacante, siguiendo el procedimiento del inciso c).
2. Elección Interna y Soberana: Una vez que el Consejo esté nuevamente integrado por su número completo, el Sabio Mayor Interino convocará a una Sesión Solemne del Consejo para la Elección del nuevo Sabio Mayor. La elección reside exclusivamente en el seno del Consejo y requerirá una mayoría

super-calificada de al menos el 80% de los votos de sus pares.
e) Restricción para Nuevos Sabios. Un Sabio recién incorporado no podrá ser candidato a Sabio Mayor sino hasta haber cumplido al menos dos (2) años de servicio en el Consejo, salvo decisión unánime del Consejo.

3.20. Protección comunitaria y advertencias proporcionales

a) Finalidad. La Comunidad se protege a sí misma sin estigmatizar ni vulnerar la dignidad de nadie. La confidencialidad es la regla; la advertencia es excepcional y proporcional al riesgo.
b) Inicio. La situación puede ser advertida por el Agente Comunal de Vigilancia o por denuncia de cualquier integrante. El Comité Ejecutivo recibe y registra de manera reservada y remite de inmediato al Consejo de Sabios.
c) Indagación y palabra. El Consejo de Sabios hablará primero con la o el integrante involucrado para escuchar, aclarar y buscar acuerdos. Podrá solicitar pruebas razonables, informes del Agente Comunal de Vigilancia y, cuando proceda, opiniones de medicina tradicional u otras que la o el integrante estime.
d) Medidas cautelares urgentes. Si hubiera riesgo inminente para la seguridad o la salud de integrantes o de la Comunidad, el Consejo podrá dictar medidas cautelares temporales y específicas (p. ej., separación de tareas de riesgo, restricciones de contacto, resguardo, cambios de actividad) por un plazo breve y revisable. Se informará sólo a quienes deban saber, con el mínimo de datos.
e) Tipos de advertencia.
• Advertencia reservada: dirigida a autoridades comunitarias competentes y a integrantes directamente afectados, con la mínima información necesaria para su protección.
• Advertencia comunitaria: dirigida a toda la Asamblea únicamente cuando no haya otro remedio para prevenir o mitigar el riesgo. Se comunicará lo indispensable, evitando detalles sensibles —en especial los de salud—, salvo consentimiento expreso o necesidad extrema.
f) Plan de cuidado y seguimiento. Las advertencias irán acompañadas de un plan de cuidado/restauración, con apoyos de la Comunidad cuando corresponda (salud, mediación, acompañamiento). Las medidas se revisarán periódicamente y cesarán tan pronto se mitigue el riesgo.
g) Garantías del integrante. Derecho de palabra y defensa; acompañamiento; trato digno; prohibición de escarnio, difamación, violencia o linchamiento. Quien divulgue indebidamente información sensible asumirá responsabilidades internas ante la Comisión de Honor y Justicia.
h) Cooperación prudente cuando proceda. Si los hechos pudieran constituir delito o exigir intervención externa para proteger a víctimas, la Comunidad coadyuvará de manera prudente, no subordinada, con las autoridades competentes, preservando la confidencialidad y la seguridad de los seres humanos involucrados.
i) Registro reservado. Toda actuación se asentará en acta breve con clave y sello, resguardada en archivo confidencial. Sólo las autoridades comunitarias competentes tendrán acceso; no se entrega a terceros.
j) Principio rector. Siempre se aplicará la medida menos lesiva que proteja adecuadamente a la Comunidad, conforme al principio pro homine, a nuestra cosmovisión y a los usos y costumbres.

3.21. Revisión y renovación del Consejo

a) Cada ocho (8) años se realizará una revisión integral del Consejo de Sabios para evaluar su composición y desempeño.
b) Si existe unanimidad dentro del Consejo (con el voto doble del Sabio Mayor), podrá emitir informe

de continuidad para conocimiento de la Asamblea.
c) Si no hay unanimidad, el Comité Ejecutivo convocará a proceso de renovación del Consejo, aplicando la ponderación Asamblea 60% / Consejo 40% prevista en esta Constitución.
d) El voto reforzado del Sabio Mayor es una salvaguarda de la esencia cultural y espiritual de la Comunidad.

3.22. Procedimientos Legislativos y de Reforma Constitucional
Para garantizar la estabilidad de la Comunidad y, al mismo tiempo, permitir la evolución de su sistema normativo, se establecen los siguientes procedimientos:

3.23. Procedimiento Legislativo Ordinario (P.L.O.) - El Motor de la Vida Comunitaria
a) Filosofía del Procedimiento: Agilidad Democrática y Consenso Dinámico. Este procedimiento está diseñado para equilibrar dos principios sagrados: la máxima participación democrática y la agilidad necesaria para que nuestro autogobierno pueda operar eficazmente. Se fundamenta en la confianza que la Asamblea deposita en sus representantes electos, pero garantiza en todo momento un mecanismo robusto para que la voz del colectivo sea la guía final. Es un sistema dinámico que prioriza el diálogo y la adaptación antes que la confrontación.
b) Ámbito y Propósito: Este es el procedimiento estándar para dar vida y operatividad a los principios de esta Constitución. A través del PLO se crearán, modificarán o derogarán todas las leyes secundarias que rigen la convivencia. Esto incluye, de manera enunciativa y no limitativa: el desarrollo y la ampliación del Código Civil Comunitario; la creación de Reglamentos específicos; la elaboración de Manuales de procedimiento; y la institución de nuevos Comités u órganos que la vida comunitaria requiera. Bajo ninguna circunstancia podrá usarse el P.L.O. para reformar esta Constitución.
c) Iniciativa Legislativa: Podrán proponer una nueva ley o una modificación el Consejo de Sabios o el Comité Ejecutivo.
d) Proceso de Legislación por Representación y Consentimiento Tácito:
1. Fundamento: La Asamblea General, como cuerpo soberano, elige al Consejo de Sabios y al Comité Ejecutivo como sus representantes directos, confiándoles la labor de legislar sobre la operatividad de la vida comunitaria.
2. Aprobación por los Órganos de Gobierno: La propuesta de ley será deliberada y votada conjuntamente por el Consejo de Sabios y el Comité Ejecutivo. Para su aprobación, se requerirá una mayoría calificada del 70% de los votos ponderados combinados de ambos órganos (Consejo 40% / Comité 60%).
3. Período de Publicación y Primera Objeción: Una vez aprobada, la ley será publicada y comunicada a toda la Comunidad, abriéndose un período de veinte (20) días naturales para su revisión. Durante este período, si un mínimo del veinte por ciento (20%) de los integrantes de la Asamblea presenta por escrito una objeción fundada, la ley quedará automáticamente suspendida.
4. Fase de Diálogo y Adaptación: Tras una primera objeción, el Consejo y el Comité Ejecutivo analizarán sus fundamentos. Si consideran que la objeción se puede resolver mediante un ajuste o modificación, podrán proponer una versión revisada de la ley. Esta nueva versión se publicará y se abrirá un segundo y final período de quince (15) días naturales para su revisión.
5. Activación de la Votación en Asamblea (El Freno Democrático Final): Si durante este segundo período se presenta nuevamente una objeción por parte de un mínimo del veinte por ciento (20%) de la Asamblea, o si los órganos de gobierno deciden no modificar la propuesta original tras la primera

objeción, el Comité Ejecutivo deberá entonces, de forma obligatoria, convocar a una Asamblea General para someter la ley (en su versión original o revisada) a la votación ponderada tradicional, donde se requerirá la mayoría calificada del 70% para su aprobación final, conforme a las reglas establecidas en el Artículo 3, apartado 4 (actual 3.4).
e) Promulgación y Vigencia: Si transcurrido el primer período de veinte días (o el segundo período de quince, en su caso) no se presenta ninguna objeción que cumpla el requisito del umbral, se entenderá que la Asamblea ha otorgado su consentimiento tácito. La ley será entonces promulgada formalmente, se le asignará su CUA y entrará en vigor.

3.24. Procedimiento para Reformas Trascendentes a la Constitución (P.R.T.)
a) Ámbito de Aplicación: Este procedimiento es el único válido para modificar los Artículos de Protección Especial, conforme a lo estipulado en el Artículo 15 de esta Constitución.
b) Requisitos Agravados:
1. La propuesta deberá contar con el aval previo y unánime del Consejo de Sabios.
2. Se convocará a un Referéndum Comunitario con un quórum mínimo del 90%.
3. La aprobación requerirá el voto favorable de al menos el 95% de los votos ponderados totales, debiendo incluir indispensablemente el voto unánime y afirmativo del Consejo de Sabios.
4. Se garantizará un periodo de divulgación y debate de al menos ciento ochenta (180) días.
c) Nulidad: Cualquier reforma que no cumpla estrictamente con los procedimientos aquí establecidos será nula de pleno derecho.
d) El procedimiento completo, quórums y limitaciones del P.R.T. se detallan en el Artículo 15 de esta Constitución.

3.25. Supervisión y rendición de cuentas
a) El Consejo de Sabios, junto con el Comité Ejecutivo, implementará mecanismos participativos de supervisión y evaluación periódica de la gestión.
b) Incluirán auditoría interna, informes y procesos de revisión abiertos a cualquier miembro.
c) Toda o todo integrante podrá solicitar informes sobre administración, proyectos y recursos.
d) La mejora continua se hará conforme a la experiencia comunitaria y respetando la cosmovisión ancestral.

3.26. Capacidades y facultades del gobierno
a) La Comunidad ejerce capacidades diplomáticas comunitarias, internas e internacionales, para dialogar, cooperar y celebrar hermanamientos y acuerdos con pueblos, comunidades, ciudades, municipalidades, Estados y organismos internacionales, promoviendo reconocimiento, autonomía y defensa de derechos y de la soberanía comunitaria interna, en armonización de libertades y con respeto mutuo.
b) Puede celebrar acuerdos, protocolos, cartas de hermandad, memorandos, convenios de asistencia y cooperación, pactos de paz y neutralidad, acuerdos de ayuda en desastres, de intercambio cultural y educativo, de comercio justo, de protección de lugares sagrados, de reconocimiento mutuo, y otros instrumentos de naturaleza comunitaria o consuetudinaria, presentes o futuros.
c) Ejerce funciones normativas consuetudinarias, administrativas, de justicia y de supervisión interna, con plena autonomía política y cultural.
d) Estas capacidades y facultades se ejercen en armonización con el orden constitucional y

convencional aplicable. Toda relación con autoridades del Estado mexicano u otros sujetos será de cooperación libremente convenida, horizontal y no subordinada, y sólo se establecerá mediante convenios específicos cuando así lo decida la Asamblea, con fundamento en el reconocimiento constitucional de la libre determinación, la autonomía y los sistemas normativos internos, y en criterios jurisdiccionales que reconocen la organización y la representación colectiva por usos y costumbres (véase el Artículo de Referencias).

3.27. Sistema de Archivo y Verificación
La Comunidad contará con Archivo Comunitario con sello oficial y clave única de archivo por documento; con Libro Maestro de Terrenos (mapa, índice y fichas P###); libros específicos y carpetas por parcela P###; y respaldo digital básico. El Responsable de Archivo y las autoridades comunitarias aplicarán este Manual de Archivo y Verificación, preservando autenticidad, trazabilidad y privacidad, conforme a esta Constitución.

Artículo 4. Administración y Autonomía Ambiental y en Salud

1. **Autonomía ambiental**
   La Comunidad Xochitlamapan ejerce autonomía y soberanía interna en la administración, gestión y mantenimiento de los servicios ambientales esenciales —incluidos agua, tratamiento y disposición de residuos, manejo de aguas residuales y conservación ecológica—, basándose en principios ancestrales de respeto a la naturaleza, permacultura, sabiduría ancestral y sentido común humano, con prácticas sustentables y respetuosas del entorno.

2. **Residuos y materiales**
   En la gestión de residuos, se privilegiará el uso de materiales biodegradables y se prohibirá estrictamente la utilización de productos químicos o petroquímicos dañinos para la tierra y la salud. Se fomentará la separación, el compostaje y el tratamiento orgánico de desechos, aplicando prácticas tradicionales y tecnologías sustentables.

3. **Aguas residuales y saneamiento ecológico**
   La Comunidad reconoce y aplica técnicas ancestrales y modernas para el tratamiento de aguas residuales, incluyendo baños secos, biodigestores, compostaje y sistemas de fosas sépticas de tres fases con filtros gravosos. Estos sistemas son obligatorios conforme a los lineamientos comunitarios, y su operación estará sujeta a vigilancia comunitaria, priorizando la salud ambiental, la seguridad y la autosuficiencia.

4. **Bosques, reforestación y especies protegidas**
   La protección, conservación y reforestación de árboles es una responsabilidad comunitaria esencial y sagrada. Existen árboles especialmente protegidos por la cosmovisión comunitaria y por regulaciones mexicanas; la Comunidad podrá adoptar medidas más rigurosas cuando corresponda. La siembra privilegiará especies nativas que favorecen la biodiversidad local, armonizando árboles maderables con perennes que sostienen el ecosistema. Las tierras previamente afectadas por ganadería intensiva o pastos modificados serán reforestadas mediante consulta y consenso. Regla general: por cada árbol talado, se sembrarán tres (3) nuevos; la tala sólo procederá de manera estrictamente necesaria y por decisión de la Asamblea, con opinión del Comité Ejecutivo y del Consejo de Sabios, atendiendo a árboles antiguos y de importancia

ecológica (por ejemplo, los que sirven de hábitat de fauna clave), que deberán conservarse con el máximo cuidado.
La vigilancia y el cumplimiento de estas normas estarán a cargo del Comité Ejecutivo —con un responsable de vigilancia ecológica— y del Consejo de Sabios, que establecerá mesas de trabajo para la gestión ambiental y definirá lineamientos para áreas comunes y territorios particulares.

El no seguir este camino de consenso de la Asamblea para la tala de un árbol, especialmente uno protegido por su valor ecológico o espiritual, es una grave deslealtad al Pacto de Palabra Dada y Lealtad Comunitaria. Un acto de esta naturaleza obliga a los Agentes Comunales a intervenir de inmediato para **detener la tala y proteger el patrimonio vivo de la Comunidad**, activando el camino de la justicia restaurativa que esta Constitución establece.

5. **Agua y captación pluvial**
La Comunidad fomentará la conservación y uso responsable del agua, incluyendo el aprovechamiento eficiente de agua de lluvia y la prevención del desperdicio, defendiendo su derecho comunitario a la gestión sustentable de este recurso vital.

5 bis. De la Guardianía del Agua Subterránea y el Discernimiento Comunitario sobre los Pozos

a) **El Agua como Bien Común y el Deber de Guardianía.** La Comunidad reconoce que el agua subterránea es un don sagrado y un bien común vital. Nuestro primer deber es ser guardianes de este equilibrio. El acceso al agua es un derecho innegable para la vida, pero ejercerlo a través de un pozo es un acto de profundo impacto que exige el máximo discernimiento colectivo.

b) **Del Consenso como Vía para el Discernimiento.** Por ello, toda intención de perforar un pozo no se someterá a un proceso de "permiso", sino a un camino de **consenso comunitario y análisis de conciencia.** La pregunta que guiará este camino no será "¿Se puede?", sino "¿Es verdaderamente necesario y beneficioso para el equilibrio de la Comunidad y de la Madre Tierra?".

c) **Principios para el Discernimiento Colectivo.** Para que la Comunidad pueda llegar a un consenso informado y consciente, toda propuesta de perforación de un pozo será analizada a la luz de los siguientes principios, que emanan de nuestra propia cosmovisión:

1. **El Principio de Mínimo Impacto:** Conscientes de que los pozos profundos alteran acuíferos que no comprendemos en su totalidad, nuestra práctica consuetudinaria se ha enfocado siempre en las aguas superficiales y los mantos freáticos más someros. En consecuencia, la Comunidad sólo considerará propuestas que respeten este principio, manifestado en una profundidad que, por consenso histórico y técnico, se entiende **no mayor a los veinte (20) metros.**
2. **El Principio de Reciprocidad y Uso Compartido:** El agua es de todos. Por tanto, el consenso se inclinará de forma natural y prioritaria hacia propuestas que beneficien a varios clanes o a un proyecto comunitario, reforzando nuestros lazos de reciprocidad.
3. **El Principio de Moderación Perpetua:** El consenso para la creación de un pozo lleva implícito un pacto de moderación en su uso. La extracción nunca deberá ser indiscriminada,

sino consciente y respetuosa, sujeta siempre a la supervisión colectiva para garantizar que no se cause un daño invisible a nuestros vecinos o al entorno.

d) **El Camino Formal del Consenso.** La propuesta se presentará a través de un **Acta de Diálogo Comunitario** ante el Comité Ejecutivo y el Consejo de Sabios. Su rol no será el de una autoridad que "autoriza", sino el de guías que facilitan el proceso de discernimiento colectivo, asegurando que estos principios sean considerados con la profundidad que merecen antes de que la Comunidad manifieste su consenso.

e) El Vínculo con el Honor y el Pacto de Palabra Dada. Todo integrante de la Comunidad sabe que actuar con Honor y lealtad a la palabra es la guía suprema de nuestra convivencia. El no seguir este camino de discernimiento comunitario, o actuar de forma unilateral en un asunto de tan profundo impacto colectivo, no sería una simple falta administrativa, sino una ruptura del **Pacto de Palabra Dada y Lealtad Comunitaria** asumido por cada Ser Humano. Dicho acto de deshonor activaría los mecanismos de diálogo, mediación y, en su caso, las consecuencias restaurativas que esta misma Constitución prevé para la protección de la armonía comunitaria.

6. **Soberanía Ambiental y Primacía del Derecho Consuetudinario.** En su territorio, la Comunidad Xochitlamapan ejerce soberanía ambiental plena. Esta soberanía emana directamente de nuestro derecho a la libre determinación y a la autonomía para preservar y enriquecer nuestro hábitat, consagrado en el **Artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, y ha sido reafirmada por la jurisprudencia nacional que reconoce el derecho de las comunidades a decidir sobre sus territorios y recursos (ej. **Caso Cherán**). Dicha soberanía es, además, una obligación que el Estado mexicano debe respetar conforme al derecho internacional, al estar fundamentada en el derecho a un territorio integral indispensable para nuestra cosmovisión (**Corte IDH, Caso Lhaka Honhat**). Por tanto, nuestro sistema normativo, basado en la permacultura y el respeto sagrado a la Madre Tierra, constituye la única ley aplicable en esta materia. Afirmamos que nuestros principios y prácticas establecen un estándar de protección real y superior al de la legislación estatal general.
7. **Rechazo de Imposiciones y Armonización no Subordinada.** En consecuencia, ninguna disposición, permiso o regulación ambiental emanada de autoridades externas (incluyendo, pero no limitado a, SEMARNAT o PROFEPA) será de aplicación directa en nuestro territorio. La Comunidad no se subordina a organismos ni a políticas ambientales que no respeten la primacía de nuestra cosmovisión. Cualquier diálogo o armonización con jurisdicciones hermanas en esta materia partirá del reconocimiento irrestricto de nuestra soberanía y autogobierno territorial, y nunca podrá implicar una disminución del nivel de protección que esta Constitución garantiza.
8. **Salud y autodeterminación sanitaria.**

   La Comunidad reconoce y protege el conocimiento ancestral en salud, validado comunitariamente, y su complementariedad crítica con la medicina contemporánea, promoviendo discernimiento sobre protocolos oficializados externamente incompatibles con su cosmovisión.

9. **Elección de tratamientos**
   Toda o todo integrante tiene derecho a decidir tratamientos y cuidados sanitarios conforme a su soberanía personal y cosmovisión, especialmente en materia de farmacología y vacunas, priorizando su salud integral y su vínculo con la Madre Tierra.

   Sustento normativo
   Este derecho se fundamenta en garantías de la Constitución mexicana —incluida la medicina tradicional indígena—, en la Ley General de Salud y en tratados y estándares internacionales (Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO), bajo interpretación intercultural y el principio pro homine.

10. **Consentimiento libre, previo e informado**
   Se garantiza la autonomía de la o el paciente y el consentimiento libre, previo e informado, conforme a principios éticos internacionales (Código de Núremberg y Declaración de Helsinki) y a la práctica comunitaria.

11. **No imposición**
   Ningún tratamiento o intervención sanitaria se impondrá a un integrante sin su consentimiento libre, previo e informado y culturalmente adecuado; las decisiones se resolverán conforme al principio pro homine de esta Constitución, preservando la integridad y dignidad del ser humano.

   Exención comunitaria absoluta respecto de vacunación obligatoria e intervenciones corporales
   Conforme a nuestra cosmovisión y derecho consuetudinario, la Comunidad y sus integrantes no estarán obligados, bajo ninguna circunstancia —incluidas emergencias sanitarias y movilidad internacional—, a someterse a vacunación ni a otras intervenciones corporales impuestas. Cualquier campaña o medida sanitaria de carácter general que pretenda exigir vacunación o intervenciones análogas deberá respetar la autodeterminación sanitaria de la Comunidad y de cada integrante, y no podrá condicionarse a ello el acceso a servicios esenciales ni el ejercicio de derechos.

12 bis) **No discriminación y alternativas**
El ejercicio de esta exención no dará lugar a discriminación ni a negación de servicios esenciales. Las autoridades y entidades externas deberán ofrecer alternativas equivalentes y no invasivas para la protección de la salud, con información clara y culturalmente adecuada.

12 ter) **Interpretación pro homine en materia sanitaria**
A efectos de esta Constitución, el principio pro homine en materia sanitaria protege de forma preferente la integridad corporal y el consentimiento del ser humano. No podrá invocarse el “bien común” para anular la voluntad libre e informada de la o el integrante frente a intervenciones corporales.

12 quater) **Certificado de Exención Sanitaria Comunitaria**
La Comunidad podrá expedir, a solicitud del integrante, Certificados de Exención Sanitaria Comunitaria que acrediten, para efectos internos y externos, la exención frente a vacunación obligatoria u otras intervenciones corporales incompatibles con su cosmovisión. El certificado:
a) se emite por el Comité Ejecutivo con visto bueno del Consejo de Sabios;

b) consigna nombre de pila o denominación tradicional del integrante, fundamento consuetudinario y de derechos humanos (libre determinación, integridad, privacidad y conciencia), alcance de la exención y vigencia;
c) incluye sello comunitario y clave de verificación;
d) puede expedirse en versión bilingüe (español–inglés u otros) y en formato físico o digital; y
e) no implica renuncia a la atención sanitaria ni a medidas de cuidado compatibles con nuestra cosmovisión.

12 quinquies) **Reconocimiento y exigibilidad internacional** (incluido el “Pasaporte” comunitario)
En Estados parte de tratados de derechos humanos y del Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005), las autoridades y los proveedores de servicios de interés público —incluidas aerolíneas y operadores de transporte— deben compatibilizar sus prácticas con los estándares de integridad personal, consentimiento libre e informado, vida privada, libertad de conciencia y no discriminación.
Ante la presentación del Certificado de Exención Sanitaria Comunitaria, de la Carta o Credencial Diplomática Consuetudinaria, o del “Pasaporte” Consuetudinario de la Comunidad (véase Artículo 13):
a) reconocerán la exención sanitaria y la prohibición de captación/uso de biométricos sin consentimiento;
b) adoptarán ajustes razonables y ofrecerán alternativas no invasivas equivalentes para protección de la salud;
c) motivarán por escrito cualquier restricción, superando un test estricto de legalidad, necesidad, idoneidad, mínima afectación y proporcionalidad, bajo interpretación intercultural; y
d) se abstendrán de negar servicios esenciales o incurrir en tratos discriminatorios.
Existen precedentes comparados de aceptación de documentos no estatales de identidad y viaje; con mayor razón corresponde considerar el “Pasaporte” comunitario por su base constitucional, territorial e institucional.

12 sexies) **Carta Diplomática Consuetudinaria de Enlace Cultural**
La Comunidad podrá expedir, además del certificado de exención, una Carta Diplomática Consuetudinaria de Enlace Cultural para integrantes en movilidad internacional —en especial para integrantes del Consejo de Sabios, del Comité Ejecutivo y para quienes la Asamblea designe como enlaces—. La carta:
a) identifica al integrante como “enlace cultural consuetudinario” y, en su caso, como miembro del gobierno comunitario;
b) solicita facilidades razonables, trato no discriminatorio y respeto de la exención sanitaria, citando instrumentos internacionales aplicables;
c) incluye datos de contacto del Enlace Internacional de la Comunidad para verificación y asistencia;
d) se emite en formato bilingüe (español–inglés u otros), con sello, firma autorizada y clave de verificación; y
e) puede acompañarse de cartas de presentación y, cuando proceda, legalización o apostilla de la firma personal del integrante.
Esta carta no pretende inmunidades estatales de la Convención de Viena; es acreditación cultural y consuetudinaria que solicita facilidades y respeto conforme a derechos humanos.

12 septies) **Credencial Diplomática Consuetudinaria de Enlace Cultural**
La Comunidad podrá emitir una Credencial Diplomática Consuetudinaria de Enlace Cultural, personal e intransferible, que:
a) acredite identidad por nombre de pila o denominación tradicional, cargo comunitario y periodo de vigencia;
b) haga referencia a la exención sanitaria (12), a la Carta Diplomática Consuetudinaria (12 sexies), al Certificado (12 quater) y al "Pasaporte" comunitario (Art. 13);
c) incorpore medio de verificación (código, QR o cadena alfanumérica) y datos de contacto de validación;
d) consigna en anverso: "Credencial Diplomática Consuetudinaria. Inmunidad consuetudinaria limitada: no vacunación, no intervenciones corporales ni captación/uso de biométricos sin consentimiento libre e informado. Ajustes razonables conforme a tratados de derechos humanos. No pretende inmunidades estatales de la Convención de Viena."
e) consigne en reverso referencias y alcance: "Fundamento: art. 2 CPEUM; Convenio 169 OIT; CADH arts. 5, 11 y 12; PIDCP art. 17; Declaración UNESCO sobre Bioética; Constitución Interna de la Comunidad Xochitlamapan. Documento de identidad y viaje consuetudinario para fines culturales y humanitarios. Exige respeto a exención sanitaria y a no biométricos sin consentimiento; solicita ajustes razonables y alternativas no invasivas. La admisión y el visado se regirán por derecho internacional y normas internas compatibles con DD. HH.; la Comunidad ofrece verificación inmediata."

12 octies) **Controles migratorios y de seguridad compatibles con derechos humanos**
El control de admisión, visados y seguridad es competencia de cada Estado. En el marco de los tratados de derechos humanos y del RSI 2005, tales controles deberán compatibilizarse con la exención sanitaria, la inmunidad consuetudinaria limitada y la adecuación cultural, adoptando medidas alternativas no invasivas y razonables. La Comunidad promoverá, por vías de diplomacia consuetudinaria y de forma previa al viaje, la notificación y verificación de sus instrumentos (Certificado, Carta, Credencial y "Pasaporte" comunitario), y el integrante podrá optar por portar simultáneamente otros documentos, sin que ello suponga renuncia de derechos ni subordinación.

12 novies) **Protección de datos en movilidad internacional**
En contextos de viaje y control fronterizo, únicamente podrán solicitarse y tratarse los datos estrictamente necesarios y proporcionales para fines de seguridad aeronáutica y migratoria, bajo interpretación intercultural y el principio pro homine de esta Constitución. Queda prohibida la captación o uso de datos de salud, creencias, cosmovisión, filiación cultural o comunitaria y otros datos sensibles sin consentimiento libre, previo e informado y sin base jurídica válida. Los datos no podrán utilizarse para fines comerciales, de mercadotecnia, analítica o enriquecimiento de perfiles.

12 decies) **Prohibición de vigilancia tecnológica y perfilamiento**
Se prohíbe la vigilancia masiva y/o selectiva basada en tecnología —incluyendo reconocimiento facial, seguimiento de dispositivos, geolocalización persistente, scraping de redes y perfilamiento algorítmico — respecto de integrantes de la Comunidad, por razón de su pertenencia cultural o del uso del "Pasaporte" comunitario, la Carta o la Credencial Diplomática Consuetudinaria. Toda medida de control o seguridad deberá ser caso-específica, legal, necesaria, idónea, de mínima afectación y temporal, con alternativas no invasivas cuando proceda.

12 undecies) **Transferencias internacionales, retención y supresión**
Cualquier transferencia internacional de datos de integrantes deberá cumplir legalidad, finalidad determinada, minimización, seguridad y temporalidad estricta. Los datos recabados para un viaje no podrán conservarse más allá del tiempo indispensable ni reutilizarse con finalidades distintas. La Comunidad y sus integrantes ejercerán derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) y, cuando corresponda, exigirán supresión y medidas de seguridad reforzadas, con base en los tratados de derechos humanos y las leyes aplicables.

12 duodecies) **Notas consuetudinarias de privacidad y cláusulas de respeto**
La Carta y la Credencial Diplomática Consuetudinaria, así como el "Pasaporte" comunitario (véase Artículo 13), incorporarán una cláusula de privacidad que solicite a aerolíneas, operadores y autoridades:
a) compatibilizar sus prácticas con los estándares de vida privada, consentimiento y no discriminación;
b) adoptar ajustes razonables y alternativas no invasivas;
c) abstenerse de reconocimiento facial, acopio de biométricos y creación de perfiles sin consentimiento; y
d) establecer plazos de supresión y medidas de seguridad verificables.
El Comité Ejecutivo, a través del Enlace Internacional, podrá remitir Notas Diplomáticas Consuetudinarias de privacidad con antelación al viaje para facilitar el cumplimiento de estas salvaguardas.

13. **Educación integral en salud**
Se fomentará la educación en salud, auto cuidado, sanación y medicina comunitaria, integrando saberes ancestrales y conocimientos científicos en un marco plural, respetuoso y armónico.

14. **Prohibiciones y vigilancia**
Quedan prohibidas prácticas ambientales o sanitarias que dañen la tierra, el agua o la salud comunitaria. La Comunidad establecerá mecanismos internos de vigilancia, corrección y, en su caso, sanción, que garanticen la continuidad y respeto a su cosmovisión y autonomía ambiental y sanitaria.

Artículo 5. Resolución de Conflictos y Defensa Comunitaria

5.1 **Principios y órganos**

1. **Justicia consuetudinaria y vías pacíficas**
La Comunidad Xochitlamapan resuelve sus conflictos internos mediante diálogo, mediación y la intervención del Consejo de Sabios, privilegiando procesos ancestrales pacíficos que fortalecen la justicia comunitaria, la reparación y la convivencia armónica, con respeto irrestricto a los derechos humanos.

2. **Actuación de los Agentes Comunitarios y Deber de Servicio**
a) Intervención. La resolución de conflictos y la vigilancia comunitaria son responsabilidad de los Agentes designados para ello por la Asamblea, conforme a lo establecido en el Artículo 3 de esta Constitución. El Agente de Resolución de Conflictos y el Agente de Apoyo actuarán en

tándem, garantizando un enfoque equilibrado. El Agente de Vigilancia podrá actuar en conjunto con ellos según lo requiera la situación.

b) **Deber de aceptar el cargo** (tequio cívico). El servicio como Agente Comunal es un deber comunitario de alto valor. La o el integrante designado deberá aceptar el cargo, salvo causa justificada. Podrá excusarse, como máximo, en dos (2) ocasiones dentro de un ciclo de ocho (8) años.

c) **Causas justificadas**. Se consideran causas justificadas, entre otras: salud propia o de dependientes; embarazo, puerperio o lactancia; discapacidad; cuidado de niñas, niños, mayores o personas con dependencia; residencia temporal fuera de la Comunidad; carga laboral extrema y acreditada; conflicto de interés grave; objeción fundada por motivos de conciencia. La excusa se presenta por escrito o de palabra, se asienta en acta y se valora con criterio humano y pro homine.

d) **Apoyo, capacitación y modalidades.** La Comunidad brindará acompañamiento y formación al Agente Comunal. Podrá preverse co-titularidad o Agente Adjunto, y redistribución razonable de cargas para facilitar el desempeño.

e) **Tercer rechazo:** apertura de expediente. De presentarse un tercer rechazo sin causa justificada en el ciclo señalado, se abrirá un expediente ante la Comisión de Honor y Justicia, con participación del Consejo de Sabios, a fin de: (1) escuchar a la o el integrante (audiencia y defensa); (2) indagar motivaciones y barreras; (3) explorar alternativas de contribución equivalente o reubicación a otro cargo.

f) **Medidas graduales y proporcionales.** Concluida la investigación, y privilegiando soluciones restaurativas, la Comunidad podrá acordar, en su caso: (1) reubicación en cargo comunitario alternativo de responsabilidad similar; (2) plan de contribución equivalente (tequios o tareas específicas); (3) amonestación y compromiso público de servicio futuro; (4) suspensión temporal de elegibilidad para ocupar ciertos cargos de representación. Como último recurso, y sólo tras agotar la mediación, el Consejo de Sabios podrá proponer a la Asamblea la figura de “retiro por acuerdo” prevista en el Artículo 2, para que la o el integrante, de común acuerdo, se retire voluntariamente dentro de un plazo razonable. Toda decisión se asentará en acta.

Se entiende que el servicio comunitario es la manifestación más alta del cuidado mutuo. **El rechazo reiterado e injustificado a este deber no es un acto administrativo, sino una grave deslealtad al Pacto de Palabra Dada y Lealtad Comunitaria**, pues debilita la capacidad de la Comunidad para protegerse y cuidarse a sí misma.

g) **Garantías y límites.** En todo momento regirán debido proceso consuetudinario, trato digno, no discriminación y principio pro homine. Este deber de servicio no implica trabajo forzoso ni prácticas contrarias a la dignidad humana.

h) **Acompañamiento del Consejo de Sabios**. El Agente Comunal actuará siempre con el apoyo y guía del Consejo de Sabios y podrá solicitar su intervención para la resolución adecuada de cada conflicto.

3. **Código Civil Comunitario**

   Se elaborará y mantendrá un Código Civil Comunitario (o de Convivencia y Justicia Comunitaria) que contenga normas, procedimientos y medidas restaurativas y correctivas justas,

apegado a derechos humanos y a garantías mínimas de debido proceso, y acorde con los usos y costumbres —escritos u orales—. El Consejo de Sabios interpreta y orienta su aplicación.

4. **Debido proceso consuetudinario**
   En toda controversia, se garantizarán: derecho de palabra y defensa, información clara de los hechos, imparcialidad, intérprete si se requiere, búsqueda de acuerdos reparatorios, registro en acta y plazos razonables. Las medidas serán proporcionales, no discriminatorias y orientadas a la reparación y a la reintegración.

5. **Protocolo de Integridad, Imparcialidad y Continuidad en la Justicia Comunitaria**

Para garantizar la imparcialidad, la confianza y la operatividad ininterrumpida de nuestro sistema de justicia, y en honor al debido proceso consuetudinario, se establecen los siguientes mecanismos automáticos ante conflictos de interés:

1. Del Agente de Resolución de Conflictos:
a) **Auto-Recusación:** Si un Agente de Resolución de Conflictos (titular o de apoyo) es parte directa o tiene un interés personal que comprometa su imparcialidad en un conflicto, tiene el deber de honor de **auto-recusarse** y apartarse del caso inmediatamente.
b) **Sustitución en el Tándem:** Si el recusado es uno de los miembros del tándem de justicia, el otro miembro continuará con el caso, pero deberá solicitar el apoyo de un sustituto. Este sustituto será, por orden de prelación:
i. El **Agente de Vigilancia.**
ii. Si este no fuera adecuado o estuviera impedido, un miembro del **Comité Ejecutivo** designado por el propio Comité.

2. Del Comité Ejecutivo:
Si un integrante del Comité Ejecutivo es parte en un conflicto que requiere la intervención o validación de dicho Comité, ese integrante quedará **automáticamente recusado** de la deliberación y votación de ese asunto específico. El quórum y las mayorías se calcularán sobre los miembros restantes.

3. Del Consejo de Sabios:
a) **Recusación Automática:** Si un Sabio es parte interesada en un conflicto elevado al Consejo, quedará **automáticamente recusado** de toda deliberación y votación sobre el caso.
b) **Sustitución del Voto (Aplicación del Art. 3):** Para mantener el equilibrio de poder, se aplicará la arquitectura de sucesión establecida en el Artículo 3:
i. **Si el recusado es un Sabio:** El Consejo de Sabios en pleno, con los miembros restantes, elegirá por consenso o mayoría simple a un integrante del **Comité Ejecutivo** para que se integre al Consejo, *únicamente para este caso*, y ejerza el voto ponderado del Sabio ausente.
ii. **Si el recusado es el Sabio Mayor:** El **Sabio Secretario**, conforme a sus funciones establecidas en el Artículo 3, **asumirá de inmediato las funciones de Sabio Mayor** para la deliberación y votación de ese caso. Para cubrir el asiento temporalmente vacante en el Consejo, se seguirá el procedimiento del inciso anterior.

4. De la Idoneidad del Mediador (Cláusula de Sabiduría):
Si una de las partes en un conflicto considera, con fundamento, que el Agente de Resolución de

Conflictos asignado no es idóneo para su caso, puede solicitar respetuosamente al **Consejo de Sabios** que considere la designación de un **Mediador Comunitario Ad Hoc** de entre los integrantes de la Comunidad, cuya sabiduría sea reconocida para ese tipo de asunto. La decisión final sobre esta designación recaerá en el Consejo de Sabios.

5.2 **Casa segura, ingreso de autoridades y defensa de la autonomía**

1. **Hogar y refugio seguro**
   La Comunidad es hogar y refugio seguro para sus integrantes. Ante agresión interna injustificada o externa, incluida la proveniente de agentes públicos o privados, se activarán medidas de cuidado y protección comunitaria.

2. **Puerta de enlace con autoridades externas (ingreso respetuoso)**
   Ninguna autoridad o tercero podrá realizar diligencias dentro del territorio comunitario sin, previamente y salvo casos de flagrancia o peligro inminente, presentarse ante el Agente Comunal o el Comité Ejecutivo para informar el objeto de su actuación y acordar la forma respetuosa de llevarla a cabo. En diligencias urgentes o con mandato judicial, las autoridades deberán identificarse, actuar con adecuación cultural y mínima afectación, y permitir la presencia del Agente Comunal como enlace y veedor comunitario.

3. **Evaluación comunitaria y cooperación no subordinada**
   El Agente Comunal, con el Comité Ejecutivo y el Consejo de Sabios, analizará cada situación y definirá el curso de acción, pudiendo acompañar o, en su caso, objetar actuaciones externas que vulneren derechos, carezcan de competencia o título legítimo, o desconozcan esta Constitución. La Comunidad mantendrá relaciones de cooperación libremente convenida, horizontal y no subordinada con autoridades externas, sin obstruir mandatos judiciales válidos y salvaguardando siempre los derechos de sus integrantes.

4. **Jurisdicción interna y canalización de materias**
   Toda o todo integrante —aun quien tenga reconocimiento jurídico como “persona” ante el Estado—, al encontrarse dentro del territorio comunitario, se sujeta a la jurisdicción consuetudinaria para los asuntos de convivencia interna, siendo Ser Humano. Materias penales o de seguridad pública que excedan el ámbito comunitario se canalizarán a la autoridad competente, con acompañamiento y defensa de la autonomía y derechos comunitarios.

5. **Consejo de Sabios como última instancia comunitaria**
   Cuando el conflicto exceda la capacidad de mediación del Agente Comunal, el Consejo de Sabios actuará como última instancia de justicia comunitaria, deliberando y votando conforme a criterios éticos, culturales y jurídicos consuetudinarios, con respeto a derechos humanos y dejando constancia en acta.

6. **Legítima defensa y entrega a autoridad competente**
   La violencia será siempre el último recurso. Ante ataques violentos, robos o amenazas graves, la Comunidad podrá ejercer legítima defensa con la fuerza estrictamente necesaria, inmovilizar al agresor y asegurar su integridad para su pronta entrega a la autoridad competente según su

origen jurisdiccional (otra comunidad con justicia propia o autoridades municipales, estatales o federales). Quedan prohibidos los tratos crueles, inhumanos o degradantes y cualquier forma de tortura o desaparición. Conforme a lo establecido en el Artículo 5 bis de esta Constitución.

7. **Protección activa de los integrantes**
   La Comunidad tiene el derecho y el deber de proteger a sus integrantes frente a detenciones, agresiones o intimidaciones injustificadas. Las y los integrantes están obligados a apoyar al Agente Comunal en el cumplimiento de su función, sin que se entienda incurrir en obstrucción de justicia ni desacato a mandatos judiciales que serán evaluados por jurisdicción consuetudinaria y armonización pero en defensa legitima, exigiendo siempre el respeto a esta Constitución y a los derechos humanos.

8. **Principio rector de soberanía consuetudinaria**
   La soberanía consuetudinaria de la Comunidad Xochitlamapan es principio rector en su ámbito interno y guía la aplicación de sus sistemas normativos y la protección de sus integrantes, en armonización con el orden constitucional y el respeto irrestricto a los derechos humanos.

5.3 **Procedimientos y contingencias**

1. **Ruta de resolución**
   Ante cualquier conflicto, el Agente Comunal mediará en primer término para buscar una solución pacífica y restaurativa, con apoyo y consejo del Consejo de Sabios. La Comunidad, como colectivo, acompañará estos esfuerzos para preservar la convivencia armónica.

2. **Casos complejos o graves**
   En casos complejos o de alto impacto, la decisión final corresponderá al Consejo de Sabios, como última instancia comunitaria, priorizando reparación integral, no repetición y reintegración. Cuando el asunto deba ventilarse ante autoridad externa, el Consejo definirá la estrategia comunitaria de defensa.

3. **Protocolos de contingencia y emergencias**
   Se establecerán protocolos para contingencias graves, emergencias o amenazas a la Comunidad (protección de niñas, niños y adolescentes; violencia; desastres; seguridad), priorizando la vida, la integridad de los seres humanos, el patrimonio y los derechos colectivos. Estos protocolos serán culturalmente adecuados y se activarán por acuerdo del Agente Comunal con el Comité Ejecutivo, informando de inmediato al Consejo de Sabios.

4. **Revisión y mejora continua**
   Los procedimientos serán revisados y ajustados periódicamente por la Asamblea, a propuesta del Agente Comunal y del Consejo de Sabios, a la luz de la experiencia comunitaria, sin perder su fundamento ancestral y su anclaje legal.

5.4 **Registros y garantías**

1. **Actas y archivo**
   Toda actuación relevante en materia de conflictos y defensa comunitaria se documentará en acta

breve con sello y clave, resguardada en el archivo comunitario, con acceso regulado y protección de datos.

2. **Salvaguardas**
   Se evitará toda forma de discriminación, estigmatización o sanción desproporcionada. Se privilegiarán medidas restaurativas, acuerdos reparatorios, disculpa pública, servicio comunitario y reparación del daño, en los términos del Código Civil Comunitario.

3. **Enlace con lo ya establecido**
   Este artículo se interpreta en congruencia con la justicia comunitaria prevista en esta Constitución (v. gr., **Artículos 3.5 y 3.6**: veto; **Artículo 3.20**: protección, advertencias y medidas cautelares) y con el principio pro homine, la interpretación intercultural y las referencias del Artículo de Parámetro de Regularidad Constitucional y Convencional.

Artículo 5 bis. Del Derecho a la Tenencia de Armas para la Legítima Defensa y la Seguridad Comunitaria

1. Reconocimiento del Derecho en Armonía Constitucional.
En armonización con el Artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en ejercicio de su autogobierno, la Comunidad Xochitlamapan reconoce el derecho de sus integrantes a poseer armas en su domicilio particular para la seguridad y legítima defensa de su persona, su clan, su hogar y la comunidad. Este derecho se ejerce en el marco de una comunidad de paz, cuyos principios éticos y de honor exigen la máxima responsabilidad de sus integrantes.

2. Regulación Consuetudinaria Interna.
El ejercicio de este derecho se somete estrictamente a las siguientes normas de nuestro derecho consuetudinario:
a) **Finalidad :** Las armas poseídas bajo este derecho tendrán como **único y exclusivo fin la legítima defensa** ante una amenaza grave, real, actual o inminente que ponga en peligro la vida o la integridad física, o en la realidad comunitaria contra animales que amenacen a otros animales por depredación y donde no quede otra solución viable conforme al principio de "fuerza estrictamente necesaria"
b) **Prohibición en Áreas Comunes:** Queda estrictamente prohibida la portación visible u ostentosa de armas en las áreas comunes, caminos, edificios comunitarios y durante las Asambleas. El transporte de las mismas deberá hacerse siempre de forma discreta, segura y descargada.
c) **Registro y Control Comunitario:** Todo integrante que posea un arma de fuego deberá informarlo al Agente de Vigilancia para su inscripción en un **Padrón Comunitario de Armas**, de carácter confidencial. Este padrón tiene como único fin la seguridad y la organización interna de la comunidad.

3. Deber de Armonización con la Ley Federal.
La presente regulación consuetudinaria **no exime a los integrantes de cumplir con las obligaciones** establecidas en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en lo que resulte aplicable. Nuestro sistema normativo no busca contravenir la legislación federal,

sino que constituye una regulación interna complementaria que **refuerza el uso responsable, ético y exclusivamente defensivo** de las armas, en congruencia con nuestra cosmovisión. Si por algún motivo se modificara en dicha legislación Federal el derecho a su tenencia, se establecería una excepción que deberá resultar en un PLO para la regulación interna compleja. Nuestros usos y costumbres y los lineamientos de nuestra constitución basados en el Honor no lo hacen necesario en esta constitución pero podrán legislarse por la Asamblea en casos de cambios que lo precisen.

Artículo 6. Construcción Sostenible y Diversidad Técnica

6.1 Derecho y principios

1. **Derecho a vivienda digna y adecuada**
   Las y los integrantes de la Comunidad Xochitlamapan tienen derecho inalienable a construir y habitar viviendas y espacios dignos y adecuados, conforme al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Vivienda y los tratados de derechos humanos aplicables. Este derecho se ejerce sin discriminación y con especial atención a las realidades de comunidades indígenas.

2. **Enfoque consuetudinario y pro homine**
   Toda construcción se rige por nuestros usos y costumbres, con interpretación intercultural y el principio pro homine de esta Constitución, privilegiando la vida, la dignidad, la salud y la armonía con la Madre Tierra.

6.2 Técnicas y materiales

a) Diversidad técnica compatible con la cosmovisión

Se podrán emplear técnicas ancestrales, bioconstrucción, permacultura, tecnologías verdes y materiales renovables, así como sistemas modernos o alternativos dentro de un pragmatismo consciente, siempre que:

— promuevan sustentabilidad, resiliencia y bajo impacto;
— sean seguros, saludables y culturalmente adecuados;
— faciliten el mantenimiento comunitario.

b) Restricciones por salud y ambiente

Quedan desaconsejados o prohibidos, conforme determine el Reglamento Comunitario de Construcción: materiales y técnicas nocivas (p. ej., asbesto/amianto, pinturas con plomo, solventes altamente tóxicos, materiales dañinos en contacto con agua de consumo, retardantes de flama nocivos), salvo justificación técnica y mitigación aprobadas.

6.3 Integración paisajística y cultural

a) Identidad y paisaje

Las edificaciones deberán armonizar con el paisaje rural y con la estética comunitaria: volumetría, altura, cromática y acabados congruentes; se evitarán diseños ostentosos, urbanos o incompatibles que rompan la identidad y el equilibrio visual.

b) Implantación responsable

Se respetarán corredores de agua, zonas de recarga, árboles protegidos y áreas sagradas. Las

plataformas y cimentaciones minimizarán corte y relleno; se favorecerán fundaciones ligeras cuando sean viables.

6.4 Procedimiento comunitario de construcción

a) Aviso de obra y registro

Antes de iniciar, la o el integrante presentará un Aviso de Obra sencillo ante el Comité Ejecutivo (Mesa de Ordenamiento Territorial y Madre Tierra) con: croquis, ubicación, sistema constructivo, materiales principales, saneamiento y manejo de agua. Se levantará registro en el Catastro Comunitario. Debe quedar claro que este Aviso no es un “Permiso”, es un aviso para la buena convivencia común.

b) Revisión ágil y acompañamiento

La Mesa técnica, con opinión del Consejo de Sabios cuando proceda (p. ej., cercanía a lugares sagrados), emitirá acompañamiento no obstructivo en un plazo breve (hasta 15 días naturales). Si no hay observaciones dentro del plazo, la obra podrá continuar conforme al Aviso.

c) Objeciones y ajuste

Si se detectan riesgos ambientales, de seguridad o de identidad cultural, se propondrán ajustes razonables y soluciones técnicas; de persistir desacuerdo, resolverá la Asamblea, escuchada la opinión del Consejo de Sabios.

d) Vivienda esencial y emergencias

En casos de urgencia (vivienda mínima, reparación post-evento, refugios temporales) se podrá construir de inmediato, dando aviso dentro de los 5 días siguientes y adoptando medidas de seguridad básicas.

6.5 Agua, saneamiento y energía

a) Agua y saneamiento ecológico

Se priorizarán captación de lluvia, tratamiento descentralizado (biodigestores, humedales, fosas sépticas reactores de tres fases con filtros gravosos) y reúso seguro. Quedan prohibidos vertidos que contaminen suelos o cuerpos de agua.

b) Energía y confort bioclimático

Se fomentarán soluciones pasivas (orientación, sombreado, masa térmica, ventilación cruzada) y energías limpias (solar, biomasa sustentable, microeólica donde proceda, hidroelectrica), evitando generadores ruidosos salvo necesidades o contaminantes salvo emergencia.

6.6 Seguridad, salubridad y accesibilidad

a) Seguridad y salubridad comunitaria

Se adoptarán criterios comunitarios de seguridad: estabilidad estructural acorde a la técnica usada, salidas de emergencia, ventilaciones adecuadas, distancias de seguridad (fogones, chimeneas), protección contra incendios y humedad; todo bajo el Reglamento Comunitario de Construcción.

b) Accesibilidad y diseño universal

Siempre que sea posible, las viviendas incorporarán criterios de accesibilidad (rampas, puertas anchas, pasillos libres, baños adaptables), priorizando a personas mayores y con discapacidad.

6.7 Alinderamientos, convivencia y zonas comunes

a) Colindancias y acuerdos vecinales

Se procurarán acuerdos con colindantes para accesos, sombras, escurrimientos y privacidad. Los conflictos se resolverán por mediación del Agente de Resolución de Conflictos, quien podrá solicitar el apoyo del Agente de Vigilancia si la situación lo requiere, y contará con el respaldo del Comité Ejecutivo (Mesa de Ordenamiento Territorial y Madre Tierra) y, cuando se requiera, con orientación del Consejo de Sabios, aplicando sentido común, equidad y el bien comunitario. Antes de ejecutar cercos, bardas o intervenciones en linderos, la o el integrante dejará constancia en acta escrita simple (exposición breve del cierre, croquis, materiales); el Agente Comunal o la Mesa de Ordenamiento revisarán a la mayor brevedad y darán visto bueno u observaciones sencillas. El integrante deberá obtener dicha validación para poder iniciar cualquier obra. **Se establece que en nuestro sistema consuetudinario, que se basa en el consenso y el diálogo real, no es aplicable la figura de la 'afirmativa ficta' por silencio administrativo.**

— Cerramientos y alturas:

i) Bardas de material (mampostería, piedra, tabique, block, concreto): altura máxima de 1.50 m como elemento de contención o zócalo. No se permiten muros opacos de mayor altura en linderos. Se promueve que preferiblemente sean bardas minimas y cercas Vivas uniendo siembra.

ii) Cerramientos naturales (vivos o tradicionales): podrán superar 1.50 m mediante setos vivos, cercos de árboles o arbustos, enramadas, treillages con plantas trepadoras, bambú u otros elementos naturales congruentes con la cosmovisión. Tambien se insta a cercar y/o dividir con arboles según los manejos ambientales planeados con arboles autoctonos encontrado restauracion de nuestras tierras.

iii) Mallas y cercos permeables: se permite malla ciclónica u otras mallas permeables hasta 2.50 m de altura. Se prohíben concertinas o alambre de cuchillas; el alambre de púas sólo en corrales/áreas de resguardo de animales, con señalización y medidas de seguridad.

iv) Permeabilidad ecológica: los cerramientos deben permitir flujo de fauna pequeña y evitar barreras continuas de más de 30 m sin interrupciones o pasos para biodiversidad, salvo justificación y autorización de la Mesa de Ordenamiento.

— Sombra, asoleamiento y captación solar: las nuevas obras y arbolado perimetral evitarán afectación notoria al asoleamiento, ventilación y captación solar del colindante; cuando se proyecte sombra significativa, se consultarán distancias, alturas o podas.

— Pasos vecinales: en linderos extensos o cuando un cierre obligue a recorridos desproporcionados, se promoverán pasos peatonales solidarios (huecos, portillos o puertas) acordados entre vecinos, con reglas de uso y seguridad. Su creación es voluntaria, se formaliza en acta comunitaria y no implica renuncia de derechos.

— Excepciones justificadas: podrán autorizarse variaciones a alturas o materiales (p. ej., protección de niñez, control de vientos, pendientes) previa solicitud fundada ante la Mesa y opinión del Consejo de Sabios, cuidando estética, seguridad y armonía con el paisaje.

— Mantenimiento: cada parte mantendrá su lado del cerramiento (podas, reparaciones y control de raíces o ramas). Se evitarán elementos que causen daño al vecino (p. ej., puntas, sustancias tóxicas).

b) Espacios comunes

Pasos, servidumbres, caminos, andadores y áreas de protección se respetarán conforme a los planos comunitarios; cualquier intervención requerirá acuerdo de Asamblea, salvo las actuaciones pequeñas y urgentes reguladas en los incisos e) y f) de este apartado.

c) Áreas y servicios comunes: obligación de tequio y contribuciones
Todas y todos los integrantes deberán aportar en el mantenimiento de áreas comunes, caminos, andadores, escurrideros, drenajes pluviales, canales de infiltración, sistemas comunitarios de agua y demás infraestructuras comunes. El aporte será prioritariamente por tequio (mano de obra, materiales o herramientas); cuando exista causa justificada para no participar, se realizará contribución en especie o dineraria equivalente.

d) Tesorería de mantenimiento y fondo de contingencias
i) Responsabilidad del Tesorero Comunitario
La Tesorera o el Tesorero Comunitario, cargo que forma parte integral del Comité Ejecutivo conforme al Artículo 3 de esta Constitución, será responsable de recibir y administrar las contribuciones para mantenimiento y contratación de servicios (preferentemente internos), promoviendo la economía circular. Como parte de sus funciones, rendirá cuentas de este fondo específico ante el Comité, el Consejo y la Asamblea.

ii) Fondo de mantenimiento y contingencias
Se establecerá un Fondo de Mantenimiento y Contingencias para reparaciones, arreglos, deslaves, emergencias y pequeñas obras. El Comité preparará presupuestos, y la tesorería llevará registros, recibos y cortes de caja.

iii) Transparencia y control social
Habrá informes trimestrales y uno anual ante la Asamblea; auditoría social y acceso a información comunitaria. Todo gasto se autorizará conforme a los procedimientos de decisión de este artículo.

iv) Aportación extraordinaria y reparto equitativo por núcleo de “familia” o clan
— Desencadenante. Cuando el Fondo sea insuficiente y/o el tequio sea materialmente imposible para una necesidad inaplazable (obra común, reparación crítica, emergencia), el Comité Ejecutivo y el Consejo de Sabios analizarán la situación y formularán una propuesta integral (objetivo, alcance, costos, urgencia, alternativas y calendario).
— Propuesta y aprobación. La propuesta se presentará a la Asamblea para su aprobación. La presentación incluirá presupuesto, plan de trabajo, modalidades de aporte (tequio/materiales/dinerario) y mecanismo de seguimiento.
— Obligación solidaria. Aprobada la propuesta, será obligatoria la contribución —en tequio, materiales y/o dineraria— de todas y todos los integrantes, organizada por núcleos de “familia” o clanes asentados en la Comunidad. La unidad de contribución será el núcleo de “familia” o clan (unidad de convivencia), no el metraje, tipo o tamaño de tierras; se evita toda discusión por metros en favor de la unión comunal y la equidad.
— Núcleos en una misma parcela o por cesión. Cuando existan varios núcleos de “familia” o clanes en un mismo predio o por cesión de derechos, cada núcleo se considerará una unidad de contribución independiente.
— Modalidades y facilidades. Las aportaciones podrán cumplirse preferentemente por tequio o en especie; cuando se requiera contribución dineraria, podrán establecerse parcialidades y facilidades para núcleos de “familia” o clanes en situación de vulnerabilidad, definiendo contribuciones equivalentes.
— Registro y ejecución. La tesorería expedirá recibos, llevará control por núcleo de “familia” o clan y publicará, junto con el Comité, el calendario de trabajos y pagos. Se dará prioridad a contratación

interna (economía circular).
— Medidas ante incumplimiento injustificado. El Comité, con guía del Consejo de Sabios, privilegiará primero planes de contribución equivalente y mediación. Si persiste el incumplimiento injustificado, la Asamblea podrá acordar medidas restaurativas proporcionales y temporales, asentadas en acta.

e) Decisiones operativas de pequeña escala
i) Competencia del Comité: para actuaciones pequeñas y urgentes de mantenimiento rutinario (criterios de monto, alcance y plazo que fijará el Reglamento Comunitario), el Comité Ejecutivo podrá aprobar la intervención sin convocar Asamblea, procurando —de ser posible— la consulta previa al Consejo de Sabios, o al menos a una/un Sabia/o designado. La consulta será obligatoria cuando la actuación pueda tener impacto cultural, ambiental significativo o en lugares sagrados.
ii) Umbrales: si el Comité tiene menos de cinco integrantes, se requerirá unanimidad; si tiene cinco o más, se requerirá al menos el 80% de votos a favor. Si no se alcanza el umbral, el asunto se someterá a la Asamblea.
iii) Rendición: toda decisión se asentará en acta simple y se informará en la siguiente Asamblea, con detalle de costos y ejecutores; se anexará constancia de consulta cuando proceda.

f) Protocolo de urgencia excepcional
i) Habilitación: en casos excepcionales de urgencia justificada (riesgo inminente a la integridad, al agua, a los caminos o al patrimonio), el Comité y el Consejo de Sabios podrán aprobar conjuntamente la intervención inmediata.
ii) Ponderación: en este supuesto, el Consejo de Sabios tendrá una fuerza de voto del 60% y el Comité del 40%. Se procurará, cuando sea posible, consultar a la Asamblea por medios disponibles.
iii) Control ex post: la decisión se documentará en acta y se someterá a ratificación en la primera Asamblea posterior, con informe de razones, costos y medidas de no repetición.

g) Gestión comunitaria de escurrimientos pluviales y drenaje
i) Planificación conjunta: los escurrimientos y obras de drenaje se preverán de forma comunitaria. Se prohíbe ejecutar desagües que afecten a predios colindantes sin consenso del Comité, del Agente Comunal y de las y los vecinos potencialmente afectados.
ii) Consenso y acta simple: los acuerdos de encauzamiento o derivación se dejarán en acta simple (croquis, niveles, responsabilidades de mantenimiento), aplicando criterios de permacultura (infiltración, terrazas, zanjas de infiltración, gaviones u obras de retención).
iii) Reparto solidario de cargas: cuando una solución favorezca más a unas parcelas que a otras, la Comunidad acordará reparto solidario de trabajo o costo, priorizando el tequio y, en su caso, contribuciones dinerarias.
iv) Mantenimiento: el mantenimiento de cunetas, canales y obras de infiltración será continuo; el Comité programará tequios específicos en temporada previa a lluvias y al término de eventos pluviales intensos.

h) Agente de Mantenimiento Comunitario
i) Nombramiento: el Comité Ejecutivo y el Consejo de Sabios designarán, por votación interna conjunta (ponderación 60/40: Consejo 60%, Comité 40%), a una/o Agente de Mantenimiento

Comunitario. Cargo compatible con otros, rotativo y con rendición de cuentas.
ii) Funciones: inspecciones periódicas (cunetas, canales, obras de infiltración, bombas de agua e instalaciones menores); programación de tequios; coordinación de comisiones de ayuda; y ejecución de ajustes menores y limpiezas preventivas.
iii) Validación y presupuesto: antes de intervenciones no urgentes, el Agente de Mantenimiento dejará acta simple (tarea, ubicación, materiales, mano de obra, costo) para validación expedita del Comité; el Comité analizará gastos, tequio, posibles inequidades y, en su caso, definirá contribución dineraria para quienes no puedan aportar mano de obra.
iv) Remuneración y formas de aporte: las labores ordinarias se cubrirán preferentemente por tequio; cuando proceda remuneración, podrá ser por trueque/mejoras o dineraria, según acuerden el Comité y el Consejo (ponderación 60/40). Con el tiempo, la Asamblea podrá definir reglas de rotación y escalas de apoyo.
v) Urgencias y revisión: en urgencia justificada, el Agente de Mantenimiento podrá ejecutar medidas inmediatas y activar el Protocolo de urgencia (inciso f); informará al Comité y al Consejo a la brevedad, dejando acta simple y costos; presentará reportes trimestrales ante el Comité y la tesorería.

6.8 Regulación comunitaria y actualización
a) Reglamento Comunitario de Construcción
La Asamblea aprobará y actualizará un Reglamento con estándares técnicos comunitarios (por sistemas constructivos), listas de materiales recomendados/prohibidos, procedimientos y formatos de Aviso de Obra, y criterios de integración paisajística. El Consejo de Sabios velará por su congruencia cultural.

b) Formación y tequio
Se promoverán talleres de autoconstrucción segura, bioconstrucción y mantenimiento; el tequio apoyará a familias en situación de vulnerabilidad para lograr viviendas dignas.

6.9 Relación externa y protección de derechos
a) Cooperación libremente convenida (no subordinada)
Cualquier trámite externo indispensable (p. ej., para conexión a servicios regionales o mitigación de riesgo) se gestionará en bloque por la Comunidad, exigiendo adecuación cultural, no discriminación y proporcionalidad. La Comunidad no aceptará condicionamientos contrarios a esta Constitución ni a su cosmovisión.

b) No desalojos forzosos y protección patrimonial
Quedan prohibidos desalojos forzosos dentro del territorio comunitario. Cualquier medida que afecte vivienda o hábitat requerirá consulta previa, libre e informada, alternativas dignas y reparación integral. La Comunidad activará medios de defensa ante intentos de despojo o afectación ilegítima.

6.10 Interpretación y remisiones
a) Interpretación intercultural y pro homine
Este artículo se interpreta conforme a la Constitución, tratados de derechos humanos, el principio pro homine, la cosmovisión comunitaria y las referencias del Artículo de Parámetro de Regularidad Constitucional y Convencional.

b) Coherencia con otras disposiciones
Lo aquí previsto se armoniza con:

— Art. 4 (agua, saneamiento y prohibiciones ambientales);
— Art. 3 (relaciones externas no subordinadas y protección del territorio);
— procedimientos de resolución de conflictos (Art. 5);
— Plan de Ordenamiento Territorial y Permacultura que apruebe la Asamblea.

Artículo 7. Espiritualidad, Empatía y Convivencia Comunitaria

7.1 Principios y sentido espiritual

1. Eje espiritual de la vida comunitaria
   La Comunidad Xochitlamapan reconoce que la diversidad de cada ser humano enriquece la vida colectiva; al mismo tiempo, afirma que la espiritualidad es el eje que guía la existencia comunitaria y sustenta los principios y valores sólidos de la Comunidad.

2. Cosmovisión y ética viva
   La espiritualidad comunitaria entrelaza los vínculos con la Madre Tierra, los antepasados y el cosmos; constituye la base ética y moral que sostiene la identidad, la cohesión social y la cosmovisión de la Comunidad.

7.2 Libertad de conciencia y pertenencia

1. Libertad de creencias y participación respetuosa
Toda o todo integrante conservará su libertad de convicciones éticas y de conciencia. La participación en ceremonias y prácticas espirituales será respetuosa de dicha libertad, conforme a los usos y la cosmovisión de la Comunidad y sin imposiciones contrarias a la dignidad del ser humano.

2. Armonía con el orden constitucional
La protección, transmisión y desarrollo de la espiritualidad se ejercerán en respeto a los derechos humanos, a las libertades de conciencia y cultura y a la Constitución mexicana, interpretados de forma intercultural y bajo el principio pro homine.

7.3 Educación espiritual, valores y niñez
1) Educación con raíz comunitaria
La Comunidad promoverá, desde la infancia, la educación en valores propios arraigados en la cosmovisión (amor a la Madre Tierra, respeto, servicio, disciplina y empatía), fortaleciendo la identidad y la conexión con la naturaleza, siempre bajo el interés superior de niñas y niños y sin violencias.

2) Protección frente a influencias deshumanizantes
Frente a tendencias contemporáneas de deshumanización, hiper-digitalización y desconexión con la naturaleza, la Comunidad impulsará hábitos de vida saludables, contacto con el entorno y alfabetización crítica, para que sus jóvenes crezcan en equilibrio físico, mental, espiritual y ambiental.

7.4 Convivencia armónica, empatía y disciplina
1) Convivencia basada en empatía y disciplina
La Comunidad conjuga disciplina y empatía como prácticas cotidianas de cuidado mutuo. Se fomentan el diálogo, la reconciliación y la resolución pacífica de los conflictos, integrando saberes ancestrales y

estándares de derechos humanos, en un marco holístico que fortalece la cohesión y la justicia comunitaria.

2) No discriminación y trato digno
Queda prohibida toda forma de discriminación y de violencia. El trato entre integrantes se regirá por respeto, veracidad, escucha activa, solidaridad y servicio.

7.5 Ceremonias, lugares sagrados y protocolos

1) Prácticas y lugares sagrados
La Comunidad protege sus prácticas espirituales, calendarios, símbolos y lugares sagrados. La realización de ceremonias observará protocolos culturales definidos por el Consejo de Sabios y la Asamblea, resguardando la privacidad, la dignidad y la integridad de las y los participantes y del entorno.

2) Registro cultural y límites de difusión
La documentación (audio, foto, video) de prácticas y lugares sagrados requerirá consentimiento y aprobación comunitaria; se evitará toda difusión descontextualizada o mercantilización, conforme a lo previsto en materia de patrimonio cultural.

7.6 Armonía con la Madre Tierra
1) Espiritualidad eco-céntrica
El amor y respeto por la Madre Tierra guían decisiones y hábitos. La Comunidad busca la convivencia armónica entre ecosistemas y seres humanos, fortaleciendo el bienestar colectivo y el equilibrio ambiental, en consonancia con los artículos 4 ,6 y 8 de esta Constitución.

7.7 Comunidad referente y servicio
1) Inspiración y ejemplo vivo
La Comunidad Xochitlamapan aspira a ser un referente vivo para quienes reconozcan que el ser humano es parte inseparable de la Tierra, la naturaleza y la convivencia en armonía con todas las formas de vida. El servicio comunitario y el tequio espiritual son expresiones de esa vocación.

7.8 Salvaguardas y articulación con el Estado
1) Cooperación no subordinada
La relación con autoridades y terceros en materia espiritual y cultural será de cooperación libremente convenida, horizontal y no subordinada, con plena reserva de derechos y sin prórroga de jurisdicción. Se exigirá adecuación cultural y respeto a protocolos y lugares sagrados.

2) Garantías y remedios
Cualquier injerencia que vulnere prácticas espirituales, protocolos o lugares sagrados activará mecanismos de protección y defensa (mediación, amparo, medidas cautelares y notas consuetudinarias), conforme a esta Constitución y al parámetro de regularidad constitucional y convencional.

7.9 Interpretación y remisiones
1) Interpretación intercultural y pro homine
Este artículo se interpreta de forma intercultural y conforme al principio pro homine, en armonía con

los artículos 1, 2 y 133 de la Constitución mexicana, con los instrumentos internacionales aplicables (incluidos Convenio 169 OIT y DNUDPI) y con lo previsto en los artículos 3.26 (cooperación no subordinada), 4 (cosmovisión y salud) y 5 (resolución de conflictos).

2) Desarrollo normativo
El Consejo de Sabios podrá proponer a la Asamblea protocolos específicos sobre ceremonias, calendarios y lugares sagrados; respeto a la privacidad espiritual; y pautas de convivencia espiritual en espacios comunes, que se integrarán a los reglamentos comunitarios.

Artículo 8. Uso Responsable de Insumos Agrícolas y Ganaderos

8.1 Principios Generales

1. **Compromiso Ecológico y de Salud.** La Comunidad Xochitlamapan adopta preferentemente insumos naturales y sustentables en agricultura, ganadería y manejo integral del territorio, minimizando impactos y protegiendo la salud del suelo, el agua, la biodiversidad y los seres humanos.
2. **Saberes Ancestrales y Agroecología.** Se promueven técnicas ancestrales y prácticas actuales compatibles con permacultura y agroecología, integrando conocimiento tradicional y evidencias prácticas para mantener la productividad sin daño al entorno.

8.2 Enfoque de Insumos: Base Natural y Restricciones

1. **Base Natural Obligatoria.** En condiciones normales, las prácticas naturales serán la base obligatoria en la Comunidad: siembra ancestral, organismos de montaña, bioles, compostas y tés, extractos y repelentes naturales, tierras de diatomeas, controles biológicos y demás prácticas afines.
2. **Uso Excepcional de Sintéticos.** El uso de productos químicos o sintéticos (fertilizantes, plaguicidas, etc.) se desincentiva y sólo podrá considerarse bajo el estricto protocolo de excepción detallado en el **apartado 8.4** de este artículo.
3. **Prohibiciones Tajantes.** Queda prohibido el uso de:
   a) Fumigación aérea.
   b) Sustancias altamente peligrosas (HHP) y sustancias persistentes, bioacumulables y tóxicas.
   c) La descarga de agroquímicos en cuerpos de agua, cunetas o suelos sin contención.
   d) La quema a cielo abierto no controlada de residuos vegetales (se permite la quema tradicional controlada conforme al **apartado 8.7, inciso 2.b**).
   e) La quema de plásticos agrícolas, llantas u otros residuos no vegetales.
   f) El uso de lodos de depuradora y aguas residuales no tratadas en suelos agrícolas.

8.3 Manejo del Territorio y Franjas de Protección

1. **Zonas de No Aplicación (ZNA).** Se establecen Zonas de No Aplicación (ZNA) alrededor de pozos, arroyos, humedales, colmenares y lugares sagrados. El Reglamento de Insumos Comunitarios fijará las distancias mínimas y las barreras vivas necesarias.

2. **Drenajes y Escurrimientos.** Los diseños de riego y las obras de drenaje se planificarán comunitariamente, conforme al **Artículo 6.7.g**. Nadie ejecutará desagües que afecten a colindantes sin consenso previo, con reparto solidario de cargas.

8.4 Protocolo de Excepción para Sintéticos (Último Recurso)

1. **Activación Condicionada.** sólo se activará cuando:
   a) Exista amenaza fito/zoosanitaria grave no controlable con métodos naturales.
   b) Se demuestre necesidad e idoneidad mínima.
   c) Se definan dosis, equipos, perímetros de seguridad y tiempos de reingreso.
   d) Se presente un plan de mitigación y transición a alternativas naturales.

2. **Procedimiento de Consenso.**
   a) La solicitud se presentará en acta simple con diagnóstico y alternativas probadas.
   b) Será revisada expeditamente por la Mesa de Ordenamiento Territorial y el Agente Comunal, con consulta al Consejo de Sabios.
   c) La decisión será tomada por el Comité Ejecutivo o, en casos de mayor impacto, por la Asamblea.
   d) Su ejecución estará sujeta a estrictas condiciones de seguridad y monitoreo.
   e) No se permitirá su repetición sin un plan de sustitución.

8.5 Semillas, Biodiversidad y OGM

1. **Soberanía de Semillas.** Se prioriza el uso, intercambio y resguardo de semillas nativas, criollas y locales. La Comunidad fomentará bancos de semillas e intercambios.

2. **Regla General sobre OGM.** Se prohíbe la siembra a escala o con fines comerciales de organismos genéticamente modificados (OGM) y el uso de semillas patentadas que restrinjan los derechos de los agricultores, salvo acuerdo expreso de la Asamblea.

3. **Libertad Responsable en Parcela Propia.** El cultivo a micro-escala y sin fines comerciales de plantas de origen OGM incierto se permite bajo responsabilidad ética, con medidas de contención, registro en acta y obligación de erradicación si se confirma su naturaleza.

4. **Erradicación de Pastos Invasores.** Todo propietario es responsable de la eliminación gradual de pastos genéticamente modificados (ej. pasto "insurgente") en su parcela, con apoyo técnico comunitario.

8.6 Ganadería Responsable y Bienestar Animal

1. **Principios de Cuidado Animal.** Se garantizará el acceso a agua, sombra y resguardo, la prohibición de maltrato, el pastoreo rotacional y el manejo adecuado de estiércoles.

2. **Uso de Fármacos.** Queda prohibido el uso profiláctico sistemático de antibióticos y el uso de hormonas de crecimiento. El uso terapéutico requerirá diagnóstico y registro mínimo.

8.7 Almacenamiento, Residuos y Quema Controlada

1. **Almacenamiento Seguro.** Todo insumo, incluso natural, se almacenará de forma segura y protegido de los elementos.

2. **Manejo de Residuos y Quema Tradicional.**
   a) Se prohíbe la quema de plásticos agrícolas y residuos no vegetales.
   b) Se permite la **quema tradicional controlada** de residuos vegetales secos, siguiendo estrictas reglas de seguridad (horarios, sin viento, cortafuegos, vigilancia, aviso al Agente Comunal).

8.8 La Consecuencia de la Deslealtad al Pacto

1. **El contravenir las prohibiciones tajantes (apartado 8.2, inciso 3) o las reglas de seguridad de la quema tradicional (apartado 8.7, inciso 2.b), que buscan proteger la salud de la Madre Tierra y de todos los integrantes, es una grave deslealtad al Pacto de Palabra Dada y Lealtad Comunitaria.** Un acto de esta naturaleza obliga a los Agentes Comunales a intervenir de inmediato para **detener la acción dañina y proteger la salud del colectivo**, activando el camino de la justicia restaurativa que esta Constitución establece.

8.9 Capacitación y Transición

1. **Formación Continua.** La Comunidad organizará talleres de agroecología y acompañará a quienes transiten desde sistemas convencionales a prácticas naturales.
2. **Planes de Transición.** Los productores con inercia de insumos sintéticos presentarán un plan de transición con metas y cronograma.

8.10 Monitoreo y Evaluación

1. **Monitoreo Participativo.** Se implementará un monitoreo comunitario básico de la salud del ecosistema para ajustar las prácticas.
2. **Reportes y Ajustes.** La Mesa de Ordenamiento presentará reportes semestrales y propuestas de mejora a la Asamblea.

8.11 Cumplimiento y Desarrollo Normativo

1. **Reglamento de Insumos.** La Asamblea aprobará un Reglamento de Insumos Comunitarios que detallará los procedimientos y listas técnicas.
2. **Ruta ante Incumplimientos.** Todo incumplimiento seguirá la ruta de diálogo, compromiso de corrección y medidas restaurativas.

8.12 Producción Comunitaria en Tierras Comunes

1. **Aprobación del Proyecto.** Todo proyecto productivo en tierras comunes requerirá aprobación de la Asamblea (FPIC) y se registrará en un padrón.
2. **Participación por Clan.** Cada núcleo de "familia" o clan tendrá una representación en el proyecto.
3. **Cosecha Compartida.** De cada cosecha se destinará una porción social para quienes trabajaron en el proyecto y, en su caso, para fines comunitarios.
4. **Venta del Excedente.** El excedente podrá comercializarse externamente, protegiendo siempre los derechos de la Comunidad.

5. **Regla General de Reparto de Ingresos (70/30).** Los ingresos netos se distribuirán: 70% entre los clanes participantes y 30% al Arca Comunal.
6. **Cláusula de Equidad.** El Consejo de Sabios podrá dispensar la aportación del 30% en casos de beneficio mínimo, para no desincentivar el esfuerzo.
7. **Proyectos "Mochipa".** En los proyectos declarados como "Mochipa" (reciprocidad suprema), el 100% de los frutos netos se destinará al Arca Comunal para su distribución solidaria. Su conclusión se celebrará con un “Tlazohkamati Comunitario”.
8. **Gestión de Incumplimientos.** La asamblea chica del proyecto resolverá los casos de incumplimiento en la participación.
9. **Coherencia Ambiental.** En tierras comunes se aplica estrictamente la base natural obligatoria y la prohibición de OGM a escala comercial.
10. **Responsabilidad y Transparencia.** Cada proyecto nombrará responsables y llevará registros simples de tequios, costos y ventas.
11. **Resolución de Diferencias.** Las diferencias se resolverán por mediación, con orientación del Consejo y, en última instancia, por la Asamblea.

8.13 Cláusulas Finales

1. **Interpretación.** Este artículo se interpreta siempre conforme al principio pro homine, la cosmovisión comunitaria y las demás disposiciones de esta Constitución.
2. **Coherencia Interna.** Lo aquí previsto se armoniza con los Artículos 3, 4 y 6 de esta Constitución.

Artículo 9. De la Soberanía Económica, el Valor Intrínseco, la Hacienda Pública Horizontal y la Defensa contra la Discriminación

9.1 Principios, Fundamento y Cosmovisión

La Comunidad Xochitlamapan, desde su cosmovisión ancestral, natural y humanista, reafirma que la vida económica no puede depender exclusivamente de medios digitales, tecnológicos o especulativos. La continuidad, estabilidad y dignidad del sustento humano requieren soportes materiales y resilientes, especialmente en territorio rural donde son frecuentes las caídas eléctricas o de red y donde la libertad no debe condicionarse a la tecnología.

Esta convicción se ancla en los artículos 1º y 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (dignidad, no discriminación, libre determinación y sistemas normativos internos) y en el Convenio 169 de la OIT.

Asimismo, en ejercicio de su personalidad jurídica originaria como Autoridad Pública Horizontal al Poder Ejecutivo Federal, la Comunidad declara su **Soberanía Económica Interna**. Nuestra Hacienda

Pública es consuetudinaria, autónoma y no subordinada a la administración tributaria federal, rigiéndose por el mandato constitucional de contribuir al bien común desde nuestra propia autonomía y formas de organización.

9.2 Medios de Intercambio Internos y Unidades de Cuenta

Para garantizar la resiliencia y la libertad económica, la Comunidad reconoce, regula y protege los siguientes medios de intercambio:

a) **El Peso Mexicano:** Como unidad de cuenta de referencia para la armonización nacional.

b) **Los Sistemas Tradicionales de Trueque:** Como base de la economía solidaria.

c) **La Onza "Libertad" de Plata 0.999:** Emitida por Casa de Moneda de México, reconocida como reserva de valor, dinero honesto y medio de pago soberano que garantiza la privacidad.

d) **El Tumin de Veracruz:** Como instrumento hermano de intercambio comunitario, cuyo uso reconocemos como práctica legal y precedente de autonomía.

e) **La "Moneda Comunitaria Consuetudinaria" (UIS):** Definida en este artículo, respaldada en plata, trabajo o bienes.

9.2 bis. Del Fundamento Jurídico y la No Vulneración del Artículo 28 Constitucional

El reconocimiento del Tumin y la emisión de nuestra moneda no son actos meramente simbólicos; son declaraciones jurídicas estratégicas. Se establece para toda interpretación que:

I. **La Prohibición del Artículo 28 es Específica:** Dicho artículo prohíbe crear moneda de curso legal forzoso que suplante al peso. Su objetivo es proteger el monopolio estatal sobre la política monetaria, no prohibir los acuerdos privados o comunitarios.

II. **El Precedente del Tumin:** Demuestra que las autoridades han reconocido que los instrumentos voluntarios, limitados a una red específica, no constituyen "moneda" en los términos de la prohibición, sino herramientas de trueque facilitado.

III. **Analogía Irrefutable:** Nuestra moneda comunitaria comparte estas características esenciales que la excluyen del ámbito del Art. 28:

a) **No es de Curso Forzoso:** Su aceptación es estrictamente voluntaria y basada en la confianza.

b) **No Suplanta al Peso:** Coexiste pacíficamente como instrumento local.

IV. **El Blindaje de la Plata:** Al basarse en valor intrínseco, se asemeja más a una "medalla cultural de intercambio" o mercancía con valor propio que a una moneda fiduciaria (deuda).

V. **Conclusión Soberana:** La emisión de estos instrumentos es el ejercicio legítimo de nuestra autonomía económica (Art. 2 CPEUM) y del derecho a la libertad contractual.

9.3 Moneda Comunitaria Consuetudinaria (Definición y Naturaleza)

1. A efectos de esta Constitución, la "Moneda Comunitaria Consuetudinaria" (o Unidad de Intercambio Solidario - UIS) es el instrumento cultural de intercambio propio de la Comunidad, ya sea en pieza acuñada o vale con respaldo.
2. Esta moneda no pretende ser de curso legal ni reproduce emblemas oficiales.
3. **Naturaleza Jurídica del Respaldo:** Los vales o fichas representativas no constituyen deuda ni captación de recursos del público. Jurídicamente, son **Títulos de Participación sobre un Patrimonio Mancomunado Indiviso** (la plata o bienes resguardados), administrados por la Comunidad bajo mandato no representativo.

9.4 Acuñación, Emisión y Resguardo

1. La Comunidad podrá acuñar, de manera excepcional y con fines internos, piezas culturales de intercambio en plata 0.999 (enteras o fraccionarias), y/o emitir vales representativos con respaldo en plata 0.999 custodiada comunitariamente.
2. Los vales respaldados serán físicos, de uso interno, sin carácter electrónico ni oferta pública al sistema financiero especulativo. No constituyen deuda, sino títulos de propiedad sobre la plata común.
3. Las piezas y vales mostrarán, de forma visible, su ley (pureza), año, clave de verificación y la leyenda: **"Moneda Comunitaria Consuetudinaria – Valor Intrínseco – Sin Curso Forzoso"**.
4. Esta leyenda manifiesta que, siendo un instrumento válido y legal dentro de nuestra jurisdicción como parte de la Nación Pluricultural, su aceptación se basa en el acuerdo libre y la confianza (Valor Convencional) y no en la coacción del monopolio de emisión (Curso Forzoso), respetando así el orden constitucional.

9.5 Verificación Técnica y Conocimiento Ancestral

La pureza de la plata se verificará conjugando ciencia y saber ancestral (piedra de toque, densidad, reactivos), garantizando la calidad sin depender necesariamente de certificaciones externas, reafirmando nuestra autosuficiencia técnica.

9.6 Gobernanza y Hacienda Pública Propia (Arca Comunal)

1. **Comité de Economía:** Responsable de supervisar emisiones y equivalencias.
2. **Inmunidad Fiscal del Arca Comunal:** Los recursos del Arca Comunal son Patrimonio Público Indígena. La Hacienda Comunitaria no está sujeta a la jurisdicción administrativa del SAT, auditorías externas ni obligaciones de reporte tributario, por tratarse de actos de autoridad y subsistencia, no de actos mercantiles.
3. **Prevención de Ilícitos (Anti-Lavado Propio):** La Comunidad ejerce su propio Sistema de Inteligencia Financiera Consuetudinaria para asegurar el origen lícito de los recursos (tequio/cosecha), cooperando horizontalmente con la Federación solo ante delitos graves probados.

9.7 Pluralidad Económica, Horizontalidad y No Discriminación

1. **Relación Horizontal:** La Comunidad no busca confrontar al sistema estatal, sino relacionarse desde una posición de **Paridad Jurisdiccional**. Reconocemos la supremacía constitucional, pero rechazamos la subordinación a reglamentos administrativos secundarios que ignoren nuestra naturaleza.
2. **Derecho a la Identidad Económica (La CIEC):** Para interactuar con el sistema externo sin discriminación, la Comunidad expedirá la **Clave de Identidad Económica Consuetudinaria (CIEC)**.

3. **Mandato de No Discriminación:** Se establece que la exigencia exclusiva del RFC por parte de bancos o empresas constituye una barrera discriminatoria sistémica. Las entidades externas deben reconocer la CIEC y los documentos fiscales comunitarios como válidos, bajo los principios de inclusión financiera y adecuación cultural. Negar servicios por nuestra forma de organización será combatido como un acto de discriminación y segregación económica.

9.8 Relaciones Externas, Libertad Contractual y el Mandato Vinculante de Armonización

Fuera del ámbito comunitario, la aceptación de nuestra moneda se rige por la libertad contractual. La Comunidad promoverá su reconocimiento para evitar exclusiones por digitalización obligatoria y preservar la dignidad en el comercio.

Asimismo, en el ámbito del comercio exterior, relaciones interbancarias y trámites ante la Hacienda Federal, se establece que la imposición del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) como vía única y excluyente de acceso a la economía formal constituye una barrera tecnológica y normativa diseñada para sujetos del derecho positivo mercantil. Dicha imposición resulta ajena, restrictiva e incompatible con nuestra cosmovisión, nuestra personalidad jurídica originaria y nuestra Hacienda Pública Consuetudinaria.

En ejercicio de nuestra capacidad política, jurídica y de autogobierno (Art. 2 CPEUM), la Comunidad utiliza la **CIEC (Clave de Identidad Económica Consuetudinaria)** como su instrumento legítimo de operación, validación fiscal interna e interacción externa.

En consecuencia, corresponde al Poder Ejecutivo Federal, a sus órganos administrativos (SAT, Aduanas) y al sistema financiero, la **obligación constitucional e internacional de ARMONIZAR** sus procedimientos, bases de datos y sistemas informáticos para reconocer la validez operativa de la CIEC.

La negativa a realizar esta adecuación tecnológica y administrativa constituye un incumplimiento directo del **Deber de Armonización y Adecuación del Derecho Interno**, violentando los siguientes mandatos supremos que obligan al Estado a adaptar sus normas a la realidad indígena:

I. **El Mandato de Adecuación Normativa (Pacto de San José):**
Violación directa del **Artículo 2º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos**, que impone al Estado Mexicano el deber ineludible de adaptar su derecho interno (leyes y sistemas administrativos) para hacer efectivos los derechos y libertades. Si el sistema del SAT no permite la CIEC, el Estado viola este artículo al no adecuar su estructura para garantizar la personalidad jurídica indígena.

II. **El Deber de Compatibilización (Convenio 169 OIT):**
Violación de los **Artículos 8º y 9º del Convenio 169 de la OIT**, que ordenan que la aplicación de la legislación nacional debe ser **compatible** con las instituciones y costumbres de los pueblos. Imponer el RFC sin ofrecer interfaz para la CIEC es un acto de incompatibilidad forzada.

III. **La Jurisprudencia de la SCJN: El Principio de Maximización de la Autonomía:**
Violación flagrante de la **Jurisprudencia 1a./J. 37/2016 (10a.)** emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rubro: *"PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. EL DERECHO A SU AUTODETERMINACIÓN EMANA DEL ARTÍCULO 2o. DE LA CONSTITUCIÓN..."*.

Esta jurisprudencia establece el **Principio de Maximización de la Autonomía**, el cual obliga a las autoridades a privilegiar siempre la interpretación y la medida administrativa que otorgue la mayor autonomía posible al pueblo indígena y la **mínima intervención del Estado**. Obligar a la Comunidad a adoptar el RFC constituye una intervención máxima e invasiva; mientras que **armonizar el sistema para aceptar la CIEC** constituye el respeto a la autonomía. Por mandato jurisprudencial, la autoridad debe optar por la armonización.

IV. **La Validez de los Sistemas Normativos (Tesis SCJN):**
Violación de la **Tesis 1a. CCCLII/2018 (10a.)**, que reconoce la plena validez de los sistemas normativos indígenas. Desconocer la CIEC es desconocer la validez de la norma interna que la crea, incurriendo en desacato al criterio del Máximo Tribunal.

Por tanto, la Comunidad Xochitlamapan exige la **interfaz y armonización inmediata** de los sistemas estatales para la plena operatividad de la CIEC, declarando que cualquier bloqueo económico derivado de la omisión estatal será combatido legalmente como un acto de discriminación institucional, violación de derechos humanos y desacato a la Jurisprudencia de la Suprema Corte.

9.9 Humanismo y Propósito
Nuestra economía y nuestra moneda son expresiones legítimas, pacíficas y humanistas. No buscamos la acumulación especulativa, sino el **Buen Vivir**. Respondemos a nuestra historia, garantizamos libertad financiera, inclusión social y resiliencia material, en armonía con la Madre Tierra y con el Estado mexicano al que pertenecemos como pueblo originario.

9.10 Nota Terminológica sobre el Verbo "Acuñar"
A efectos de esta Constitución, el verbo "acuñar" se utiliza en su acepción originaria y técnica: "imprimir y sellar una pieza de metal por medio de cuño o troquel". Se refiere al acto material de elaboración de una pieza cultural de intercambio (medalla) y no implica una pretensión de ejercer la facultad monetaria exclusiva del Estado (moneda de curso legal).

9.11 CÁTEDRA DE FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Y DOCTRINAL
(Para efectos educativos, de defensa jurídica y de cumplimiento del debido proceso intercultural ante autoridades)

Con el fin de instruir a propios y extraños sobre la validez de este sistema y disipar cualquier duda sobre la legalidad de nuestra actuación, se asienta la siguiente **Verdad Jurídica Vinculante**, fundamentada en el bloque de constitucionalidad vigente:

I. **La Jerarquía de la Fuente del Poder y el Deber de Adecuación:**
El SAT, las regulaciones bancarias y los reglamentos administrativos derivan de Leyes Secundarias. La Comunidad Xochitlamapan deriva su autoridad del Artículo 2º de la Constitución (Norma Suprema) y los Tratados Internacionales. En la pirámide jurídica, una Autoridad Constitucional no puede estar subordinada a una Autoridad Administrativa. Fiscalizar a una Nación Indígena como a una empresa mercantil es una violación a la jerarquía normativa.
Además, conforme al **Artículo 2º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)**, el Estado tiene el "Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno". Esto significa que,

si la ley secundaria (fiscal) choca con el derecho indígena, es la ley secundaria la que debe modificarse o adaptarse, nunca el derecho originario.

II. **El Principio de Preexistencia y la Libertad Organizativa (Caso Yatama):**
Nuestra Comunidad existía antes de la creación del SAT y del Estado moderno. El reconocimiento constitucional es declarativo, no constitutivo. No pedimos permiso administrativo para existir económicamente porque nuestra existencia es originaria. Somos **acreedores históricos de la Nación, no deudores fiscales**.
Asimismo, invocamos la *ratio decidendi* del **Caso Yatama vs. Nicaragua (Corte Interamericana de Derechos Humanos)**, que prohíbe al Estado obligar a los pueblos indígenas a adoptar formas de organización ajenas a sus costumbres (como partidos políticos o sociedades mercantiles) para ejercer sus derechos. Exigirnos constituirnos como "Personas Morales" del derecho positivo para tener una cuenta bancaria o exportar es una violación directa a este precedente internacional vinculante.

III. **La Horizontalidad y la Maximización de la Autonomía (Jurisprudencia SCJN):**
Si México es una Nación Pluricultural, debe existir una Pluriculturalidad Económica. Imponer el sistema fiscal bancario como única vía es un acto de totalitarismo monocultural. La única interpretación constitucional válida es la Cooperación Horizontal: Gobierno a Gobierno.
Esto se sustenta en la **Jurisprudencia 1a./J. 37/2016 (10a.)** de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece el **Principio de Maximización de la Autonomía**. Según este mandato, ante cualquier tensión administrativa, la autoridad está obligada a elegir la medida que otorgue la **máxima autonomía** al pueblo indígena y la **mínima intervención estatal**. Aceptar nuestra CIEC y nuestra Hacienda propia maximiza la autonomía; imponernos el RFC la minimiza y destruye. Por tanto, la ley obliga a aceptar nuestro sistema.

IV. **La Validez Normativa de la CIEC:**
La Clave de Identidad Económica Consuetudinaria (CIEC) no es un invento informal; es una norma jurídica válida de nuestro sistema interno. Desconocerla es violar la **Tesis 1a. CCCLII/2018 (10a.)** de la SCJN, que reconoce la plena validez de los sistemas normativos indígenas. Negar validez a la CIEC es negar validez al Derecho Mexicano en su vertiente consuetudinaria.

V. **Conclusión Vinculante:**
Cualquier intento de la autoridad por desconocer nuestra CIEC, nuestra moneda o nuestra Hacienda Pública bajo argumentos burocráticos ("no está en el sistema"), constituye una violación directa a la Constitución, un desacato a la Jurisprudencia de la Suprema Corte y un acto de discriminación impugnable en tribunales federales e internacionales.

Artículo 10.

Individualidad, Solidaridad Comunitaria, Espíritu y Trabajo Colectivo para la Autosustentabilidad

10.1 Individualidad y solidaridad comunitaria

1. **Ser Humano libre y corresponsable**
   La Comunidad reconoce a cada integrante como Ser Humano libre, responsable y con dignidad plena. La individualidad y la libertad personal son valores fundamentales, inseparables de la corresponsabilidad hacia el colectivo y de la aceptación consciente de la cosmovisión ancestral, los principios éticos y las normas de convivencia comunitarias.

2. **Del Pacto de Palabra Dada y Convenio de Adscripción: Acto Jurídico Mixto y Solemne**
   La pertenencia a la Comunidad se sella mediante la celebración del **"Pacto de Palabra Dada y Convenio de Adscripción Comunitaria"**. Este instrumento constituye un acto jurídico de naturaleza mixta y solemne:
   a) **En lo Consuetudinario:** Es el pacto de honor mediante el cual el Ser Humano se integra al sistema normativo y a la protección de esta Constitución.
   b) **En lo Civil y Contractual:** Es un acuerdo de voluntades ejercido bajo la plena libertad contractual, vinculante para las partes y oponible a terceros.

A través de este Pacto, el Ser Humano se autoadscribe y, simultáneamente, **vincula jurídicamente las tierras que ostente en posesión o propiedad** a la jurisdicción de la Comunidad Xochitlamapan. Este vínculo territorial genera derechos y obligaciones que persisten para garantizar la integridad del territorio comunitario, estableciendo que la tierra bajo nuestra jurisdicción queda sujeta a las normas de esta Constitución.

3. **Compromisos mínimos esperados**
   Entre los compromisos mínimos, sin limitarse a ellos:
   — participación activa en la educación basada en la cosmovisión ancestral;
   — protección y vigilancia solidaria del territorio y sus recursos;
   — colaboración en labores de mantenimiento y desarrollo de infraestructura comunitaria (tequios y contribuciones: ver Arts. 5 y 6);
   — conocimiento, respeto y promoción del derecho consuetudinario y de esta Constitución.

4. **Permanencia, corrección y retiro por acuerdo**
   La permanencia exige respeto y alineamiento efectivo con estos compromisos. Ante incumplimientos reiterados o conductas contrarias a los principios, el Consejo de Sabios y los órganos comunitarios promoverán procesos pacíficos, dialogados y restaurativos orientados a la corrección y reintegración (debido proceso consuetudinario).
   Si, pese a ello, no se restablece la convivencia y el compromiso, la Comunidad podrá solicitar a la o el integrante que considere su retiro voluntario en plazo justo y razonable, conforme al Artículo 2.6 (figura de "no expulsión"/retiro por acuerdo). Este proceso:
   — respetará en todo momento la dignidad y los derechos del Ser Humano;
   — evitará lenguaje punitivo, privilegiando la conciliación y el entendimiento;
   — se someterá a decisión comunitaria conforme a lineamientos acordados, con transparencia y respeto mutuo.

10.2 Espíritu, valores y derechos humanos

1) **1 Espiritualidad como eje ético**
   La espiritualidad comunitaria—vínculo con la Madre Tierra, los ancestros y el cosmos—es eje

transversal que da sentido, pertenencia y guía ética. Promueve dignidad, empatía profunda y armonía con el entorno natural, orientando las relaciones internas y externas.

2) **Derechos humanos: respeto, promoción y defensa**
La Comunidad reafirma su compromiso irrenunciable de respetar, promover y defender los derechos humanos reconocidos en la Constitución mexicana y en los tratados internacionales, como parte consustancial de su identidad y ordenamiento social. En particular:
— derechos culturales: preservación y transmisión de identidad, tradiciones, lengua y saberes ancestrales;
— derechos territoriales colectivos: posesión, uso, manejo y protección respetuosa de la tierra y bienes naturales;
— autodeterminación política, social y cultural: autonomía y autogobierno conforme a sistemas normativos internos;
— objeción cultural y tecnológica: derecho a decir “no” a tecnologías, procedimientos o formas de identificación (p. ej., biometría) contrarios a cosmovisión, libertad e integridad del Ser Humano (ver Art. 4);
— reconocimiento de la diferencia entre “persona” jurídica estatal y Ser Humano, priorizando la consideración integral, espiritual y comunitaria del Ser Humano como base de derechos y obligaciones.
Frente a vulneraciones internas o externas, la Comunidad actuará solidariamente en defensa colectiva, con justicia, dignidad y paz, asegurando protección efectiva de su identidad integral y autonomía.

10.3 Trabajo colectivo, tequio y autosustentabilidad

1) **Responsabilidades compartidas**
El mantenimiento, mejora y cuidado de espacios, infraestructura, servicios comunitarios y recursos naturales son responsabilidades compartidas e indelegables de todas y todos los integrantes (ver Arts. 5 y 6). Se privilegian tequios y contribuciones solidarias, con ajustes razonables ante causas justificadas.

2) **Organización y coordinación**
El Consejo de Sabios y el Comité Ejecutivo organizarán, coordinarán y supervisarán acciones solidarias, colaborativas y sostenibles para garantizar cumplimiento efectivo, evitando dispersión o falta de liderazgo (ver Arts. 3 y 6).

3) **Autosustentabilidad integral**
La Comunidad fomentará un modelo integral de autosustentabilidad, basado en autonomía funcional respecto de sistemas externos que generen dependencia o confort artificial, priorizando:
— producción local y economía circular;
— reparación, reúso y reciclaje;
— uso mínimo y consciente de recursos externos;
— gestión conjunta y respetuosa de bienes comunes;
— resiliencia material frente a fallas tecnológicas o de red (ver Arts. 4 y 9).

4) **Estilo de vida sostenible y educación continua**
El estilo de vida sostenible se fundamenta en interacción respetuosa y equilibrada con la naturaleza, promoviendo un desarrollo armónico, ético y resiliente que garantice el bienestar presente y futuro de la Comunidad y su territorio. Para fortalecer este modelo y la permanencia del conocimiento ancestral, se enfatiza la educación continua, crítica y la transmisión activa de saberes comunitarios, vinculando responsabilidades colectivas con formación ética, cultural y espiritual (concordante con 10.1 y Arts. 2, 6 y 7).

Cláusula de remisiones. Este artículo se interpreta y aplica en congruencia con: i) el debido proceso consuetudinario, medidas restaurativas y retiro por acuerdo (Arts. 2 y 5); ii) la organización del trabajo y tequios (Art. 6); iii) la objeción cultural y sanitaria y la protección de datos y biométricos (Art. 4); y iv) el parámetro de regularidad constitucional y convencional (Artículo de Referencias).

Artículo 11. Del Nacimiento, Registro, “Identidad”, Privacidad y Libertad Individual

11.1. Del nacimiento y del respeto a las costumbres naturales

11.1.1. Autonomía en el nacimiento. Todo nacimiento que ocurra dentro del territorio comunitario o que involucre a sus integrantes será reconocido bajo la responsabilidad natural, directa y soberana de sus progenitores o cuidadores.

11.1.2. Ser Humano y “persona”. La Comunidad distingue entre el Ser Humano —realidad viva con dignidad inherente desde el nacimiento— y la “persona”, categoría del derecho positivo que atribuye personalidad legal.

11.1.3. Registro civil estatal como decisión informada. El acto de inscripción en el registro civil estatal representa la conversión jurídica del Ser Humano en “persona”. La Comunidad sostiene que esa decisión debe ser plenamente informada, consciente y soberana.

11.1.4. No discriminación por prácticas culturales. Ninguna autoridad podrá discriminar o restringir prácticas y ceremonias de nacimiento conforme a nuestras tradiciones.

11.1.5. Libertad y privacidad en parto y nacimiento. Se garantiza el derecho a la libertad individual y colectiva respecto de los procesos de parto y nacimiento, así como la privacidad de las decisiones.

11.1.6. Mayoría comunitaria. La mayoría de edad comunitaria se reconoce a partir de los dieciséis (16) años para efectos internos.

11.2. Del Registro de Nacimientos y Documentación Comunitaria

11.2.1. Registro comunitario (acta NAC). El Registro Comunitario de Nacimientos se realizará conforme a nuestros procedimientos, registrándose en el Archivo Comunitario con su CUA y sello.

11.2.2. Equilibrio entre autonomía y cuidado comunitario. Este procedimiento asegura el equilibrio entre la autonomía del clan o "familia" y la vigilancia comunitaria.

11.2.3. De la Credencial de Identidad Consuetudinaria (IDCC): Validez y Deber de Reconocimiento. El documento oficial de identidad de la Comunidad es la Credencial de Identidad Consuetudinaria (IDCC), la cual tiene plena validez en nuestro orden interno. Frente a autoridades externas, esta credencial deberá ser respetada y admitida como un instrumento de identificación válido, sin restricción discriminatoria. Cualquier requisito de compatibilización con la normativa estatal es una obligación que recae en la autoridad, quien deberá proceder mediante adecuación e interpretación intercultural.

11.2.4. Deber de las autoridades de ofrecer alternativas a trámites digitales y biométricos. Ningún integrante podrá ser excluido de un derecho por no contar con medios digitales (e.firma) o por negarse a la captación de datos biométricos. Es obligación de la autoridad ofrecer una alternativa no digital y no biométrica.

11.2.5. Privacidad y acceso. Los registros y documentos consuetudinarios se resguardarán con estricta confidencialidad.

11.2.6. No obligatoriedad de inscripción civil y antietiquetamiento. La identidad y los derechos internos no dependen de la inscripción en el registro civil estatal. La libre decisión de no inscribir no podrá dar lugar a etiquetamientos ("irresponsabilidad") ni a la negación de servicios esenciales por parte de autoridades externas.

11.2.7. Vías de compatibilización, Deber Agravado y Maximización de la Autonomía. Cuando se requiera acreditar identidad ante servicios externos, la Comunidad pondrá a disposición los documentos consuetudinarios. Se establece como Verdad Jurídica que la Comunidad, de buena fe y en ejercicio de su autogobierno, provee los medios, claves (como la IDCC y la CURC) y estructuras administrativas necesarias para que a los Poderes del Estado y entidades privadas les resulte de **fácil y directa armonización** tecnológica y operativa.
Por tanto, al facilitar nosotros la compatibilidad, recae sobre el Estado un **Deber Agravado** de proceder con la adecuación. La autoridad deberá aceptarlos e indicar y ejecutar la ruta de compatibilización intercultural necesaria, sin negar derechos. Cualquier rechazo o inacción burocrática resulta inexcusable y constituye una violación directa al **Principio de Maximización de la Autonomía** (Jurisprudencia 1a./J. 37/2016 de la SCJN), el cual obliga a privilegiar la medida que otorgue la mayor autonomía a nuestro sistema normativo y la mínima intervención o restricción estatal.

11.3. De la Clave Única de Registro Comunitario (CURC) como Interfaz de Identidad

Para materializar el deber estatal de armonización y evitar la exclusión de nuestros integrantes de los servicios esenciales, de salud y educativos, la Comunidad instituye la **CURC (Clave Única de Registro Comunitario)**.

11.3.1. Naturaleza: Es el identificador demográfico consuetudinario oficial de la Comunidad. Se genera a partir del nombre, linajes originarios y fecha de nacimiento que el Ser Humano ha elegido y registrado soberanamente en nuestro Archivo, sin sujeción a las imposiciones de nombres del derecho positivo.

11.3.2. Interfaz Tecnológica: La CURC está diseñada con una estructura alfanumérica homóloga a los estándares poblacionales externos (18 caracteres), incorporando nuestra firma soberana de siglo y un

algoritmo verificador exacto. Actúa como un puente de legibilidad tecnológica indispensable para los sistemas digitales, demostrando la voluntad de la Comunidad de facilitar la cooperación institucional.

11.3.3. Obligación de las Autoridades: Toda autoridad externa, institución médica o educativa, pública o privada, tiene la obligación constitucional e internacional de aceptar la CURC y los nombres originarios plasmados en nuestra IDCC para el registro y atención de nuestros integrantes. Rechazar esta clave bajo el argumento de no provenir del registro poblacional del Estado (RENAPO) constituye un acto de discriminación sistémica, exclusión tecnológica y violación a la libre determinación reconocida en el Artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el bloque de convencionalidad.

Artículo 11 bis. De la Pertenencia Comunitaria y el Deber de Armonización del Estado

11 bis.1. De la Doble Pertenencia: "Nacionalidad" Consuetudinaria y Pertenencia a la Nación Mexicana.

1. **Nacionalidad Mexicana por Nacimiento:** Conforme al Artículo 30 de la Constitución, todo Ser Humano nacido dentro del territorio comunitario es mexicano por nacimiento.
2. **Pertenencia Consuetudinaria Xochitla por Nacimiento:** Todo Ser Humano nacido de, al menos, un progenitor integrante, es Xochitla por nacimiento.
3. **Adquisición de la Pertenencia Consuetudinaria Xochitla por Autoadscripción:** Todo Ser Humano, sin importar su origen, que sea aceptado como integrante, adquiere la Pertenencia Consuetudinaria Xochitla. Para efectos de interpretación intercultural, se entenderá esta pertenencia como una forma de **"nacionalidad" interna**, un vínculo profundo con uno de los pueblos originarios que constituyen la base de la Nación Mexicana.

11 bis.2. Del Arraigo Comunitario como Vínculo Calificado con la Nación Mexicana.
Un integrante de origen extranjero que ha adquirido la Pertenencia Consuetudinaria Xochitla ha demostrado un vínculo profundo con la Nación Mexicana. Su arraigo es cultural, espiritual, social y jurídico.

11 bis.3. De la Necesaria Adecuación de los Procedimientos de Naturalización.

1. **Fundamento de la Solicitud:** La Comunidad solicita formalmente al Estado mexicano que armonice sus procedimientos de naturalización para los Xochitlas autoadscritos, con base en el principio pro homine y el deber de no discriminación.
2. **Inaplicabilidad de Requisitos Contrarios a la Cosmovisión o Redundantes:** Se argumenta que la exigencia de ciertos requisitos resulta desproporcionada. Por lo tanto, se solicita que no sean exigibles:
   a) **La entrega de datos biométricos** o la tramitación de documentos basados en ellos.
   b) **El examen de historia y cultura de México.** Se argumenta su inaplicabilidad por tres razones concurrentes:
   Primero, la pertenencia activa y demostrada a la Comunidad Xochitlamapan constituye, en sí misma, una **forma superior de acreditar el conocimiento profundo de la historia y la composición pluricultural de la Nación Mexicana**, fundamento del Artículo 2º

Constitucional. Imponer un examen estandarizado a quien ya vive y practica una de las culturas originarias de la Nación no sólo es redundante, sino un acto de colonialismo burocrático.
Segundo, el formato actual del examen vulnera el principio pro homine y el deber de adecuación cultural. Es una prueba diseñada desde una perspectiva centralista y monocultural que no se adapta a la diversidad de saberes, no se traduce a lenguas originarias ni considera formas alternativas de conocimiento.
Tercero, la obligación de aprobarlo como condición para un derecho fundamental resulta desproporcionada. Por lo tanto, se solicita su exención total, o, en su defecto, que sea sustituido por la presentación de la **Constancia de Pertenencia Consuetudinaria Xochitla** como prueba suficiente de integración nacional.

3. **Advertencia de Violación de Derechos:** Se le recuerda a la autoridad administrativa que imponer estos requisitos, sin ofrecer una alternativa culturalmente adecuada, podría constituir una violación a los derechos humanos.

11 bis.4. De la Constancia de Pertenencia Xochitla como Herramienta de Armonización.

1. **Validez como Prueba de Arraigo:** La "Constancia de Pertenencia Consuetudinaria Xochitla" es el documento que acredita el arraigo calificado del integrante.
2. **Efecto de "Estatus de Residencia Protegida":** Mientras se gestiona la naturalización, se solicita que esta Constancia sea reconocida como un documento que acredita un estatus de residencia bajo la protección del Artículo 2º Constitucional, suspendiendo cualquier procedimiento de deportación.
3. **Prueba Fehaciente para la Naturalización:** Se solicita que esta Constancia sea aceptada como prueba **fehaciente** y preferente para el trámite de naturalización.

11 bis.5. Cláusula de Interpretación: La Supremacía de la Dignidad Humana sobre la Burocracia Estatal

Para la correcta interpretación de este artículo y como guía obligatoria para toda autoridad, se establece:

1. **El Deber de Adaptación del Estado.** Es **obligación ineludible del Estado adaptar sus sistemas y su burocracia** a la realidad pluricultural de la Nación. Los derechos a la no discriminación y a la identidad cultural no pueden ser subordinados a criterios de "eficiencia administrativa" o "costos".
2. **Prohibición de la Dependencia de Terceros.** Ningún integrante podrá ser forzado a depender de **terceros, gestores o intermediarios** para ejercer sus derechos. La solución no es crear dependencia, sino garantizar el acceso directo y digno.
3. **La Biometría como Imposición Cultural y Violación de Principios Fundamentales.** La exigencia de datos biométricos como condición para acceder a cualquier derecho no es un simple requisito; es una **imposición cultural y tecnológica** que violenta nuestra cosmovisión. Forzar a un pueblo originario a adoptar una tecnología que considera invasiva es una forma de asimilación forzada. Además, como se argumenta en el Artículo 13, la recolección masiva de datos biométricos **invierte la presunción de inocencia y viola la soberanía sobre el propio cuerpo**.

4. **El Falso Argumento de la "Igualdad" Homogénea.** El verdadero principio de igualdad exige **tratar de manera diferente a quienes son diferentes**, para así garantizar una equidad real.
5. **La Justicia como Aplicación Estricta de la Constitución.** Cualquier autoridad que intente justificar la exclusión de nuestros integrantes basándose en la "complejidad administrativa" estaría abdicando de su función de garante de la Constitución y actuando como un **"mago en el estrado"**, usando trucos retóricos para ocultar una violación de derechos a una comunidad a la que la propia Carta Magna confiere capacidades políticas y jurídicas. La justicia no puede ser un truco de magia; debe ser la aplicación estricta de la Constitución en su totalidad.

11 bis.6. De la Fe Pública Consuetudinaria y el Simbolismo Jurídico del Ser Humano Vivo

1) Principio de Autenticidad Propia. La Comunidad Xochitlamapan, en ejercicio de su soberanía, posee su propio sistema para dar fe y autenticidad a sus actos jurídicos. Este sistema se basa en un simbolismo ancestral que distingue visualmente los actos emanados de la voluntad de un Ser Humano vivo de aquellos que interactúan con la ficción jurídica de la "persona".

2) El Sello Rojo: La Firma de Sangre del Ser Humano Vivo. Todo acto o documento que sea una manifestación directa de la voluntad, los derechos y la soberanía de un Ser Humano integrante de la Comunidad (incluyendo, pero no limitándose a, el **“Pacto de Palabra Dada y Convenio de Adscripción Comunitaria”**, la IDCC, el Pasaporte, la Licencia de Conducir, las actas de unión y las actas de asamblea) será validado con sello de tinta color rojo. De igual manera, cualquier huella dactilar estampada voluntariamente llevará tinta roja. Esta elección no es estética, sino una declaración jurídica:
a) El color rojo evoca la sangre, la vida y la vitalidad, afirmando que el acto emana de la voluntad soberana de un ser de carne y hueso.
b) **Se mantiene viva la costumbre ancestral**, presente en documentos históricos indígenas, de usar la huella roja como símbolo de consentimiento directo del ser vivo, en oposición al simbolismo del derecho positivo.

3) El Sello Azul: El Puente Jurídico Intercultural. El sello de tinta color azul se reserva exclusivamente para actos jurídicos instrumentales o de interfaz administrativa diseñados para dialogar con la jurisdicción positivista sin comprometer la soberanía interna (tales como facturas de comercio exterior, oficios de mero trámite o notas diplomáticas administrativas). El sello azul señala a todas las partes que es un documento de interfaz creado para ser legible en ambas jurisdicciones.

4) Deber de Interpretación Intercultural. Toda autoridad externa está obligada a interpretar este simbolismo como parte del derecho consuetudinario de la Comunidad, reconociendo la validez y la intención de cada acto conforme a su color, en cumplimiento de su deber de adecuación cultural.

5) Del Fedatario Comunitario Mancomunado, la Certificación (CEF) y su Validez ante los Poderes de la Nación.
En ejercicio de las atribuciones de Autoridad Pública y de la capacidad para aplicar sus propios sistemas normativos (Art. 2, A, frac. II CPEUM), la Comunidad instituye la función de Fe Pública Consuetudinaria. Esta función no recae en un individuo, sino que se ejerce mediante un acto institucional de **Certificación Mancomunada**, diseñado para dotar de certeza jurídica, autenticidad y trazabilidad a los actos de los integrantes.

a) Requisitos de Validez (El Candado de Seguridad):
Para que un acto jurídico (incluyendo, de manera enunciativa: contratos de compraventa, cesiones de derechos, actos traslativos de dominio, testamentos o "Última Palabra", y asambleas) goce de Fe Pública y carácter de Documento Público, deberá cumplir con la **Certificación Fedataria (CEF)**, que exige la concurrencia indispensable de los siguientes elementos:

1. **Rubricas Mancomunadas:** La firma autógrafa de un integrante facultado del Comité Ejecutivo y de un integrante facultado del Consejo de Sabios.
2. **Sello Oficial:** La estampa del Sello Mayor de la Comunidad en tinta roja (para actos soberanos/internos) o azul (para interfaz), según corresponda.
3. **Trazabilidad:** La asignación de una **Clave Única de Archivo específica para Certificaciones (CUA-CEF)**, que vincule el documento al Libro de Registro de Actos Certificados de la Comunidad.

b) Alcance y Potestad:
Los integrantes podrán solicitar esta certificación de manera potestativa para elevar la seguridad jurídica de sus convenios privados celebrados bajo el Código Civil Comunitario. Una vez certificado, el documento deja de ser privado y adquiere el rango de **Documento Público Consuetudinario**.

c) Mandato de Aceptación ante los Poderes de la Nación:
En virtud de la igualdad jerárquica de los sistemas normativos y del reconocimiento de la Comunidad como sujeto de derecho público, los documentos que porten la Certificación Fedataria (CEF) tienen **valor probatorio pleno**.
De conformidad con el deber de coordinación entre autoridades, estos instrumentos son de **obligatoria aceptación** para los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las Entidades Federativas, así como para los organismos autónomos y registrales, quienes deberán reconocer la validez de las transmisiones de propiedad, mandatos y estados civiles certificados por la autoridad comunitaria, sin exigir protocolización notarial externa, salvo que la Comunidad así lo decida por estrategia.

11 bis.7. Fundamentación Jurídica del Bloque de Identidad y Pertenencia (Artículos 11 y 11 bis)
La validez y exigibilidad de los derechos y procedimientos establecidos en los artículos 11 y 11 bis se sustentan en el siguiente marco jurídico-doctrinal, que debe ser aplicado por toda autoridad bajo una perspectiva intercultural y pro homine:

- **Bloque de Constitucionalidad (Arts. 1, 2 y 133 CPEUM):**
    - **Artículo 1º:** Fundamenta la prohibición de discriminación, el deber del Estado de ofrecer alternativas no excluyentes y la obligación de interpretar toda norma favoreciendo la protección más amplia (principio pro homine).
    - **Artículo 2º:** Es la piedra angular que reconoce la libre determinación, la autonomía para establecer sistemas normativos internos (como nuestro registro consuetudinario) y la composición pluricultural de la Nación.
    - **Artículo 133:** Integra los tratados internacionales de derechos humanos como Ley Suprema.

- **Tratados Internacionales y Jurisprudencia Interamericana:**
    - **Convenio 169 de la OIT:** Obliga al Estado a respetar y reconocer nuestros usos y costumbres (art. 8) y a aplicar una interpretación intercultural (arts. 6-8).
    - **Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas:** Reconoce el derecho a determinar nuestra propia identidad y pertenencia (Art. 33).
    - **Corte Interamericana de Derechos Humanos (ej.** *Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana***):** Ha establecido que el derecho a la identidad es un derecho humano fundamental y que los Estados tienen la obligación positiva de eliminar obstáculos burocráticos y prácticas discriminatorias.
- **Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN):**
    - **Principio de "Categoría Sospechosa" y Escrutinio Estricto:** La SCJN ha sostenido que cualquier distinción basada en el origen étnico es una "categoría sospechosa". Esto invierte la carga de la prueba: es el **Estado quien debe justificar de manera reforzada** por qué no puede aceptar nuestra documentación o crear una alternativa.
    - **Protocolo de Actuación para Casos Indígenas:** Es una guía de aplicación obligatoria que ordena tomar en consideración los sistemas normativos internos y evitar estereotipos.
- **Doctrina Jurídica:**
    - **Código Civil Federal y Estatales (Doctrina):** La distinción conceptual entre el Ser Humano y la "persona" del derecho positivo es reconocida por la doctrina.
    - **Doctrina UNAM (Alonso Rodríguez Moreno):** Provee el desarrollo conceptual que sustenta nuestra distinción entre Ser Humano y "persona".

Artículo 12. Del “Pasaporte” Consuetudinario, la Identidad del Ser Humano y el Deber Ineludible de Reconocimiento

12.1 Fundamento: Un Acto de Soberanía Interna para Garantizar un Derecho Universal

La Comunidad Xochitlamapan, en ejercicio de su soberanía comunitaria interna, reconocida por la Constitución (arts. 1, 2, 133), emite el **“Pasaporte” Consuetudinario de la Comunidad**. Este documento no es una solicitud de reconocimiento, sino la **materialización de nuestra competencia para identificar al Ser Humano**, cuya dignidad y derechos, incluyendo el de la libre circulación (Art. 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos), son anteriores y superiores al Estado.

Nuestra legitimidad se sustenta en nuestra existencia como sujeto de derecho con población, territorio y gobierno propio, cumpliendo de facto con los criterios de organización colectiva del derecho internacional (ej. Convención de Montevideo, 1933).

12.2 Fuerza Jurídica y el Precedente Irrefutable de Aceptación en México

1. **El Derecho Consuetudinario es Ley.** Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte, nuestro sistema normativo es una fuente de derecho. Por lo tanto, el “Pasaporte” Comunitario es

un instrumento jurídico con fuerza legal en nuestro ámbito, y su validez debe ser respetada por toda autoridad.

2. **Precedente Fáctico y Deber de Coherencia del Estado (Principio de Acto Propio).** La obligación del Estado mexicano de reconocer este documento se ve reforzada por su propia práctica histórica, la cual genera un deber de coherencia bajo el principio de "acto propio". **La Comunidad posee y presentará, cuando sea necesario, evidencia documental irrefutable** (copias de sellos de entrada del Instituto Nacional de Migración estampados en diversas fechas, incluyendo 1993, 1997, 2006 y 2016) que demuestra cómo las autoridades mexicanas han reconocido de facto y permitido el ingreso al territorio nacional con el **Pasaporte de la World Service Authority (WSA)**, un documento emitido por una organización no gubernamental, no estatal y sin base territorial.
3. **Argumento de Legitimidad Superior y No Discriminación.** Si el Estado ha mostrado esta flexibilidad ante un documento no estatal, con mayor razón está **obligado, por el principio de no discriminación (Art. 1º CPEUM) y por coherencia (principio de acto propio), a reconocer y dar validez funcional** a un documento emitido por una comunidad indígena que es parte constitutiva de la Nación. Rechazar nuestro “Pasaporte” constituiría un acto regresivo y discriminatorio inaceptable.

12.3 El "Pasaporte" como Mecanismo de Defensa ante la Exclusión Digital

La emisión de este documento es también un acto de defensa necesario ante las barreras excluyentes creadas por el propio Estado. Cuando el sistema estatal, a través de la imposición de trámites digitales forzosos (e.firma) o la recolección de datos biométricos, **nos impide el acceso a sus documentos de viaje y nos convierte en "apátridas digitales"**, nuestra autonomía nos faculta para crear la alternativa que garantice nuestro derecho humano fundamental a la libre circulación.

12.4 Contenido y Protección de la Identidad del Ser Humano

El “Pasaporte” incluirá los datos de identidad consuetudinaria (nombre de pila, filiación al clan, etc.) y, de manera **estrictamente voluntaria**, podrá incluir fotografía, firma o huella dactilar. **Queda prohibida la inclusión obligatoria de otros datos biométricos**.

12.5 Protocolo de Exigibilidad Inmediata y Diplomacia Consuetudinaria

El Departamento de Enlace Consular Comunitario notificará proactivamente a las autoridades, adjuntando la evidencia de los precedentes aquí mencionados. El “Pasaporte” incluirá un código QR que dirigirá al sitio web de la Comunidad, donde la autoridad podrá verificar su autenticidad y consultar este protocolo.

12.6 Defensa Colectiva y Responsabilidad del Funcionario

Cualquier acto de desconocimiento de este documento será enfrentado con una defensa colectiva e inmediata. Se iniciarán las acciones legales correspondientes no sólo contra la institución, sino también contra el funcionario responsable a título personal. Se recuerda que la obediencia debida no exime de responsabilidad cuando se trata de órdenes que contravienen la Constitución.

Artículo 13. De la Soberanía sobre el Cuerpo, la Privacidad y la Libertad frente a la Imposición Tecnológica

13.1 Preámbulo: Nuestra Postura ante la Encrucijada Tecnológica

La Comunidad Xochitlamapan, en respuesta a la creciente imposición de sistemas de vigilancia masiva, y en respuesta directa a iniciativas como la Ley de la CURP con datos biométricos, declara solemnemente su territorio como un **espacio libre de identificación biométrica obligatoria**. Esta no es una declaración contra la tecnología, sino contra la **tiranía tecnológica**. Es un acto de legítima defensa de la dignidad humana, fundamentado en nuestra cosmovisión y en los principios universales del derecho.

13.2 Fundamento Filosófico-Jurídico: La Soberanía Inalienable del Ser Humano

Nuestra postura se fundamenta en una cadena lógica de principios irrenunciables:

1. El Cuerpo como Primer Territorio Soberano: La soberanía sobre el propio cuerpo es un derecho preexistente a cualquier Estado. Nuestro código biológico (rostro, huellas, iris, ADN) no es un recurso público que el gobierno pueda expropiar para sus bases de datos.

2. La Biometría Masiva Invierte la Presunción de Inocencia: Al expropiar estos datos de toda una población sin que medie la comisión de un delito, el Estado invierte la presunción de inocencia. Trata a cada Ser Humano no como un ciudadano libre, sino como un sospechoso potencial cuya identidad debe ser permanentemente vigilada y verificada.

3. La Entrega Forzosa Viola la No Autoincriminación: Obligar a un individuo a entregar la llave de su "primer territorio soberano" —sus datos biométricos— viola el principio de no autoincriminación. Nos fuerza a proporcionar la herramienta única e inalterable con la que, en el futuro, podremos ser vigilados, rastreados y, potencialmente, incriminados.

4. La Imposición Tecnológica como Violencia Cultural: Más allá de la violación de derechos universales, para la Comunidad Xochitlamapan —que entiende la tecnología sólo como una herramienta opcional y no como una condición para la existencia— la imposición de la biometría obligatoria es un acto de violencia cultural. Contraviene directamente nuestra cosmovisión, viola nuestro derecho a la interculturalidad y constituye una forma de asimilación forzada, prohibida por el ordenamiento constitucional y los tratados internacionales.

13.3 Fundamento en el Derecho Nacional e Internacional (Cátedra Jurídica Ampliada)

Nuestra postura se fundamenta en un análisis integral del más alto nivel del ordenamiento jurídico, agrupado en cuatro líneas argumentales concurrentes:

1. La Biometría Masiva es Desproporcionada e Inconstitucional: La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya ha establecido este principio.
* **Caso PANAUT (AI 82/2021):** La SCJN declaró inconstitucional el padrón biométrico de telefonía, sentenciando que crear bases de datos biométricas masivas, sin una necesidad

imperiosa e indispensable, es una violación desproporcionada al derecho a la privacidad (Arts. 6 y 16 Constitucionales).
* **Derecho Internacional Comparado (Caso S. y Marper vs. Reino Unido):** El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sentenciado que la retención indefinida de datos biométricos de personas no condenadas es una violación a la vida privada, criterio que refuerza el estándar mexicano.

2. La Exclusión Tecnológica Viola el Acceso a la Justicia y a los Derechos: Forzar el uso de una única vía tecnológica es, en sí mismo, un acto inconstitucional de exclusión.
* **Barreras Tecnológicas (Tesis: 1a./J. 7/2019 (10a.)):** La Primera Sala de la SCJN ha sostenido que el derecho de acceso a la justicia obliga al Estado a remover los obstáculos que impidan a los individuos acceder a los tribunales, incluyendo las barreras tecnológicas desproporcionadas.
* **Firma Electrónica no Excluyente (Tesis: I.4o.A.55 K (10a.)):** Un Tribunal Colegiado ha resuelto que si un sistema sólo permite el acceso vía firma electrónica, sin proveer alternativas, se viola el acceso a la justicia. Por analogía, imponer la e.firma o cualquier otro medio digital como única vía para ejercer un derecho es inconstitucional.

3. Se Aplica un Estándar de Protección Agravada para Pueblos Indígenas: Cualquier norma que nos afecte debe superar el escrutinio más estricto.
* **Principio de "Categoría Sospechosa":** La SCJN ha sostenido que toda distinción basada en el origen étnico es una "categoría sospechosa". Esto invierte la carga de la prueba: es el Estado quien debe justificar de manera reforzada por qué la biometría obligatoria es la única medida posible y por qué no puede ofrecer alternativas culturalmente adecuadas, una prueba que es prácticamente imposible de superar.

4. Se Violan Principios Universales de Consentimiento y Dignidad Humana: La imposición biométrica atenta contra el núcleo de la bioética y los derechos humanos.
* **Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (UNESCO):** Consagra el principio del consentimiento libre, previo e informado como piedra angular de cualquier intervención que afecte al cuerpo humano, principio que la biometría obligatoria anula por completo.
* **Estándares Internacionales de Privacidad:** El Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la privacidad ha advertido sobre los peligros de los sistemas de identificación biométrica masiva, y normativas como el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD) prohíben por principio el tratamiento de datos biométricos para identificar a una persona, salvo excepciones muy estrictas.

13.4 La Estrategia de la "Cesión Controlada" y la Resiliencia "Analógica"

En un acto de armonización, y reconociendo la fragilidad de los sistemas tecnológicos (vulnerables a fallos eléctricos, pulsos electromagnéticos, ataques cibernéticos), la Comunidad establece:

1. **Huella Dactilar y Fotografía (No Facial):** Podremos aceptar, de manera **estrictamente voluntaria**, la inclusión de una fotografía (sin reconocimiento facial) y la huella dactilar en documentos. Estos métodos han demostrado su eficacia y tienen la ventaja de poder ser

verificados por medios no tecnológicos, garantizando la identificación incluso en caso de colapso de los sistemas digitales.

2. **Prohibición Absoluta de Biometría Avanzada y Dependiente de Tecnología:** Queda **categóricamente prohibida** la recolección obligatoria de datos biométricos avanzados que dependen exclusivamente de tecnología compleja (como el **escaneo de iris, el reconocimiento facial, la geometría de la mano, el ADN o la voz**). Imponer estos sistemas es un acto de deshumanización que nos hace dependientes de una infraestructura frágil y controlada por terceros.

13.5 El Derecho a la Desconexión y la Defensa contra la Tiranía Digital

1. **Rechazo a la Dependencia Tecnológica Forzosa:** Reconocemos que la exigencia de trámites exclusivamente digitales (e.firma, aplicaciones móviles, correo electrónico) **impone de manera coercitiva la dependencia de un dispositivo electrónico (celular), de una conexión a internet y de una infraestructura eléctrica**, lo cual constituye una forma de exclusión económica, tecnológica y cultural.
2. **El Derecho a la Existencia "Analógica":** La Comunidad defiende y consagra el **derecho fundamental de todo Ser Humano a existir, interactuar y ejercer la totalidad de sus derechos sin necesidad de un dispositivo electrónico**.
3. **Obligación de la Alternativa No Digital:** Es **obligación ineludible del Estado y de los particulares proporcionar siempre una alternativa no digital ("analógica"), accesible y digna** para cualquier trámite o servicio. La falta de esta alternativa es, en sí misma, una violación a los derechos humanos y un acto de discriminación inconstitucional.

13.6 Protocolo de Gobernanza de Datos y Consentimiento Real

1. **Custodia Comunitaria:** Todos los datos de los integrantes son un patrimonio colectivo y se gestionarán bajo la custodia del **Archivo Comunitario**, con acceso restringido.
2. **Minimización de Datos:** Sólo se recolectarán los datos estrictamente necesarios.
3. **Consentimiento como Única Fuente de Legitimidad:** Ningún dato personal podrá ser recolectado o procesado sin el **consentimiento libre, previo, expreso, informado y revocable** del integrante. Es nulo cualquier "consentimiento" obtenido bajo coacción.
4. **Derechos ARCO-C (Derechos Consuetudinarios):** Las y los integrantes tienen derecho al Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento de sus datos, así como el derecho a la Portabilidad y al Olvido.

13.7 Defensa Colectiva y Responsabilidad Internacional

Cualquier intento de imponer la biometría obligatoria o de negar un servicio por falta de medios digitales, será enfrentado con todos los mecanismos de defensa a nuestro alcance. No sólo defenderemos nuestro derecho; defenderemos el principio universal de que **la tecnología debe servir a la humanidad, y no la humanidad a la tecnología**.

Artículo 14. De la Jurisdicción Comunitaria y el Deber de Armonización de las Autoridades Externas

14.1 Principios Fundamentales de la Relación Inter-jurisdiccional

1) La Ley Consuetudinaria es Ley, no Folclore. La Comunidad Xochitlamapan se rige por su sistema normativo consuetudinario. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte, este sistema es una **fuente de derecho válida y reconocida**, con fuerza jurídica en nuestro ámbito.

2) La Constitución es la Ley Suprema, y el Artículo 2º es un Mandato. Toda autoridad está obligada a cumplir la Constitución por encima de sus reglamentos. El artículo 2º, que reconoce nuestra libre determinación, no es una sugerencia; es un **mandato de cumplimiento obligatorio**.

3) No Subordinación al Poder Ejecutivo. Nuestra relación con las autoridades externas es de **articulación entre jurisdicciones**, en un plano de respeto mutuo, no de obediencia.

4) El Deber de la Autoridad de Armonizarse. El principio de interpretación intercultural y el deber de no discriminar **obligan a las autoridades a adaptar sus procedimientos a nuestra realidad cultural**, no a la inversa.

14.2 Protocolo de Primer Contacto y Acreditación de la Identidad del Ser Humano

1) Identificación Válida. La **Credencial de Identidad Consuetudinaria (IDCC)** es el documento primario para acreditar la identidad del Ser Humano. La autoridad **debe aceptarla** y verificar su autenticidad a través de los canales provistos.

2) Prohibición de la Exclusión Digital y Biométrica. Ningún integrante podrá ser excluido por no contar con medios digitales (e.firma) o por ejercer su **derecho soberano a no entregar sus datos biométricos**, fundamentado en la presunción de inocencia y en nuestra cosmovisión (Artículo 13). Es obligación de la autoridad ofrecer una **alternativa no digital y no biométrica**.

14.3 De la Licencia de Conducir Consuetudinaria: Un Instrumento de Armonización

1) Fundamento Filosófico: Libertad del Ser Humano vs. Permiso de la "Persona". En nuestro derecho consuetudinario, el Ser Humano nace libre y no requiere "licencias" o permisos para ejercer sus capacidades fundamentales. La lógica de la "licencia" (permiso para hacer algo que de otro modo estaría prohibido) es propia del derecho positivo y su ficción jurídica, la "persona".

2) Emisión como Acto de Armonización. En un acto de cooperación y armonización con nuestras jurisdicciones hermanas, y para facilitar la interacción de nuestros integrantes fuera de nuestro territorio, la Comunidad emite una **Licencia de Conducir Consuetudinaria**. Este documento no es un "permiso" interno, sino una **herramienta de traducción intercultural**: un instrumento que acredita la pericia y responsabilidad de un Ser Humano en los términos que la jurisdicción positivista puede comprender.

3) Deber de Reconocimiento y Precedente Fáctico (Permiso Internacional). Las autoridades de tránsito tienen la obligación constitucional (Art. 1º y 2º) de reconocer su validez. La negativa a hacerlo constituye un acto de discriminación, especialmente cuando el Estado mexicano y sus entidades aceptan y reconocen la validez del **Permiso Internacional de Conducir (PIC)**, un documento que no es emitido por un gobierno, sino por organizaciones privadas. Conforme al principio de no discriminación y de coherencia

(acto propio), si se acepta un documento privado internacional, con mayor razón debe aceptarse un documento emitido por una comunidad indígena, parte constitutiva de la Nación.

14.4 Blindaje Jurisdiccional frente a Autoridades Específicas

1) Autoridades Fiscales (SAT). La Comunidad **no reconoce la jurisdicción de las autoridades fiscales dentro de su territorio**. Queda prohibido el ingreso de su personal y la realización de actos de fiscalización.
2) Empresas Estatales (CFE, etc.). No podrán ingresar al territorio sin un consentimiento previo y un acuerdo de cooperación específico.
3) Autoridades Ambientales (SEMARNAT, CONANP, PROFEPA). La Comunidad ejerce jurisdicción exclusiva en materia ambiental en su territorio. **No se reconoce la competencia de estas autoridades para realizar inspecciones o imponer sanciones**. Queda prohibido su ingreso sin un acuerdo de cooperación voluntaria.

14.5 Régimen de Ingreso y Actuación de Autoridades en Territorio Comunitario

1) Prohibición de Ingreso sin Autorización. Ninguna autoridad ingresará a espacios no abiertos al público sin un acuerdo previo de ejecución consuetudinaria.
2) Ventana de Deliberación Jurisdiccional (48 horas). Ante cualquier mandato judicial o administrativo, se activará una ventana de 48 horas para que la Comunidad delibere la forma de cooperación.

14.6 Blindaje Específico en Materia Migratoria

1) Inmunidad Consuetudinaria. Las y los integrantes, independientemente de su origen nacional, gozan de **inmunidad consuetudinaria frente a la detención por fines exclusivamente migratorios**. El arraigo comunitario, probado por la IDCC, hace innecesaria y desproporcionada la detención.
2) Protocolo de Actuación Migratoria. La autoridad deberá **abstenerse de la detención** y contactar de inmediato a la Comunidad para iniciar un diálogo inter-jurisdiccional.

14.7 Departamento de Enlace Consular Comunitario y Diplomacia Consuetudinaria

Se establece el **Departamento de Enlace Consular Comunitario** para gestionar la comunicación con todas las autoridades externas. Este departamento notificará proactivamente nuestros protocolos y gestionará los convenios de cooperación. El **sitio web de la Comunidad** y los **códigos QR** en nuestros documentos servirán como plataforma de diplomacia abierta y de consulta obligatoria para las autoridades.

14.8 Un Llamado a la Conciencia y a la Responsabilidad del Servidor Público

Apelamos a la conciencia de cada servidora y servidor público. Si reciben una orden que viola los derechos aquí consagrados —como obligar a la entrega de datos biométricos o desconocer nuestra jurisdicción—, recuerden que la obediencia debida no justifica la violación de la Constitución. Tienen el deber de actuar conforme al principio pro homine y de respetar la dignidad del Ser Humano.

14.9 Consecuencias y Defensa Colectiva

Cualquier autoridad que, habiendo sido notificada de estos protocolos o teniendo acceso a ellos, actúe en contravención a los mismos, será responsable directa de violaciones a la Constitución y a los tratados internacionales. La Comunidad se reserva el derecho de iniciar todas las acciones legales, políticas y mediáticas a su alcance para la defensa de sus integrantes y de su jurisdicción.

Artículo 14 bis. De la Diplomacia Consuetudinaria y las Relaciones Externas

1. **Principio de Soberanía y Cooperación Horizontal.** La Comunidad Xochitlamapan, como jurisdicción soberana reconocida por el pacto federal, ejerce su capacidad para conducir sus propias relaciones externas bajo los principios de respeto mutuo, no subordinación, buena fe y la búsqueda de la armonización entre jurisdicciones hermanas.
2. **El Departamento de Enlace Consular Comunitario.** Se formaliza la existencia del Departamento de Enlace Consular Comunitario como el órgano del Comité Ejecutivo encargado de ejecutar la diplomacia consuetudinaria, incluyendo la notificación de protocolos, la gestión de convenios y la asistencia a los integrantes en el exterior.
3. **Instrumentos de Relación Externa.** La Comunidad podrá celebrar convenios de cooperación, pactos de respeto mutuo, notas diplomáticas consuetudinarias y otros instrumentos que expresen su voluntad soberana en su relación con otras comunidades, municipios, entidades federativas, el Estado Federal y otros sujetos de derecho.
4. **La Inmunidad Diplomática Cultural.** Los integrantes que porten la IDCC o el Pasaporte Consuetudinario, y en especial aquellos designados como enlaces o representantes, gozan de una "inmunidad diplomática cultural". Esto no implica una exención de la ley, sino que obliga a toda autoridad a tratarlos con el respeto debido a un representante de una jurisdicción hermana, a garantizar un debido proceso intercultural agravado y a respetar las inmunidades específicas consagradas en esta Constitución (ej. exención sanitaria, no entrega de biométricos).

Artículo 15. De la Reforma y la Supremacía de esta Constitución

15.1 Principio de Rigidez Constitucional y Tipos de Reforma

Esta Constitución es la norma suprema de la Comunidad. Su modificación sólo podrá realizarse a través de los procedimientos agravados aquí establecidos, diseñados para garantizar la estabilidad, la legitimidad y la protección de nuestros principios fundacionales.

Existen dos tipos de reforma:

1. **Reforma Ordinaria o Ampliación (P.R.O.):** Para adiciones o modificaciones que no alteren las cláusulas pétreas ni los artículos de protección especial.
2. **Reforma Trascendente (P.R.T.):** Para cambios que afecten los principios fundamentales, los artículos de protección especial o la estructura esencial de la Comunidad.

15.2 Procedimiento de Reforma Ordinaria o Ampliación (P.R.O.)

1. **Iniciativa:** La propuesta deberá ser presentada por al menos el 40% de los integrantes activos o por el Consejo de Sabios.

2. **Deliberación:** Se abrirá un periodo de discusión, información y deliberación de al menos 120 días.
3. **Convocatoria:** Se convocará a una Asamblea Comunitaria Extraordinaria con un quórum del 80% de los integrantes con derecho a voto.
4. **Aprobación:** La reforma requerirá una mayoría calificada del 85% de los votos ponderados totales, incluyendo el voto colectivo del Consejo de Sabios.
5. **Vigencia:** La reforma entrará en vigor tras su ratificación formal en la Asamblea.

15.3 Procedimiento de Reforma Trascendente (P.R.T.)

1. **Iniciativa y Aval:** La propuesta deberá contar con el aval previo y unánime del Consejo de Sabios.
2. **Deliberación y Participación Agravada:** Se garantizará un periodo de divulgación, debate y educación comunitaria de al menos 180 días. Será requisito indispensable que un mínimo del 60% de los integrantes activos hayan participado en las mesas de deliberación. Si no se cumple este requisito, el proceso se reinicia.
3. **Referéndum Comunitario:** Se convocará a un referéndum comunitario con un quórum mínimo del 90% de los integrantes con derecho a voto.
4. **Aprobación Agravada:** La aprobación requerirá el voto favorable de al menos el 95% de los votos ponderados totales, y deberá incluir, de manera indispensable, el voto unánime y afirmativo del Consejo de Sabios.

15.4 Cláusulas Pétreas (Principios Absolutamente Intangibles)

Bajo ninguna circunstancia, ni siquiera a través de un P.R.T., podrán reformarse o suprimirse los principios que protegen:

1. La dignidad y los derechos humanos universales de los integrantes 1776 y 1789.
2. La identidad cultural ancestral y la cosmovisión basada en la Madre Tierra y humanidad.
3. La soberanía comunitaria interna, la autonomía y la libre determinación en horizontalidad.
4. El principio pro homine y la distinción entre Ser Humano y "persona".
5. El sistema de gobernanza compartida y el equilibrio de poder ponderado entre la Asamblea Comunitaria y el Consejo de Sabios, como garantía de la armonía entre la voluntad democrática y la sabiduría ancestral.

Cualquier propuesta que contravenga estos principios será nula de origen.

15.5 Artículos de Protección Especial

Los siguientes artículos, que definen la estructura, los derechos y los blindajes fundamentales de la Comunidad, sólo podrán ser modificados a través del **Procedimiento de Reforma Trascendente (P.R.T.)**:

- **Artículo 1** (Fundamento y Soberanía)
- **Artículo 2** (Derechos Humanos e Integración)
- **Artículo 4** (Autonomía Ambiental y en Salud)
- **Artículo 11** (Nacimiento e Identidad Consuetudinaria)

- **Artículo 12** (Pasaporte Consuetudinaria)
- **Artículo 13** (Privacidad y Rechazo a la Imposición Tecnológica)
- **Artículo 14** (Jurisdicción y Articulación con Autoridades)
- **Artículo 15** (Este mismo artículo sobre la reforma constitucional)

Además de los requisitos del P.R.T., para reformar estos artículos específicos, el requisito de participación en las mesas de deliberación se eleva a un **mínimo del 80% de los integrantes activos**, quienes deberán haber asistido al menos a dos sesiones informativas. El Consejo de Sabios implementará los mecanismos necesarios para verificar este requisito.

15.6 Supervisión y Nulidad

El Consejo de Sabios supervisará todo el proceso de reforma, garantizando transparencia y respeto a los valores fundacionales. Cualquier reforma, ordinaria o trascendente, que no cumpla estrictamente con los procedimientos aquí establecidos será **nula de pleno derecho**, sin importar el tiempo transcurrido desde su supuesta aprobación. Se dejará constancia documental clara de todo el proceso.

Artículo 16. De la Continuidad Institucional, la Reversión de la Soberanía y el Derecho a la Supervivencia

16.1 Principio de Permanencia y Derecho a la Existencia

La existencia de la Comunidad Xochitlamapan, su soberanía interna y su derecho consuetudinario se fundamentan en principios ancestrales, humanistas y del derecho natural que son anteriores y superiores a cualquier orden estatal contingente. Nuestra continuidad no depende de la estabilidad política ni de la vigencia administrativa del Estado mexicano.

16.2 Cláusula de Lealtad Condicionada y Ruptura del Pacto Social

La Comunidad reafirma su compromiso con el Pacto Federal mientras el Estado cumpla su fin esencial y contractual de proteger la vida, la libertad y la identidad de los pueblos. Sin embargo, reconocemos que la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo (Art. 39 CPEUM) y que la lealtad de los ciudadanos no es servidumbre incondicional.

Por tanto, la Comunidad se reserva el derecho inalienable de **reasumir su soberanía plena** y activar su capacidad estatal en los siguientes escenarios de ruptura del vínculo político:

1. **Colapso o Disolución Fáctica:** En caso de desaparición, fragmentación irreversible o imposibilidad manifiesta del Estado mexicano para ejercer sus funciones esenciales de gobierno y control territorial.
2. **Estado Capturado o Títere (Absorción por Poderes Ajenos):** Si el Estado, aunque formalmente exista, es absorbido, capturado o subordinado por poderes fácticos (agendas extranjeras, crimen organizado, corporaciones supranacionales o tecnocracias globales) y, a consecuencia de ello, se muestra **incapaz o renuente** a proteger a la Comunidad de amenazas

graves que pongan en riesgo su supervivencia física, cultural o territorial. En este supuesto, la falta de protección efectiva y la sumisión a intereses ajenos a la Nación equivalen a una renuncia del Estado a su potestad soberana y una ruptura del contrato de protección.

3. **Hostilidad Sistemática y Tiranía:** Si las instituciones del Estado, traicionando su mandato constitucional, se convierten en agentes activos de agresión, emprendiendo acciones sistemáticas para despojarnos del territorio, suprimir nuestra identidad, imponer medidas de control biológico/tecnológico contra nuestra conciencia o anular nuestra autonomía. Se considera que, en este caso, es el Estado agresor quien rompe el pacto social, liberando a la Comunidad de su deber de obediencia.

16.3 Reversión de la Soberanía y Activación de la Capacidad Estatal
Ante la materialización de cualquiera de estos supuestos, la soberanía cedida temporalmente al Pacto Federal **revierte automáticamente a su titular originario: el Pueblo y la Comunidad**.
En ejercicio del **Derecho a la Supervivencia, la Libre Determinación y la Legítima Defensa Colectiva** (conocida doctrinalmente como Secesión Remedial), la Comunidad dejará de limitarse a su estatus de jurisdicción interna para activar su **Capacidad Estatal Plena**. Esto implica la facultad de organizarse bajo la forma política de Estado-Nación o entidad soberana de Derecho Internacional, asumiendo todas las competencias de seguridad, hacienda, fronteras y relaciones exteriores necesarias para garantizar su libertad y su vida.

16.4 Fundamento en el Derecho Internacional: La Convención de Montevideo
Para tal efecto, la Comunidad declara desde ahora que cumple y mantendrá los elementos constitutivos de un Estado establecidos en la **Convención de Montevideo sobre Derechos y Deberes de los Estados (1933)**, listos para activarse plenamente ante el vacío de poder o la tiranía externa:

1. **Población permanente:** Nuestros integrantes y clanes.
2. **Territorio determinado:** Nuestras tierras legítimamente poseídas y nuestro ámbito histórico.
3. **Gobierno:** Nuestro sistema de autogobierno (Consejo de Sabios y Asamblea).
4. **Capacidad de entrar en relaciones con los demás Estados:** A través de nuestra diplomacia consuetudinaria.

16.5 Transición y Continuidad
Declarada la activación de la Soberanía Plena mediante Referéndum Trascendente (P.R.T.), el gobierno comunitario asumirá la jurisdicción absoluta sobre el territorio, desconociendo cualquier autoridad externa que ya no posea legitimidad, origen popular o existencia efectiva, y buscará el reconocimiento internacional correspondiente bajo los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

16.6 Naturaleza de esta Cláusula: Seguro de Vida y Derecho de Resistencia
Esta disposición no constituye un acto de sedición en el tiempo presente, pues su activación depende de una condición suspensiva: la falla, captura o traición del Estado. Es el ejercicio anticipado del **Derecho a la Resistencia** frente a la opresión y el mandato supremo de que la Comunidad Xochitlamapan no perecerá jamás, independientemente del destino de las estructuras políticas externas.

16.7 CÁTEDRA DE FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Y DOCTRINAL
(Para efectos educativos y de defensa jurídica de la Soberanía)

Se asienta la siguiente Verdad Jurídica para instrucción de las generaciones futuras y advertencia a las autoridades presentes:

I. **El Origen Popular de la Soberanía (Art. 39 Constitucional):**
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece textualmente: *"La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste."* Por tanto, el Estado no es el dueño de la soberanía, es solo su administrador temporal. Si el administrador falla, desaparece o traiciona al pueblo, la soberanía **regresa** (revierte) al pueblo, quien tiene el "inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno".

II. **La Teoría del Contrato Social Bilateral:**
La relación entre la Comunidad y el Estado es contractual: lealtad a cambio de protección. Si el Estado es "absorbido por otros poderes" o se muestra "renuente" a proteger a la Comunidad ante amenazas existenciales, el Estado ha incumplido su obligación primaria. En Derecho General, **la excepción de contrato no cumplido** (*exceptio non adimpleti contractus*) libera a la otra parte (la Comunidad) de sus obligaciones. No tenemos deber de lealtad hacia un Estado que nos abandona o nos entrega.

III. **El Derecho a la Secesión Remedial (Derecho Internacional):**
Aunque el derecho internacional favorece la integridad territorial, reconoce la doctrina de la "Secesión Remedial" (Caso Kosovo, Opinión Consultiva CIJ; Dictamen Tribunal Supremo Canadá sobre Quebec). Esta doctrina establece que un pueblo tiene derecho a separarse como **último recurso** (ultima ratio) cuando el Estado matriz viola sistemáticamente sus derechos humanos fundamentales o le niega su autodeterminación interna. Nuestra cláusula de soberanía es la codificación preventiva de este derecho universal.

IV. **El Derecho de Resistencia (Ius Resistendi):**
Reconocido desde la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) y en la filosofía jurídica universal, el Derecho a la Resistencia a la Opresión es un derecho natural imprescriptible. Cuando la ley se convierte en herramienta de tiranía o despojo, la obediencia se vuelve un vicio y la resistencia una virtud y un deber jurídico.

Artículo 17. Del Régimen de la Tierra, la Propiedad y la Transmisión Consuetudinaria

17.1 Principios Fundamentales del Territorio Comunitario

1. **Territorio Dual:** El territorio de la Comunidad Xochitlamapan se compone de:
   a) **Parcelas de Posesión Individual:** Tierras adquiridas en propiedad privada por cada integrante, destinadas a vivienda, autosustento y proyectos personales en armonía con la cosmovisión.
   b) **Áreas de Conservación y Uso Común:** Zonas de bosque, áreas verdes, caminos y espacios

para proyectos comunitarios, que son copropiedad de todos los integrantes y gestionadas colectivamente.

2. **La Tierra como Ser Vivo:** La tierra no es una mercancía, sino un ser vivo y sagrado. Su posesión implica el deber de cuidarla, regenerarla y mantenerla en equilibrio, conforme a los principios de esta Constitución (Arts. 4, 6 y 8).

17.2 El Abrazo Protector: La Estrategia de Adscripción al Régimen Consuetudinario

1. Naturaleza del Acto: Una Estrategia Jurídica Intercultural para el Abrazo Protector.

Para armonizar la propiedad privada (regulada por el derecho positivo) con nuestra jurisdicción interna, cada integrante formaliza voluntariamente la adscripción de su parcela al régimen consuetudinario. Este acto es un **"abrazo protector"** que no disminuye la propiedad, sino que la enriquece con el escudo de los derechos colectivos. Dicho abrazo se materializa a través de un instrumento que denominamos **“Convenio de Adscripción y Protección Comunitaria”**. Este convenio es una estrategia jurídica mixta, diseñada con dos propósitos:

a) **Como Acto Consuetudinario:** Es el pacto por el cual la parcela de un integrante queda bajo la protección y las responsabilidades de esta Constitución, asegurando que su uso y transmisión estén siempre en armonía con nuestra cosmovisión.

b) **Como Herramienta ante el Derecho Positivo:** Para darle eficacia frente a terceros y autoridades, y en un acto de libertad contractual, el convenio se instrumenta usando como base la figura de la **"cesión de derechos"**. Es importante aclarar que **no se cede la propiedad**, sino únicamente ciertas facultades específicas a la Comunidad —como la de gestionar colectivamente la exención del impuesto predial—, con el fin de demostrar que la parcela forma parte de un territorio comunitario indígena.

2. Contenido del Convenio de Adscripción:

El convenio establecerá que el objeto de la "cesión" no es la propiedad, sino la facultad de la Comunidad para ejercer su jurisdicción consuetudinaria sobre la parcela, mientras que el Adscribiente (el integrante) conserva la plena propiedad.

3. Gestión de la Exención del Impuesto Predial:

El convenio autoriza a la Comunidad a gestionar la exención del impuesto predial. Si se logra, el beneficio es para la parcela; si no, la obligación de pago sigue siendo del propietario.

4. Cláusula de Libre Rescisión y Consecuencias Comunitarias:

Para garantizar la naturaleza voluntaria del acto ante el derecho positivo, el "Convenio de Adscripción y Protección Comunitaria" incluirá una cláusula de terminación que permite al integrante rescindirlo. Sin embargo, se entiende que la firma de este convenio es la **materialización esperada del compromiso de defensa mutua**. Un integrante que decida no firmarlo o rescindirlo, si bien conserva su propiedad, se coloca voluntariamente fuera del "abrazo protector" en lo que respecta a la defensa territorial colectiva y a los beneficios que de ella se deriven, como la gestión de la exención del predial.

5. Articulación y Prevalencia del Compromiso Consuetudinario:
Se establece la siguiente jerarquía y función para máxima claridad:
* El **"Compromiso de Palabra Dada y Lealtad Comunitaria"** es el pacto consuetudinario primordial. A través de él, el Ser Humano se adscribe a sí mismo y **compromete sus tierras** a la comunidad, aceptando regirse por esta Constitución y participar en las estrategias de defensa colectiva.
* El **"Convenio de Adscripción y Protección Comunitaria"** es la **herramienta jurídica diseñada para ejecutar dicho compromiso de defensa**. Su no suscripción o rescisión no anula el Compromiso de Palabra Dada, pero sí debilita la estrategia colectiva y exime a la Comunidad de responsabilidades específicas de protección sobre esa parcela.

17.3 Transmisión de la Tierra (Venta, Cesión o Donación)

1. **Libertad Regulada:** Se respeta el derecho de cada integrante a transmitir su parcela, siempre que se sigan las siguientes reglas.
2. **Lote Mínimo:** Para preservar el carácter autosustentable y evitar la sobre-densificación, no se podrán fraccionar ni transmitir parcelas de menos de **600 metros cuadrados**.
3. **Derecho de Preferencia Comunitario:** Antes de ofrecer la parcela a un externo, el propietario deberá notificar al Comité Ejecutivo. La Comunidad y sus integrantes (especialmente los clanes sin tierra o las nuevas uniones) tendrán un **derecho de preferencia** para adquirirla a un precio justo, determinado por un avalúo comunitario para evitar la especulación.
4. **Filtro de Cosmovisión para Adquirentes Externos:** Si ningún integrante ejerce el derecho de preferencia, la parcela podrá ser ofrecida a un externo. Sin embargo, la transmisión sólo será válida si el potencial adquirente:
   a) Conoce y acepta esta Constitución.
   b) Firma el "Compromiso de Palabra Dada y Lealtad Comunitaria".
   c) Es **aprobado por el Consejo de Sabios**, que evaluará su alineamiento con la cosmovisión y los valores comunitarios.
5. **Formalización:** La transmisión podrá formalizarse por el instrumento que las partes elijan, pero deberá ser registrada en el **Archivo Comunitario** para su plena validez interna, actualizando la CUA de la parcela.

6. **Vínculo con el Pacto Fundacional.** El territorio es el cuerpo de nuestra Comunidad. **El intento de transmitir una parcela ignorando el Derecho de Preferencia o el Filtro de Cosmovisión es una grave deslealtad al Pacto de Palabra Dada y Lealtad Comunitaria**, pues atenta contra la integridad y la continuidad de nuestro hogar colectivo. Un acto de esta naturaleza no sólo será nulo en nuestro derecho, sino que obligará a la Comunidad, a través de sus órganos, a tomar todas las medidas necesarias para proteger su soberanía territorial.

17.4 Herencia (Sucesión Consuetudinaria)

1. **Libertad de Designación:** Cada integrante tiene derecho a designar libremente a sus herederos o sucesores.

2. **Filtro de Cosmovisión para Herederos Externos:** Si un heredero no es miembro de la Comunidad, deberá pasar por el mismo proceso de aprobación del Consejo de Sabios. Si no es aceptado, no podrá tomar posesión, pero tendrá derecho a transmitir la parcela siguiendo las reglas del punto 17.3.
3. **Sucesión sin Testamento:** Si un integrante fallece sin designar herederos, la parcela pasará a su clan o "familia" directa. Si no tiene, la parcela volverá al fondo de tierras de la Comunidad para ser reasignada por la Asamblea.

17.5 Responsabilidades del Propietario Ausente

1. **Deber de Cuidado:** Todo integrante, incluso si está ausente por un tiempo prolongado, tiene la responsabilidad de mantener su parcela limpia y segura para no afectar a los vecinos.
2. **Posibilidad de Uso Temporal Solidario:** Se promoverá que los propietarios ausentes ofrezcan sus parcelas para el cultivo temporal por parte de otros integrantes que lo necesiten, a través de acuerdos de palabra o actas simples, sin que esto genere derechos de posesión.

Artículo 18. De la Paz, la Seguridad Comunitaria y la Articulación de Jurisdicciones Constitucionales

18.1 Preámbulo Filosófico-Jurídico: La Comunidad como Hogar Colectivo

1) La Paz como Construcción y la Seguridad como Cuidado. La Comunidad Xochitlamapan se declara un **territorio de paz**. Entendemos la paz no como la ausencia de conflicto, sino como la presencia de justicia y la capacidad de resolver nuestras diferencias a través de la palabra. Concebimos la seguridad no como un acto de control externo, sino como una práctica de **cuidado mutuo y responsabilidad colectiva**.

2) El Territorio Comunitario como Hogar Inviolable. Nuestro territorio no es una simple suma de propiedades privadas; es nuestro **hogar colectivo**. Al igual que ninguna autoridad puede ingresar a un domicilio particular sin una orden judicial o permiso, tampoco pueden ingresar a nuestra casa comunitaria para realizar actos de molestia. La inviolabilidad de nuestro territorio es una extensión del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, elevado a una dimensión colectiva y cultural.

18.2 Cátedra de Derecho Constitucional: La Articulación entre Jurisdicciones Hermanas

1) El Concepto Correcto de "Estado" y el Fin de la Subordinación. Se recuerda a toda autoridad que el **Estado Mexicano** es el conjunto de su pueblo, su territorio y su gobierno. Ni el Poder Judicial ni el Ejecutivo son "el Estado"; son sólo una parte de su aparato. Nosotros, como comunidad indígena, somos **parte fundacional del pueblo y, por tanto, del Estado mismo**. Nuestra jurisdicción, reconocida en el Artículo 2º de la Constitución, emana de la misma soberanía popular que da origen a los poderes federales. Por lo tanto, no es una incorrección, sino una descripción precisa de la realidad constitucional, afirmar que la jurisdicción federal y nuestra jurisdicción consuetudinaria son **jurisdicciones hermanas**.

2) El Artículo 2º como Cláusula de Reinterpretación de Todo el Orden Jurídico. La reforma del Artículo 2º no fue un añadido, fue una **refundación conceptual del pacto federal**. Obliga a releer

TODA la Constitución a través de la lente del pluralismo jurídico. Las facultades del Estado en materia de seguridad no han desaparecido, pero su **modo de ejercicio ha sido permanentemente alterado**. Ya no puede ejercerse de manera uniforme; en nuestro territorio, esa facultad está **condicionada por el deber de articulación y respeto** a nuestra jurisdicción.

18.3 Régimen de Actuación de Autoridades en Tiempos de Normalidad

1) Prohibición Absoluta de Patrullajes y Actos de Molestia. En tiempos de normalidad, y en tanto no exista una amenaza inminente o un mandato judicial específico, queda **estrictamente prohibido el ingreso de cualquier cuerpo policial o militar para realizar patrullajes de rutina, instalar retenes o llevar a cabo cualquier acto de molestia no fundado**. La seguridad preventiva dentro de nuestro hogar colectivo es competencia exclusiva de nuestra comunidad.

2) Protocolo para Diligencias Planeadas: El Debido Proceso Intercultural. Para la ejecución de mandatos judiciales (cateos, aprehensiones) u otras diligencias planeadas, es **obligatorio el diálogo previo con nuestras autoridades**. Se activará el protocolo de la **ventana de deliberación de 48 horas**. Esto no es una "obstrucción" a la justicia; es la **materialización del debido proceso en un contexto intercultural**, un requisito indispensable para la validez de cualquier acto de autoridad en nuestra jurisdicción.

18.4 Régimen de Cooperación en Escenarios de Emergencia

1) Reconocimiento y Colaboración Total. La Comunidad reconoce las facultades del Estado para actuar en situaciones de emergencia que pongan en riesgo la vida o la seguridad nacional. Ante una amenaza a la soberanía (invasión) o un desastre mayor, la **colaboración con las Fuerzas Armadas será total e inmediata**, bajo un esquema de coordinación acordado.

2) Articulación en Persecución en Flagrancia. Si las fuerzas de seguridad, en persecución de un delito grave, necesitan cruzar nuestro territorio, se les permitirá el paso, pero su actuación deberá **limitarse estrictamente a neutralizar la amenaza inmediata**, protegiendo a los no involucrados y notificando al Agente Comunal a la brevedad.

3) Prohibición de Inspecciones Vehiculares Injustificadas a Integrantes. Con base en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se establece que ningún integrante de la Comunidad, al transitar fuera del territorio, podrá ser sometido a inspecciones o revisiones de su vehículo o de su persona bajo el pretexto de "revisiones de rutina" o en retenes preventivos, si no existe una sospecha razonable y fundada de la comisión de un delito flagrante. Dicha práctica constituye un acto de molestia inconstitucional. La presentación de la IDCC deberá ser suficiente para acreditar la identidad y el arraigo comunitario, y no podrá ser utilizada como motivo para una inspección más intrusiva.

18.5 Un Llamado al Honor y al Deber Constitucional (Aplicable a Todas las Fuerzas)

Apelamos al deber jurídico de todo servidor público de obedecer la Constitución por encima de cualquier orden. Una orden que instruya violar nuestro protocolo de articulación, sin que exista una emergencia que ponga en riesgo la vida, es una **orden que excede las facultades constitucionales**. Su

ejecución puede generar **responsabilidad personal** (administrativa, penal y de derechos humanos), pues la obediencia debida no es excusa para violar la Ley Suprema.

18.6 Cláusula Interpretativa Final: No es Impunidad, es un Estándar Superior de Justicia

Nuestro protocolo no crea un "santuario de impunidad". Al contrario, busca elevar el estándar de actuación de las fuerzas de seguridad, exigiéndoles el mismo nivel de cuidado y respeto que se esperaría en cualquier operación en un entorno con alta presencia de población civil, con la protección agravada que corresponde a un territorio indígena. No es un rechazo a la ley; es una exigencia de que la ley se aplique con justicia, dignidad y coherencia constitucional.

Artículo 19. De los Principios del Derecho Civil Consuetudinario y el Mandato para el Código Civil Comunitario

19.1 Principios Generales y Mandato de Codificación

1. **Fundamento y Continuidad Histórica.** Las relaciones civiles entre los integrantes de la Comunidad **se han regido y se seguirán rigiendo** por nuestros usos y costumbres ancestrales, la buena fe, la palabra dada, el principio pro homine y los demás principios de esta Constitución. No estamos creando un nuevo derecho, sino **codificando y fortaleciendo** el que ya nos pertenece.
2. **Mandato de Creación del Código Civil Comunitario (CCC).** Para dar certeza, claridad y facilitar la transmisión de nuestras normas, se instruye a la Asamblea, con la guía del Consejo de Sabios, a desarrollar y aprobar el **"Código Civil Comunitario"**. Su desarrollo posterior y sus reformas se realizarán a través del **Procedimiento Legislativo Ordinario (P.L.O.)** establecido en esta Constitución.

19.2 Materias Fundamentales a Regular en el CCC

El Código Civil Comunitario deberá regular, como mínimo, las siguientes materias, siempre bajo nuestra cosmovisión:

1. **De los Seres Humanos y los Clanes:** Incluyendo el reconocimiento de la mayoría de edad comunitaria, las Uniones Consuetudinarias (con sus dos vías: la bendición de los clanes y la formación de un nuevo clan), la Disolución de las Uniones (con sus mecanismos de mediación y sentencia del Consejo), y la protección de los hijos.
2. **De la Tutela y la Adopción Consuetudinaria:** Estableciendo los procedimientos para garantizar el cuidado y el bienestar de las niñas y niños que queden sin el amparo de sus progenitores.
3. **De los Bienes y la Posesión Consuetudinaria:** Definiendo la clasificación de los bienes (personales, del clan, comunes, sagrados), el régimen de los bienes comunes y la protección del patrimonio intangible como el nombre "Xochitlamapan".
4. **De las Sucesiones Consuetudinarias:** Regulando la "Última Palabra Dada" (testamento consuetudinario), el orden de prelación para la herencia legítima, y la protección intocable del derecho a la vivienda.

5. **De las Obligaciones y la Palabra Dada:** Consagrando la palabra dada como fuente de obligaciones, y regulando los convenios más comunes (trueque, compraventa, préstamo, etc.) y las consecuencias del incumplimiento desde una perspectiva de justicia restaurativa.

19.3 Relación con el Derecho Positivo

El Código Civil Federal y el del estado correspondiente servirán como fuente de inspiración doctrinal y de derecho comparado, pero **no serán de aplicación directa ni obligatoria**. El Código Civil Comunitario adaptará únicamente los principios que sean compatibles con nuestra cosmovisión, el principio pro homine y los derechos humanos.

Artículo 20. De la Economía Comunitaria, el Tequio y el Arca Comunal

20.1 Principios de la Economía Comunitaria: El Buen Vivir

1. **Soberanía y Autosustentabilidad.** La Comunidad Xochitlamapan aspira a un modelo de autosustentabilidad integral, basado en la soberanía alimentaria, la economía circular, la producción local y la desconexión voluntaria de sistemas que generan dependencia. Nuestro objetivo no es la acumulación de capital, sino el **"Buen Vivir" (Tekilistli)**: una vida digna, plena y en armonía con la Madre Tierra.
2. **La Economía como Herramienta de Cuidado.** Nuestra economía no se basa en la competencia, sino en el cuidado mutuo y la reciprocidad. El trabajo, el intercambio y los recursos se orientan a garantizar el bienestar de todos los integrantes y a la regeneración de nuestro entorno.
3. **No Subordinación Fiscal y Coordinación Pública.**
   En ejercicio de nuestra autonomía económica y con base en nuestra personalidad jurídica originaria, la Comunidad no está sujeta a la jurisdicción administrativa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ni de otras autoridades fiscales respecto a su patrimonio interno. En congruencia con lo establecido en el **Artículo 9** de esta Constitución, la relación en esta materia será de **coordinación entre Haciendas Públicas**, respetando nuestra naturaleza de Autoridad Horizontal, no lucrativa y consuetudinaria, y rechazando cualquier trato de entidad mercantil.

20.2 El Tequio como Pilar del Trabajo Colectivo

1. **El Tequio como Deber y Honor.** El tequio, o trabajo comunitario no remunerado, es la obligación cívica y el honor más alto de cada integrante. Es la manifestación práctica de nuestra solidaridad y el motor de nuestro desarrollo colectivo.
2. **Ámbito de Aplicación.** La participación en el tequio es obligatoria para el mantenimiento de los bienes comunes (caminos, sistemas de agua, áreas de conservación), para la construcción de infraestructura comunitaria y para el apoyo a los clanes o integrantes en situación de vulnerabilidad.

3. **Organización y Equivalencia.** El Comité Ejecutivo, con el apoyo de los Delegados de Fase y el Agente de Mantenimiento, organizará y convocará los tequios. Cuando un integrante no pueda participar por causa justificada, deberá aportar una contribución en especie o dineraria equivalente, asegurando que nadie eluda su responsabilidad, conforme a lo estipulado en el **Artículo 6**.

20.3 El Arca Comunal (Tesoreria Comunitaria)

1. **Naturaleza del Arca Comunal.** Se instituye el Arca Comunal como el fondo colectivo de la Comunidad. No es una hacienda con fines recaudatorios, sino una herramienta para gestionar los recursos comunes con transparencia y destinarlos al bienestar de todos.
2. **Fuentes de Ingreso.** El Arca Comunal se nutrirá de:
   a) Las contribuciones sustitutivas del tequio.
   b) El 30% de los ingresos netos generados por los proyectos productivos en tierras comunes, conforme al **Artículo 8**.
   c) Las aportaciones extraordinarias aprobadas por la Asamblea, organizadas por núcleo de "familia" o clan, como se regula en el **Artículo 6**.
   d) Donaciones y los frutos de los convenios de cooperación que la Comunidad celebre.
3. **Gestión y Transparencia.** La gestión del Arca Comunal es responsabilidad de la **Tesorera o Tesorero Comunitario,** cargo integrante del Comité Ejecutivo conforme al Artículo 3 de esta Constitución. Su gestión será totalmente transparente, con informes periódicos a la Asamblea y un sistema de auditoría social que garantice la rendición de cuentas.

20.4 Medios de Intercambio y Soberanía Monetaria

El régimen de la moneda, la adopción de la Onza de Plata "Libertad" como valor de refugio y la emisión de la "moneda comunitaria consuetudinaria" se rigen por lo establecido en el **Artículo 9** de esta Constitución, como una expresión fundamental de nuestra soberanía económica y nuestra resiliencia frente a la tiranía digital.

20.5 El Tequio como Columna Vertebral del Pacto. El Tequio no es sólo trabajo; es la manifestación física de nuestro pacto de cuidado mutuo. **El incumplimiento reiterado e injustificado de este deber sagrado es una grave deslealtad al Pacto de Palabra Dada y Lealtad Comunitaria.** Activa los mecanismos de diálogo y las medidas restaurativas y de contribución equivalente que esta Constitución y nuestro Código Civil Comunitario establecen para garantizar que la carga del bienestar colectivo sea compartida honorablemente por todos.

Artículo 21. De los Fundamentos Filosóficos, la Interpretación Obligatoria y el Parámetro de Regularidad para la Defensa de la Soberanía Humana y Comunitaria

TÍTULO PRIMERO: PREÁMBULO FILOSÓFICO-JURÍDICO – LA RAZÓN DE NUESTRO DERECHO

21.1 Del Ser Humano frente a la Ficción Jurídica. Esta Constitución, y todo el derecho que de ella emana, se fundamenta en una verdad primordial e innegociable: el **Ser Humano** —entidad viva, consciente y con dignidad inherente— es anterior y superior a la **"persona"**, que es una ficción o máscara jurídica creada por el derecho positivo. El Estado y sus leyes están al servicio del Ser Humano; nunca el Ser Humano al servicio del Estado. Cualquier norma o acto que invierta esta relación es, por naturaleza, un acto de tiranía.

21.2 De la Soberanía Originaria y el Derecho Natural. Nuestra existencia como comunidad y nuestro derecho a gobernarnos no emanan de una concesión del Estado; emanan del Derecho Natural y del Derecho de Gentes (Ius Gentium). Somos una jurisdicción originaria, preexistente al Estado moderno. La Constitución Mexicana, en su Artículo 2º, no nos "crea"; reconoce una realidad soberana que nunca se extinguió. Nuestra personalidad jurídica es, por tanto, originaria y no derivada.

TÍTULO SEGUNDO: CÁTEDRA DE DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO – INTERPRETACIÓN OBLIGATORIA PARA TODA AUTORIDAD

21.3 La Refundación Pluricultural del Pacto Federal. Se recuerda a toda autoridad que la reforma del Artículo 2º Constitucional no fue un apéndice. Fue una **refundación conceptual del Estado Mexicano** como Nación Pluricultural. Este principio no es una declaración poética, sino una **cláusula hermenéutica transversal**: obliga a releer y reinterpretar TODA la Constitución y el orden jurídico nacional a través de la lente del pluralismo.

21.4 Las Jurisdicciones Hermanas: El Fin de la Falsa Jerarquía. Al emanar ambas del mismo poder soberano del pueblo, la jurisdicción federal y nuestra jurisdicción consuetudinaria son **jurisdicciones hermanas**. Su relación no es de subordinación, sino de articulación y cooperación horizontal. Ninguna autoridad administrativa puede pretender una jerarquía superior a un sistema normativo reconocido por la Constitución misma.

21.5 El Principio Pro Homine como Deber Ineludible. Conforme al Artículo 1º Constitucional, toda autoridad, sin excepción, tiene la obligación ineludible de interpretar las normas favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a los derechos del Ser Humano. No es una opción, es un mandato.

TÍTULO TERCERO: CÁTEDRA JURÍDICA PRÁCTICA – EL PARÁMETRO DE REGULARIDAD DESGLOSADO

Toda autoridad está obligada a ejercer un **control de convencionalidad ex officio** (SCJN, Varios 912/2010), aplicando el siguiente parámetro de regularidad de manera integral y bajo el principio pro homine. La ignorancia de estas normas y precedentes no es una excusa, sino una abdicación de la función pública que genera responsabilidad.

21.A. Sobre la Validez y Supremacía de Nuestro Derecho Consuetudinario Codificado

- **Principio Central:** Nuestra Constitución Interna y nuestro Código Civil Comunitario **son la codificación solemne de nuestros usos y costumbres**. Con ello, se refuta la narrativa colonialista que los reduce a “costumbres folclóricas” o a un supuesto “derecho no escrito”. Por el contrario, afirmamos que la codificación de las leyes basadas en la costumbre es la tradición jurídica más antigua de la humanidad, siendo el **fundamento histórico y el verdadero origen**

del cual deriva el propio derecho positivo. Nuestra validez emana del **bloque de constitucionalidad** que rige en la Nación, el cual se compone de la Constitución Federal y los tratados internacionales de derechos humanos de los que México es parte, como el Convenio 169 de la OIT, que tienen jerarquía constitucional.

- **Fundamentos Jurídicos Irrefutables:**
    - **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 2º, A, Fracción II:** Reconoce el derecho de las comunidades a "aplicar sus propios sistemas normativos". Nuestra codificación es el ejercicio directo y soberano de este derecho constitucional.
    - **Convenio 169 de la OIT, Artículo 8.1:** Ordena que al aplicar la legislación nacional se debe tomar "debidamente en consideración" el derecho consuetudinario. No es una sugerencia, es un mandato vinculante.
    - **Precedente Jurisprudencial Vinculante (SCJN, Tesis 1a. CCCLII/2018):** La Suprema Corte ha sentenciado que los sistemas normativos internos son válidos, reconociendo explícitamente la vigencia del **Derecho Consuetudinario**. Este criterio obliga a toda autoridad judicial a realizar una "interpretación intercultural" y a desechar cualquier prejuicio sobre la validez de nuestras instituciones.
    - **Doctrina Académica Consolidada: La coexistencia de nuestro derecho consuetudinario con el derecho positivo es la manifestación del pluralismo jurídico. Este principio no es una aspiración, sino una realidad académica y doctrinalmente reconocida por las más altas casas de estudio de la Nación (ej. Repositorio UNAM, Tesis sobre "Derecho positivo y derecho consuetudinario"), las cuales confirman la legitimidad de dos sistemas jurídicos conviviendo dentro de un mismo Estado.**

      Precedente Vinculante sobre Efectos Jurídicos (Gaceta Parlamentaria): Se ha reconocido explícitamente que la decisión adoptada por una autoridad indígena "tiene los mismos efectos que cualquier otra resolución emitida por l a jurisdicción del Estado, es decir, es vinculante para las partes". Esto confirma que nuestra jurisdicción no es suplementaria, sino efectiva.

21.B. Sobre la Naturaleza Originaria de Nuestra Personalidad Jurídica

- **Principio Central:** Nuestra personalidad jurídica como sujeto colectivo de derecho emana directamente del Artículo 2º Constitucional y de nuestra existencia histórica. No nace ni depende de un registro administrativo, y mucho menos de uno fiscal.
- **Fundamentos Jurídicos Irrefutables:**
    - **Pacto de San José, Artículo 3:** El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica es un derecho humano fundamental, no una concesión administrativa.
    - **Precedente Vinculante (Corte IDH, Caso Lhaka Honhat):** La Corte ha ordenado a los Estados crear registros que **respeten las formas de organización consuetudinarias**. La

"Trampa del RFC" es lo opuesto: es un mecanismo de asimilación forzada que irrespeta nuestra forma de organización, violando esta sentencia.

- **Precedente Vinculante (Corte IDH, Caso Alvear Restrepo):** La negación de la personalidad jurídica es una de las violaciones más graves, pues sustrae al sujeto del amparo de la ley. Un acto administrativo que busca anular nuestra personalidad originaria para reemplazarla por una fiscal es un intento de **"desaparición administrativa"**, una violación directa del Artículo 3 del Pacto de San José.

21.C. Sobre la Soberanía del Cuerpo y la Ilegalidad de la Tiranía Biométrica

- **Principio Central:** La recolección masiva y forzosa de datos biométricos es una violación de la dignidad, la privacidad y la libertad de conciencia, y se fundamenta en una inversión de la presunción de inocencia.
- **Fundamentos Jurídicos Irrefutables:**
  - **Precedente Jurisprudencial Vinculante (SCJN, Caso PANAUT, AI 82/2021):** La SCJN ya declaró **inconstitucional** un padrón biométrico masivo por ser una medida desproporcionada. Cualquier intento de crear un padrón similar nace viciado de inconstitucionalidad.
  - **Precedente Jurisprudencial Vinculante y de Máxima Jerarquía (Corte IDH, Caso Alvear Restrepo, párr. 554):** La Corte IDH exige el **"consentimiento previo, libre e informado"** para la recolección de datos biométricos, incluso en las circunstancias más extremas. Exigirlo de forma forzosa para un trámite administrativo es una violación flagrante de este principio vinculante y, por tanto, un acto nulo de origen.

21.D. Sobre la Validez de Nuestros Documentos de Identidad y Viaje

- **Principio Central:** Nuestro derecho a la libre determinación (Art. 2º CPEUM; Declaración de la ONU, Art. 33) incluye el derecho a definir nuestra propia identidad y a crear los instrumentos para acreditarla.
- **Fundamentos Jurídicos Irrefutables:**
  - **Fundamento en el Principio de Acto Propio (Estoppel):** El Estado mexicano, al haber aceptado y sellado en múltiples ocasiones el Pasaporte de la WSA, ha creado un precedente fáctico. Por coherencia y por el principio de no discriminación (Art. 1º CPEUM), está obligado a reconocer con mayor razón un documento emitido por una comunidad indígena que es parte constitutiva de la Nación.

21.E. Sobre la Inviolabilidad y Soberanía de Nuestra Jurisdicción Territorial

- **Principio Central:** Nuestro territorio no es "vía pública". Es un ámbito de autonomía y jurisdicción propia, y los recursos naturales dentro de él son parte integral de nuestra cosmovisión.
- **Fundamentos Jurídicos Irrefutables:**

- **Precedente Fundacional del Sistema Interamericano (Corte IDH, Caso Awas Tingni vs. Nicaragua):** Estableció la obligación del Estado de delimitar, demarcar y titular las tierras indígenas, reconociendo la propiedad comunal.
- **Consecuencia Directa: Soberanía Ambiental y Administrativa:** Dado que el territorio es un **"concepto integral"** indispensable para nuestra supervivencia cultural y cosmovisión (Corte IDH, Caso Lhaka Honhat), y dado que tenemos un sistema normativo propio para su gestión (Art. 4 de esta Constitución), dicho sistema tiene **primacía jurisdiccional** en nuestro territorio. La imposición de regulaciones ambientales o administrativas externas (SEMARNAT, PROFEPA) que sean incompatibles o menos protectoras que las nuestras, es una violación a nuestra libre determinación.

21.F. Sobre la Jerarquía Normativa y la Relación Horizontal con el Poder Ejecutivo

- **Principio de Paridad Constitucional:** Se establece como principio interpretativo fundamental que tanto el Poder Ejecutivo Federal como la autonomía y el sistema normativo de nuestra Comunidad derivan su autoridad y legitimidad de la misma fuente suprema: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- **Análisis de la Fuente de Poder:**
  - El Poder Ejecutivo Federal deriva su competencia y sus facultades de lo dispuesto en el Título Tercero de la Constitución (Artículos 80 y 89).
  - De manera análoga, nuestra libre determinación, autonomía y sistema normativo derivan su validez y jerarquía directamente del Artículo 2º Constitucional y del bloque de convencionalidad.
- **Consecuencia Jurídica Ineludible:** Esto nos sitúa en un plano de **jerarquía constitucional originaria, no subordinada**. No somos una creación de una ley secundaria ni un apéndice del poder ejecutivo; somos, al igual que él, una emanación directa del pacto federal. En consecuencia, la relación entre nuestra jurisdicción y el Poder Ejecutivo no puede ser de subordinación vertical, sino de **cooperación horizontal obligatoria**. Cualquier acto, reglamento o política del Poder Ejecutivo (incluyendo los de sus organismos como el INPI) que pretenda imponernos condiciones, subordinarnos o tratarnos como una entidad de menor jerarquía, es un acto **inconstitucional** que violenta la estructura misma del Estado pluricultural.
- **Fundamentos Adicionales de la Paridad:**
  - **(Mismo Nivel Jurídico): La Tesis LII/2016 del TEPJF es categórica al afirmar que el derecho indígena se integra al sistema jurídico mexicano "al mismo nivel" que el derecho formalmente legislado.**
  - **(Maximización de la Autonomía): La Jurisprudencia 37/2016 ordena a todos los órganos jurisdiccionales "privilegiar el principio de maximización de la autonomía", un mandato incompatible con una relación de subordinación.**

- **(Obligación de Armonización del Estado): Múltiples criterios (ej. SCJN 2018, sobre congresos estatales) establecen que la Federación y las entidades federativas "deben armonizar su actuación respecto de los poderes internos de los pueblos indígenas".**
- **(Límites Constitucionales): Reconocemos que esta autonomía se ejerce dentro del marco de la unidad nacional y el respeto a los derechos humanos (Tesis Aislada XVI/2010), lo cual no implica subordinación, sino una articulación responsable dentro del pacto federal.**

TÍTULO CUARTO: CLÁUSULA DE RESGUARDO FRENTE A REFORMAS REGRESIVAS Y LA SUPREMACÍA DEL PACTO FEDERAL ORIGINARIO

21.G. Sobre la Carga de la Prueba y la Presunción de Validez de Nuestro Sistema Normativo

- **Principio Central:** La existencia de nuestro sistema normativo, codificado en esta Constitución, no es un hecho sujeto a prueba en cada litigio; es el punto de partida de nuestra soberanía. Exigirnos "acreditar" nuestra existencia como condición para acceder a la justicia es una barrera procesal inconstitucional.
- **Fundamento Jurídico Irrefutable:** El principio *pro persona* y el reconocimiento del pluralismo jurídico invierten la lógica probatoria tradicional. **La presentación de esta Constitución ante cualquier autoridad constituye acreditación suficiente y crea una presunción de validez *iuris tantum* (salvo prueba en contrario) de nuestro sistema.** En consecuencia, **la carga de la prueba recae incondicionalmente sobre el Estado** si desea impugnar la validez de nuestro ordenamiento o la compatibilidad de una de sus normas con los derechos humanos. Cualquier resolución judicial que intente devolvernos la carga de probar nuestra propia existencia será, en sí misma, una violación a nuestro derecho a la tutela judicial efectiva.

21.H. Nuestra Lealtad es al Espíritu de la Constitución, no a sus Deformaciones. La Comunidad Xochitlamapan declara que su deber de armonización se establece con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos entendida como un pacto social progresivo y protector de los derechos humanos y la pluriculturalidad. Nuestra lealtad es a ese pacto federal originario y a su espíritu garantista.

21.I. Cláusula de Objeción Constitucional Consuetudinaria. En consecuencia, y en aplicación estricta del **principio de progresividad de los derechos humanos** (consagrado en el Artículo 1º Constitucional y en el derecho internacional), se establece que si en el futuro se promulgaran reformas a la Constitución Federal o a leyes secundarias que, a juicio de nuestra Asamblea y con la guía del Consejo de Sabios, fueran manifiestamente regresivas, discriminatorias o contrarias a los derechos humanos fundamentales, la Comunidad Xochitlamapan:
a) **No se considerará obligada** a armonizar su derecho consuetudinario con dichas reformas regresivas.
b) Se reserva el derecho soberano de continuar rigiéndose por los principios del pacto federal originario

y los tratados internacionales que sí protegían la dignidad y la autonomía de los pueblos.
c) Afirma que ninguna reforma, sin importar su formalidad, podrá tener **efectos retroactivos en perjuicio de los derechos ya adquiridos** por la Comunidad bajo el amparo del texto constitucional anterior y el derecho internacional. Este acto no es de rebeldía, sino de máxima lealtad al constitucionalismo y a la dignidad humana.

TÍTULO QUINTO: ADVERTENCIA FINAL

21.J. El Fin de las Excusas Burocráticas y la Aplicación Universal. Los principios aquí codificados, aunque nacen de nuestra lucha, son una defensa de los derechos universales de **todo Ser Humano**. La lucha contra la imposición biométrica, contra la desaparición administrativa y por la soberanía del cuerpo no es una causa indígena, es una causa humana. La "eficiencia administrativa" o los "costos" nunca serán una justificación válida para violar estos derechos. Es obligación del Estado adaptar su burocracia a la dignidad del Ser Humano.

21.K. El "Mago en el Estrado": Una Advertencia contra la Prevaricación. Cualquier autoridad o juez que ignore este andamiaje jurídico, filosófico y constitucional, o que utilice trucos retóricos y formalismos vacíos para justificar la exclusión o la subordinación, estará abdicando de su función de garante de la Ley Suprema. No estará impartiendo justicia, sino actuando como un **"mago en el estrado"**, usando la ilusión de la legalidad para ocultar una violación de derechos. La justicia no es un truco de magia; es la aplicación estricta, honorable y valiente de la Constitución y los tratados internacionales en su totalidad. Y nosotros, los Xochitlas, estamos aquí para recordarlo, ejercerlo y exigirlo.

Comunidad Indígena Consuetudinaria XOCHITLAMAPAN